



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Processo: 0012094-32.2023.8.06.0001 - Apelação Criminal

Apelantes: Ministério Público do Estado do Ceará, Ruziel Rodrigues Batista, Vitor Hugo do Nascimento Honório, Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, Antonio Pereira Maciel Neto, Leonardo Nascimento dos Santos, Paulo Henrique Façanha Lima, Francisco Lucas Porto Euclides e Ana Beatriz Lima Sombra. Apelados: Ministério Público do Estado do Ceará, Ruziel Rodrigues Batista, Vitor Hugo do Nascimento Honório, Jeziel Noronha do Nascimento, Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, Antonio Pereira Maciel Neto, Leonardo Nascimento dos Santos, Paulo Henrique Façanha Lima, Francisco Lucas Porto Euclides e Ana Beatriz Lima Sombra. Corréu: Ministério Público Estadual

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SINERGIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ACESSO DA DEFESA À PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPARTILHAMENTO PROBATÓRIO. ÁUDIOS E MENSAGENS NÃO TRANSCRITOS INTEGRALMENTE. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR ANULAÇÃO EM PROCEDIMENTO DIVERSO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO LIMITADA AOS DELITOS DE TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA MULTA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE EXCEPCIONAL ENTRE SEMIABERTO E SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME ABERTO E NEGATIVA DE APELAR SOLTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas contra



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

sentença que condenou diversos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como um dos réus por organização criminosa, no contexto de atuação estruturada voltada à comercialização de entorpecentes na AIS-3 de Fortaleza, com base, sobretudo, em interceptações telefônicas, dados telemáticos e diligências investigativas realizadas na denominada “Operação Sinergia”, tendo o Ministério Público buscado a ampliação das condenações e as defesas arguido nulidades, absolvições e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas são ilícitas por suposto excesso de prazo; (ii) estabelecer se as decisões autorizadoras e prorrogatórias carecem de fundamentação concreta; (iii) determinar se houve nulidade por suposta falta de acesso tempestivo da defesa aos dados captados; (iv) verificar se a prova foi comprometida por quebra da cadeia de custódia ou por compartilhamento de elementos oriundos de outro procedimento; (v) examinar se a ausência de transcrição ou juntada integral de áudios e mensagens na denúncia e nos memoriais acarreta nulidade; (vi) analisar se decisão proferida em procedimento diverso, que teria invalidado interceptações telefônicas, contamina automaticamente as provas do presente feito; (vii) definir se há erro na unificação das penas; (viii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico podem ser reconhecidas sem apreensão de drogas; (ix) determinar se os elementos dos autos autorizam condenação por organização criminosa para além do réu já condenado; (x) verificar a correção da dosimetria, inclusive quanto à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (xi) examinar a proporcionalidade da pena de multa; e (xii) analisar a compatibilidade entre os regimes prisionais fixados e a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade das interceptações telefônicas decorre de decisões judiciais que expõem,



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

de forma concreta, o contexto investigativo, a complexidade da apuração, a multiplicidade de agentes envolvidos, a dificuldade de obtenção da prova por meios ordinários e a necessidade de continuidade das diligências, o que satisfaz os requisitos da Lei nº 9.296/1996 e legitima as sucessivas prorrogações enquanto demonstrada a indispensabilidade da medida.

4. A contagem do prazo das interceptações ocorre a partir da efetiva implementação da ordem judicial pelas operadoras, e não da simples data da decisão, de modo que pequenas diferenças operacionais entre o deferimento e o início da captação não revelam, por si sós, extrapolação ilegal, sobretudo quando não há demonstração de que os elementos valorados no julgamento tenham sido colhidos fora do período autorizado.

5. A alegação de falta de acesso tempestivo da defesa aos elementos interceptados não se sustenta sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando o conteúdo probatório foi disponibilizado ao longo da instrução e pôde ser submetido ao contraditório judicial.

6. A tese de quebra da cadeia de custódia não prospera quando a defesa não identifica adulteração, supressão, substituição ou perda de rastreabilidade do material probatório, limitando-se a suscitar dúvida genérica sobre a origem ou a circulação dos dados.

7. O aproveitamento de elementos informativos oriundos de outros procedimentos não gera nulidade quando se trata de compartilhamento de provas lícitamente obtidas e submetidas ao controle jurisdicional, sem que se demonstre violação autônoma ao contraditório ou à ampla defesa.

8. A ausência de transcrição integral de todos os áudios e mensagens na denúncia ou nos memoriais não invalida a persecução penal quando a imputação se apoia em conteúdo acessível às partes e efetivamente debatido em juízo, inexistindo surpresa processual ou restrição real à defesa.

9. A alegação de nulidade por contaminação automática das provas em razão de decisão



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

proferida em procedimento diverso não procede sem demonstração de identidade entre os suportes probatórios, os períodos de captação, os alvos monitorados e os elementos efetivamente utilizados neste processo, pois a invalidação de prova em outro feito não se projeta mecanicamente sobre investigação autônoma.

10. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico emergem do conjunto harmônico formado por interceptações telefônicas, relatórios policiais, dados telemáticos e demais diligências, que revelam tratativas reiteradas sobre aquisição, fracionamento, circulação e cobrança de entorpecentes, além da divisão de funções e da coordenação entre os envolvidos.

11. A falta de apreensão de drogas não impede a condenação quando a prova oral e documental, aliada ao conteúdo das comunicações interceptadas, permite reconstituir com segurança a dinâmica delitiva, a natureza do comércio ilícito e a vinculação subjetiva dos acusados às condutas narradas na denúncia.

12. A configuração do crime de associação para o tráfico resulta da estabilidade, da permanência e da divisão de tarefas evidenciadas nas comunicações interceptadas, que ultrapassam a hipótese de concurso eventual de agentes e demonstram estrutura minimamente organizada para a prática reiterada da traficância.

13. A imputação de organização criminosa não se estende indistintamente a todos os acusados quando o acervo probatório não individualiza, para cada um deles, a inserção estrutural exigida pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual se preserva a distinção estabelecida na sentença entre o réu especificamente condenado por esse delito e os demais corréus absolvidos dessa imputação.

14. A dosimetria das penas privativas de liberdade mostra-se, em regra, compatível com os dados concretos da causa, porque a exasperação das penas-base foi vinculada às circunstâncias do caso, à dinâmica da atuação criminosa e aos elementos extraídos da investigação, sem espaço para redimensionamento global das reprimendas.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

15. A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando o próprio acervo probatório revela dedicação à atividade criminosa e integração dos agentes em associação estável voltada ao tráfico, circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante eventual ou ocasional.

16. A pena de multa aplicada ao réu A. P. M. N. reclama ajuste de ofício apenas quanto aos delitos de tráfico de drogas e de organização criminosa, porque, nesses dois pontos, o quantitativo de dias-multa se mostra desproporcional em relação à fundamentação adotada para as penas privativas de liberdade, ao passo que a reprimenda pecuniária fixada para o crime de associação para o tráfico permanece íntegra por não apresentar o mesmo descompasso.

17. A relação entre regime prisional e direito de recorrer em liberdade exige compatibilização concreta entre a natureza da custódia cautelar e o modo inicial de execução da pena, razão pela qual se reconhece que o regime semiaberto não impede, em caráter excepcional, a manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares autônomos e contemporâneos.

18. Essa mesma lógica conduz à conclusão oposta quando o regime aplicável é o aberto, pois a permanência da segregação cautelar se torna incompatível com um título condenatório que, por sua própria natureza, pressupõe execução menos gravosa, inexistindo coerência em negar o direito de recorrer em liberdade sem motivação cautelar que supere essa incompatibilidade.

19. No caso da acusada A. B. L. S., a manutenção da prisão preventiva não se harmoniza com o regime de cumprimento de pena a que ela se encontra submetida no âmbito da execução penal (aberto), circunstância que justifica a concessão, de ofício, do direito de recorrer em liberdade, sem alteração dos demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recursos desprovidos, reconhecendo-se o direito de A. B. L. S. recorrer em liberdade



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

e se reduzindo o quantum da pena de multa relativa aos delitos de tráfico e de organização criminosa para o réu A. P. M. N.

Tese de julgamento:

1. A interceptação telefônica é válida quando as decisões autorizadoras e prorrogatórias expõem concretamente a indispensabilidade da medida e a impossibilidade de obtenção da prova por meios ordinários.
2. A contagem do prazo da interceptação inicia-se com a efetiva implementação da ordem judicial, e não com a data da decisão que a autoriza.
3. A nulidade reconhecida em procedimento diverso não contamina automaticamente outro processo sem demonstração de identidade entre os elementos probatórios utilizados.
4. A ausência de apreensão de drogas não impede a condenação por tráfico quando a materialidade e a autoria são comprovadas por outros meios idôneos.
5. A associação para o tráfico exige estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os agentes.
6. A dedicação à atividade criminosa e a integração em associação estável afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
7. A pena de multa pode ser reduzida de ofício de forma individualizada quando desproporcional em relação à fundamentação da reprimenda principal.
8. O regime semiaberto pode coexistir, excepcionalmente, com a negativa de recorrer em liberdade quando subsistem fundamentos cautelares idôneos, ao passo que o regime aberto é, em regra, incompatível com a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.296/1996, arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 6º; CPP, art. 386; CP, art. 69.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 139165/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no HC 835872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC 552604/RO, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 703072/RS, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STF, RHC 215903/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento, procedendo, ex officio: à redução da pena de multa aplicada ao réu A. P. M. N., no tocante aos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e à concessão do direito de recorrer em liberdade à acusada A. B. L. S., diante da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena ao qual se encontra submetida no âmbito da execução penal. No mais, mantêm-se integralmente a sentença condenatória, tudo nos termos do voto do Relator.

Fortaleza, data constante no sistema.

SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO
Relator



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

RELATÓRIO

Trata-se de **apelações criminais** interpostas nos autos da **AÇÃO PENAL** oriunda da **Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza**, em que figuram como **apelantes** o **Ministério Público do Estado do Ceará**, bem como **Ruziel Rodrigues Batista, Vítor Hugo do Nascimento Honório, Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, Antônio Pereira Maciel Neto, Leonardo Nascimento dos Santos, Paulo Henrique Façanha de Lima, Francisco Lucas Porto Euclides e Ana Beatriz Lima Sombra**.

Segundo narrado na exordial acusatória e em seu aditamento, os denunciados integrariam grupo estruturado voltado à comercialização ilícita de entorpecentes na Capital, notadamente nas áreas abrangidas pela AIS-3 de Fortaleza, atuando de forma estável e permanente na venda de drogas do tipo cocaína, maconha e skank, com divisão de tarefas entre fornecedores, distribuidores e responsáveis pela guarda de armas e valores.

A investigação, desenvolvida no âmbito da denominada “Operação Sinergia”, teve como principal meio de obtenção de prova a interceptação telefônica de diversas linhas utilizadas pelos investigados, além da análise de dados telemáticos, relatórios policiais e diligências de campo.

Conforme a denúncia (fls. 844/1015 da ação penal nº 0200172-32.2022.8.06.0296), as conversas interceptadas revelariam tratativas reiteradas sobre aquisição, armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, além de movimentação financeira por meio de transferências eletrônicas (PIX), bem como alertas sobre movimentação policial, evidenciando atuação coordenada entre os acusados.

No tocante especificamente a ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO, o Ministério Público sustentou, em aditamento à inicial (fls. 1178/1193 da ação penal nº



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

0200172-32.2022.8.06.0296), que, além da traficância e da associação para o tráfico, o réu integraria organização criminosa armada vinculada à facção denominada Comando Vermelho (CV), com atuação estruturada e hierarquizada.

Feito originário (nº 0012094-32.2023.8.06.0001) desmembrado por decisão de fls. 2223/2225, gerando, dentre outros, os autos de que ora se cuida.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença (fls. 2670/2745), julgando **parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para:

I) condenar o réu ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO pelos crimes do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006;

II) condenar os réus FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA, FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES, RUZIEL RODRIGUES BATISTA, LEONARDO NASCIMENT' TO DOS SANTOS, VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO, PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA e ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os quanto ao delito do art. 2º da Lei nº 12.850/2013;

III) absolver o réu JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO de todos os delitos imputados na inicial.

Fixadas as penas e demais consectários nos seguintes termos:

a) ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO

- **Art. 2º, §2º, Lei 12.850/13:** 11 anos e 01 mês de reclusão + 321 dias-multa (1/30 SM).
- **Art. 33, Lei 11.343/06:** 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão + 900 dias-multa.
- **Art. 35, Lei 11.343/06:** 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material (art. 69, CP):** 27 anos e 10 dias de reclusão + 2014 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: concedido.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

b) VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO

- **Art. 33:** 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 09 anos e 10 meses de reclusão + 1293 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (mantida preventiva).

c) ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA

- **Art. 33:** 06 anos e 08 meses de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 04 anos e 02 meses de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 10 anos e 10 meses de reclusão + 1393 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado, permanecendo em **prisão domiciliar** (decisão nos autos nº 0033394-50.2023.8.06.0001).

d) RUZIEL RODRIGUES BATISTA

- **Art. 33:** 06 anos e 08 meses de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 04 anos e 02 meses de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 10 anos e 10 meses de reclusão + 1393 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (consta que se encontra **foragido**).

e) FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA

- **Art. 33:** 06 anos e 08 meses de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 04 anos e 02 meses de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 10 anos e 10 meses de reclusão + 1393 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (mantida preventiva).

f) FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES

- **Art. 33:** 06 anos e 08 meses de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 04 anos e 02 meses de reclusão + 793 dias-multa.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

- **Concurso material:** 10 anos e 10 meses de reclusão + 1393 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (mantida preventiva).

g) LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

- **Art. 33:** 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão + 500 dias-multa.
- **Art. 35:** 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 09 anos e 10 meses de reclusão + 1293 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (mantida preventiva).

h) PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA

- **Art. 33:** 06 anos e 08 meses de reclusão + 600 dias-multa.
- **Art. 35:** 04 anos e 02 meses de reclusão + 793 dias-multa.
- **Concurso material:** 10 anos e 10 meses de reclusão + 1393 dias-multa.
Regime inicial: fechado.
Direito de recorrer em liberdade: negado (mantida preventiva; determinou-se regularização no BNMP).

i) JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO

- **Absolvido** de todos os delitos imputados, com determinação de expedição de **contramandado de prisão**.

Irresignados, o representante do Ministério Público e os acusados Ruziel Rodrigues Batista, Vítor Hugo do Nascimento Honório, Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, Antônio Pereira Maciel Neto, Leonardo Nascimento dos Santos, Paulo Henrique Façanha de Lima, Francisco Lucas Porto Euclides e Ana Beatriz Lima Sombra interuseram recursos de apelação, aduzindo, em síntese, o seguinte:

2.1. Apelação do Ministério Público (fls. 2777/2796)

O Ministério Público, lastreado na tese de que o arcabouço probatório revela-



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

se suficiente para amparar o relato constante na denúncia, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de:

- **condenar FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA, FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES, RUZIEL RODRIGUES BATISTA, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO, PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA e ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA** nas tenazes do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013; e, ainda,
- **condenar JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO** nas tenazes do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e também pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.2. Apelação de VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO (fls. 2814/2840)

A defesa sustenta, em síntese:

(a) Preliminares de nulidade:

- nulidade das interceptações telefônicas por **extrapolação de prazo** (incluindo a tese de que **30/09/2021 e 15/10/2021** devem integrar o cômputo por serem datas de efetivação), com contaminação das provas subsequentes;
- suposta ilicitude por **falta de acesso tempestivo** da defesa aos dados captados;
- alegada **quebra de cadeia de custódia**, com provas derivadas de outro procedimento;
- nulidade por **áudios e mensagens** não constarem na denúncia ou memoriais;
- erro de cálculo na **unificação das penas**.

(b) Mérito:

- negativa de autoria;
- ausência de materialidade (inexistência de apreensão de drogas);
- alegação de que as conversas se referiam a **venda de tomadas, pedras e pias**, e não drogas, apontando depoimentos colhidos em audiência;
- nada de ilícito teria sido encontrado em busca e apreensão.

Pedido: conhecimento e **provimento** para **reformar** a sentença e **absolver o apelante de todos os crimes**.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

2.3. Apelação de FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA (fls. 2847/2859)

A defesa alega:

- **negativa de autoria e fragilidade probatória;**
- **aumento desproporcional da pena-base**, sob enfoque do **art. 42** da Lei de Drogas;
- aplicação da minorante do **art. 33, §4º**, no **patamar máximo**.

Pedido: conhecimento e provimento para **absolvição** (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13) por insuficiência de provas (**in dubio pro reo**), e requer, ainda, o **direito de apelar em liberdade**, por ter sido negado.

2.4. Apelação de PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA (fls. 2876/2892)

A defesa sustenta:

- ausência de **materialidade** do tráfico;
- ausência de **autoria e materialidade** quanto à associação para o tráfico, por inexistência de **animus associativo, estabilidade, permanência e habitualidade**;
- aplicação da minorante do **art. 33, §4º**, no **grau máximo**;
- desproporcionalidade da exasperação da **pena-base** no tráfico.

Pedidos: provimento para **absolver** (arts. 33 e 35) com fundamento no art. 386, II, IV e VII, CPP; subsidiariamente, reconhecer o **tráfico privilegiado** e, em caso de manutenção da condenação, **reduzir a pena-base ao mínimo legal**.

2.5. Apelação de RUZIEL RODRIGUES BATISTA (fls. 2893/2920)

A defesa suscita:

(a) Nulidades:

- nulidade das interceptações por **excesso de prazo** (apontando períodos: **30/09/2021 a 15/10/2021** – Claro/Vivo/Tim; **01/10/2021 a 16/10/2021** – Oi; e **10/02/2022 a 25/02/2022** – Telefônica);
- nulidade por suposta existência de **meios alternativos de prova**;
- alegada **quebra de cadeia de custódia**;
- menção de que a **Operação Sinergia II** teria sido trancada no **HC 0622056-96.2024.8.06.0000**, face ao reconhecimento de que as interceptações telefônicas



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

teriam extrapolado o limite legal, de tal sorte que o mesmo destino deve sofrer a Operação Sinergia I, da qual deriva a exordial delatória na espécie.

(b) Mérito e dosimetria:

- fragilidade probatória (*in dubio pro reo*);
- aplicação do **tráfico privilegiado**;
- desproporcionalidade na exasperação das **penas-base**;
- afastamento da valoração do **art. 42** da Lei de Drogas como causa de aumento.

Pedidos: (i) reconhecer nulidades e absolver; (ii) subsidiariamente, absolver por fragilidade probatória; (iii) subsidiariamente, afastar art. 35; (iv) subsidiariamente, aplicar o §4º do art. 33; e (v) afastar a exasperação pelo art. 42.

2.6. Apelação de ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO (fls. 2931/2950)

A defesa afirma:

- fragilidade probatória, pois o réu estaria **preso** à época das interceptações;
- o aparelho encontrado na casa de ex-companheira não lhe pertenceria;
- nega possuir o apelido “**DK**”;
- sustenta negativa de autoria e materialidade quanto aos crimes imputados no aditamento.

Pedido: provimento para **absolver de todos os ilícitos**, com aplicação do **in dubio pro reo**, determinando o arquivamento quanto ao recorrente.

2.7. Apelação de FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES e de LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS (Defensoria – fls. 3129/3139)

A defesa sustenta:

- ausência de materialidade do tráfico por inexistência de **apreensão** e de **laudo pericial**;
- ausência de segurança quanto ao conteúdo extraído das interceptações;
- ausência de **permanência** e **estabilidade** para o art. 35;
- requer pena-base no **mínimo legal** (arts. 33 e 35).



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Pedidos: (i) absolver do art. 35; (ii) absolver do art. 33 por insuficiência de provas e ausência de materialidade; (iii) subsidiariamente, redimensionar a pena, reconhecendo o **tráfico privilegiado** e afastando valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2.8. Apelação de ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA (fls. 3202/3220)

A defesa argumenta:

- ausência de prova de materialidade do tráfico (sem apreensão e sem laudo);
- ausência de segurança quanto ao conteúdo das interceptações;
- ausência de estabilidade e permanência no art. 35;
- a linha/celular interceptado não estaria sendo utilizado pela apelante desde **maio de 2021**;
- necessidade de individualização da pena e fixação da pena-base no mínimo legal.

Pedidos: (i) absolver do art. 35; (ii) absolver do art. 33 por insuficiência de provas e ausência de materialidade; (iii) subsidiariamente, redimensionar a pena, afastando valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 3063/3077, 3143/3167, 3247/3266; e defensivas, às fls. 2995/3013, 3014/3016, 3017/3029, 3031/3037, 3079/3086, 3091/3100, 3101/3114, 3171/3178, todas requestando o improvimento do apelo interposto pela parte contrária.

Instada a se manifestar, a **Procuradoria-Geral de Justiça**, em parecer acostado às fls. 3268/3356, opinou:

- pelo **conhecimento e provimento do recurso ministerial**, para condenar os réus absolvidos quanto ao delito do art. 2º da Lei nº 12.850/13, bem como para reformar a absolvição de Jeziel Noronha do Nascimento;
- pelo **conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos de ANTONIO PEREIRA MACIEL NETO, FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA, SALDANHA, RUZIEL RODRIGUES BATISTA, VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO**, entendendo estarem suficientemente demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação, bem como a correção da dosimetria fixada na sentença.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

- **Pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos defensivos de FRANCISCO LUCAS, PORTO EUCLIDES, LEONARDO NASCIMENT'TO DOS SANTOS, PAULO , HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA e ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA**, para reformar a dosimetria para redimensionar o quantum das penas-base aplicadas, mantendo-se, nos demais pontos, na íntegra sentença condenatória;
- Pela correção do erro material na soma das penas do réu VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO, VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO, ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA, RUZIEL RODRIGUES BATISTA, FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA, FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE FAÇANHA LIMA, contra sentença que:

- condenou ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO pelos crimes dos arts. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 e 33 e 35 da Lei 11.343/06;
- condenou os demais apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06;
- absolveu todos quanto ao delito do art. 2º da Lei 12.850/13 (exceto Antônio);
- absolveu JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO de todas as imputações.

O Ministério Público busca a condenação dos réus absolvidos pelo crime de organização criminosa; e a condenação de Jeziel Noronha do Nascimento pelos crimes de tráfico, associação e organização criminosa.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

As defesas, por sua vez, suscitam preliminares de nulidade (especialmente quanto às interceptações telefônicas) e, no mérito, pleiteiam absolvições, reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas.

Doravante, procede-se à análise das irresignações, ponderando-se de logo que esta alberga o cotejo, também, de documentação anexada aos apensos de nº 0012094-32.2023.8.06.0001 (inquérito policial e ação penal originária); nº 0262090-83.2021.8.06.0001 (procedimento de quebra de sigilo telefônico e outras cautelares); e nº 0203357-90.2022.8.06.0001 (representação policial pela prisão, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados).

I – DAS PRELIMINARES

1. Nulidade das interceptações telefônicas – alegações de prescindibilidade, de excesso de prazo e de irregularidade nas prorrogações

As defesas, notadamente de VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO e de RUZIEL RODRIGUES BATISTA, sustentam a ilicitude das interceptações telefônicas, sob o argumento de extrapolação do prazo legal, defendendo que os dias de efetivação das medidas deveriam integrar o cômputo, com consequente contaminação das fases subsequentes.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a decisão de quebra de sigilo telefônico, telemático e de informática que abriu ensanchas para as interceptações dos recorrentes teve nascedouro em representação formulada pela polícia civil (processo nº 0262090-83.2021.8.06.0001), após ordens de missão que desencadearam uma "Verificação Preliminar de Indícios" (VPI), visando à apuração da intensificação do



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

tráfico de drogas na área da AIS-3¹, permeada pela disputa entre a facção criminosa denominada Comando Vermelho e um grupo de dissidentes que se encontrava em estágio inicial de formação de uma nova organização criminosa intitulada Massa Carcerária. Por sua relevância, para compreensão do contexto investigatório em que se dera a medida excepcional de quebra, extrai-se o excerto da representação policial de que ora se cuida (fls. 01/51 dos autos de nº 0262090-83.2021.8.06.0001 – **grifos nossos**):

"Aportaram nesta Delegacia Especializada diversas *notitia criminis* acerca de uma atual e acirrada disputa territorial entre indivíduos envolvidos diretamente com o tráfico de drogas e delitos conexos (homicídios, roubos, etc.) no âmbito dos bairros Barroso, Messejana, Curió, Grajerú, Lagoa Redonda, Jangurussu, Parque Santa Maria, Coaçu, Ancuri, Paupina, São Bento, Ancuri, Pedras, Conjunto Palmeiras e adjacências, todos pertencentes à Área Integrada de Segurança 3 (AIS 03).

Referida situação é minuciosamente tratada no Relatório Técnico nº 163/2021/DRACO/DPJE/PCCE, datado de 13-07-2021 (ANEXO), documento elaborado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCCE), do qual se pode extrair, em síntese:

- a) as causas da cisão entre lideranças do tráfico de drogas vinculadas Comando Vermelho;
- b) a identificação de lideranças criminosas e o “lado” que cada uma delas elegeu após a cisão;
- c) a tentativa de surgimento de uma nova facção criminosa no Estado do Ceará, visando o controle do tráfico de drogas em determinados

¹ Área integrada pelos seguintes bairros: Barroso, Messejana, Curió, Grajerú, Lagoa Redonda, Jangurussu, Parque Santa Maria, Coaçu, Ancuri, Paupina, São Bento, Ancuri, Pedras, Conjunto Palmeiras e adjacências.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

territórios;

d) a relação entre a tentativa de cisão de membros da facção criminosa e os impactos negativos na segurança pública em relação ao aumento exacerbado de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) relacionados

Nº	NOME/APELIDO	ÁREA DE ATUAÇÃO NA AIS 3
01	ANTÔNIO GUERRA DE OLIVEIRA FILHO, vulgo “CABEÇA”¹	Mangueira, São Miguel, Curió.
02	AIRTON DE MESQUITA, vulgo “AIRTON DA CONQUISTA”²	Conquista, São Bernardo, Violeta e Levada.
03	HUNDERLAN RODRIGUES DE JESUS SILVA, vulgo “DERLAN”³	Conquista, São Bernardo, Violeta e Levada.
04	ARIVÂNIO GOMES DA SILVA, vulgo “NENÉM MAGUIM”⁴	Barroso e Jardim Violeta.

geográfica de cada um deles.

f) Identificação de pelo menos 04 (quatro) criminosos que ocupariam posição de liderança na facção criminosa e que atuariam na Área Integrada de Segurança nº 03 (AIS 03), sendo eles e as respectivas áreas:

Ciente da situação narrada acima, a Delegacia de Narcóticos, no âmbito e suas atribuições, designou equipes policiais para a realização de levantamentos preliminares de informações de tráfico de drogas na área supramencionada, mediante Ordem de Missão Policial nº 108/2021/DENARC (ANEXO), expedida em 25 de agosto de 2021.

Em cumprimento à citada Ordem de Missão Policial, a equipe designada formalizou Relatório de Missão Policial (ANEXO) no qual expôs a atual situação vivenciada naquela localidade no que diz respeito ao tráfico de drogas, bem como relacionou informações (nome/alcunha/telefones/função específica) de 31 (trinta e um) supostamente envolvidos em uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Do citado relatório policial é possível constatar, ainda, que durante os levantamentos de informações realizados na área, foi possível, inclusive, efetuar a prisão em flagrante de CAROLAINÉ ROCHA SILVA



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

GOMES (IP nº 310 – 127/2021), companheira do suspeito CLEANTO DA SILVA, vulgo “CORUJA” (apontado no Relatório Policial como um dos responsáveis pela guarda de armas para a organização criminosa), ocasião na qual foram encontradas várias armas de fogo, munições e entorpecentes.

[...].

A situação narrada (disputa territorial movida pelo tráfico de drogas na região da grande Messejana e bairros supramencionados) foi também narrada no Ofício nº 4278/2021/DIRETORIA/DHPP/PCCE (ANEXO), enviado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) à Delegacia de Narcóticos, na forma de solicitação de ação desta Delegacia Especializada na região.

Relata-se, no documento, em suma, que a disputa pelo domínio do tráfico entre integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e outros indivíduos que tentam fundar uma nova facção criminosa, atualmente denominada como “Massa” tem como epicentro a Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3), na qual, até o dia 29/08/2021, ocorreram 21 (vinte e um) homicídios, ao passo que, no mesmo período dos anos de 2019 e 2020, ocorreram, respectivamente, 7 (sete) e 8 (oito).

Afirmou-se que 38% (trinta e oito por cento) dos homicídios ocorridos na grande Fortaleza se deu na região citada como epicentro da disputa pelo tráfico de drogas (AIS 3), conforme se vê abaixo:

[...].

De posse das referidas informações, formalizou-se na Delegacia de Narcóticos a Verificação Preliminar de Informações (VPI) nº 310 – 011/2021, juntando-se, inicialmente, toda a documentação acima narrada e, após, determinando-se ao Núcleo de Inteligência Policial (NUIP/DENARC) a coleta e análise de dados disponíveis de todos os indivíduos suspeitos de integrarem a(s) organização(ões) criminosa(s)



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

voltadas ao tráfico de drogas na área geográfica citada.

Com base nas informações colhidas e formalizadas junto à VPI 310-011/2021 e outras informações disponíveis nas mais diversas fontes de cognição, o Núcleo de Inteligência Policial desta Delegacia Especializada elaborou de Relatório Técnico contendo dados de indivíduos suspeitos da prática de tráfico e envolvimento nas citadas facções criminosas na AIS 3, obtendo-se como resultado o Relatório Técnico nº 222/2021/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE, contendo no bojo do qual constam dados (nomes, telefones, alcunhas, CPFs, etc) de 73 (setenta e três) suspeitos, sendo vários destes com antecedentes criminais por tráfico, homicídios e outros delitos.

Importa salientar que, para a elaboração do Relatório Técnico nº 222/2021/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE, levaram-se em consideração diversas fontes de cognição, sendo algumas delas:

- Relatórios de Investigação de equipes de campo;
- Análise de procedimentos policiais/processos judiciais;
- Análise de informações enviadas pelas demais delegacias especializadas da PCCE (DRACO, DHPPP, etc.);
- Análise de denúncias anônimas encaminhadas diretamente à Delegacia de Narcóticos.

Alguns dos 67 (sessenta e sete) alvos da interceptações então colacionados na representação policial tratavam-se de "Veraldo" (telefone: +55(85)9.8624-0297), apontado como atuante na comercialização de drogas da organização; "Turco" (telefone: +55(85)9.8935-7523), suposto responsável pela guarda de armas da organização; "Madoni" (telefone: +55(85)9.9602-8802); e Alisson de Lima da Silva, alcunha "Reloginho", este último não denunciado porque já respondia por organização criminosa em processo diverso; e Antonio Anderson de Lima Silva, de epíteto "TO/Tor/Thor".

Pois bem.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

A decisão de afastamento dos sigilos foi proferida em 16/09/2021 (fls. 281/324 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), prevendo o prazo de duração da medida por 15 (quinze) dias a partir da implementação.

Com o desenvolvimento do trabalho apuratório a partir do primeiro ciclo de interceptações, sobreveio nova representação policial pela quebra de sigilos (fls. 359/423 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), desta feita apontando Francisco Everaldo Coelho da Silva ("Veraldo") e Lindomar de Carvalho Lima ("Turco") como integrantes ativos de organização criminosa, a partir dos quais identificados outros 125 (cento e vinte e cinco) supostos membros, sobre os quais pairaram o novo pedido de afastamento, dentre os quais: "Iguim" (+55(85)9.8886-6079 - OI), "Gordim" (+55(85)9.8542-0833 - OI); "Bozola" (+55(85)9.9735-1614 - TIM); "Orelha" (+55(85)9.8904-9421 - OI); "Ferraço" (+55(85)9.8590-4567 - OI); "Tijolo" (+55(85)9.8159-7652 - VIVO) ; Yuri (+55(85)9.8709-9601 - OI), "Aleijado" (+55(85)9.8679-0276 - OI); "Lorim" (+55(85)9.8819-0238 - OI); "Nandim" (+55(85)9.9125-9951 - CLARO) e "Ciclope" (+55(85)9.8446-0281 - OI), surgindo, ainda: "Dente SR" (55(85)9.8183-9679); "SR" (55(85)9.8894-0315); "Lorin" (55(85)9.8607-3444); "Cunhado" (55(85)9.8792-7952); "Cunhado" (55(85)9.9837-1250); Feiticeira (55(85)9.9746-8552); "TH" (55(85)9.9258-8706); "Lucas" (55(85)9.9604-7231); "Dekinha" (55(85)9.9922-9850); "Dekinha" 55(85)9.9749-8221; "Bia" (55(85)9.8860-9017); "Lorim" (55(85)9.8789-9645). Consta no relatório (fls. 359/423 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001):

"[...]"

Conforme depreende-se do Relatório Relativo ao 1º Período de interceptações implementadas, os seguintes terminais/IMEIS apresentaram relevância para nossas Investigações:



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Nº	TERMINAL	NOME/ALCUNHA
01	+55(85)9.8845-8480 (OI)	DANILO FLORÊNCIO DE SOUSA
02	+55(85)9.8624-0297 (OI)	VERALDO: <i>Atua na comercialização de drogas para a organização</i>
03	+55(85)9.8935-7523 (OI)	TURCO: <i>Guarda de armas para a organização</i>
04	+55(85)9.8925-0622 (OI)	DAN: <i>Guarda de drogas</i>
05	+55(85)9.9602-8802 (TIM)	MADONI: <i>Responsável por avisar a organização sobre movimentação policial</i>
06	039.258.513-80 (INTERCEPTADO PELO CPF)	ALISSON DE LIMA SILVA (V. "RELOGINHO")
07	604.264.943-42 (INTERCEPTADO PELO CPF)	ANTONIO ANDERSON DE LIMA SILVA (V. "TO/Tor/Thor")
08	+55(85)9.9213-1082 (CLARO)	DEBORA CAVALCANTE MORAIS
09	+55(85)9.9153-7408 (CLARO)	LUKINHA: <i>Atua na comercialização de drogas para a organização</i>

A partir dos diálogos mantidos, percebemos claro envolvimento dos alvos com atividades criminosas, bem como integrando, formal e materialmente, verdadeira ORCRIM, segundo conclusão do relatório supramencionado.

FRANCISCO VERALDO COELHO DA SILVA, por exemplo, mantém vários diálogos que denotam participação ativa no tráfico de drogas, mantido na Área Integrada de Segurança 3. Possui como principais parceiros 85985420833 (GORDIM), 85987820500 (HNI), 85992575074 (GERALDINHO), 85985261390 (MACAXEIRA), 85984460281 (CICLOPE), 85998305376 (HNI) e 85987630308 (HNI). Abaixo, conseguimos visualizar uma das MUITAS conversas mantidas por VERALDO, acerca de tráfico.

[...].

LINDOMAR DE CARVALHO LIMA, vulgo TURCO, é outro personagem extremamente ativo na empreitada criminosa, investigada por essa especializada. Para tanto, ele usa terminal (85)989357523. Os principais interlocutores de TURCO são: 85987099601, YURI, provável chefe dele; 85988866079 (Iguim –Correria), 85986508608 (Mikaele/MK – Vende e guarda drogas), 85997351614 (Bozola –



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Correria), 85991006932 (Antonio/Fabricio – Olheiro), 85996388137, (HNI), 85989049421 (Orelha – Correria), 85985904567 (Ferraço – Correria), 85981069317 (DG – Correria), 85991259951(Nandim), 85992217152 (Porteiro – Correria), 85981597652 (Tijolo – correria) e 85985552674 (Dinho – Correria). Abaixo, percebemos a relevância de TURCO e de seus interlocutores, haja vista a quantidade de droga que movimentam.

[...].

A partir desse período, percebemos que alguns terminais merecem continuar no segundo período de interceptação, assim como vários outros devem ser acrescentados, seja por estarem em contato com os alvos iniciais, seja por constarem em relatório Operacional, produzido pelas equipes dessa especializada.

Visando buscar a maior amplitude possível de elementos probatórios, nossas equipes desempenharam diligências, cumprindo ordem de missão nº 108/2021/DENARC/PCCE, que culminaram em RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR (ANEXO), contendo informações de vários outros alvos, assim como seus terminais. Ficou demonstrado, neste documento, que tais alvos possuem clara ligação com os atos criminosos da área investigada e, obviamente, com os alvos já interceptados no primeiro período.

[...].

Além deles, outros terminais surgiram a partir da apresentação do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTAR, conforme supracitado. São eles:

[...].

Importante salientar que, dos alvos que geraram ligações relevantes, a maioria já foi identificada, sendo a renovação da presente medida cautelar - com manutenção da interceptação telemática e afastamento de sigilo de dados telemáticos de outros alvos – necessária, não apenas para desvelar novas condutas criminosas, mas para se obter uma maior



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

gama de elementos informativos em relação aos alvos já qualificados e identificar os que surgiram durante a análise do segundo período.

Conforme demonstrado nos relatórios, vários interlocutores apresentaram-se atuantes no cenário criminoso construído pelos alvos inicialmente interceptados. Segundo conteúdo do Auto Circunstanciado da primeira fase de interceptação, percebemos que muitos deles estão praticando condutas próprias de Organizações Criminosas.

A decisão de afastamento dos sigilos foi proferida em 16/11/2021 (fls. 565/611 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), prevendo o prazo de duração da medida por 15 (quinze) dias a partir da implementação.

Ainda no bojo do hercúleo trabalho policial, sobreveio uma terceira representação pela quebra de sigilo (fls. 695/744 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), desta feita, elencando os nomes de todos os denunciados no bojo da presente ação penal, merecendo destaque os seguintes excertos:

"[...]

A partir dos diálogos mantidos, percebemos claro envolvimento dos alvos com atividades criminosas, bem como integrando, formal e materialmente, verdadeira ORCRIM, segundo conclusão do relatório supramencionado.

Os alvos referidos no pedido de renovação da operação de interceptação telefônica, mantiveram suas condutas criminosas, a exemplo de FRANCISCO VERALDO e LINDOMAR DE CARVALHO LIMA, vulgo TURCO, citados anteriormente na representação pelo 2º período de Interceptação. Ademais, somaram-se a eles muitos outros novos alvos, os quais apresentaram clara participação na ORCRIM, mais especificamente no que tange aos crimes relacionados ao tráfico de drogas.

ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA, vulgarmente conhecida como BIA ou



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

FEITICEIRA, por exemplo, deixa claro seu envolvimento com a ORCRIM, no template abaixo:

[...].

Inclusive, percebemos que ela possui poder gerencial, frente à logística de distribuição da droga e recolhimento dos lucros, não restando dúvidas quanto ao alinhamento subjetivo dela em relação aos demais integrantes.

Em um dos diálogos captados, em outro momento dessa operação de interceptação, presenciamos, indubitavelmente, características de ORCRIM no conjunto de alvos investigados. No diálogo a seguir, captado ainda no primeiro período, vemos que uma facção arrebatava mulher de outra facção para forçar a exposição de um inimigo. Inclusive, sequestro este com demonstração clara de que pouco se importam em causar danos a quem quer que seja, haja vista terem sequestrado uma mulher e os filhos dela. Vejamos.

[...].

Muitos outros diálogos desse viés são mantidos por outros criminosos e por seus parceiros, conforme demonstra didaticamente o relatório elaborado, a partir do que fora colhida nesse segundo período de interceptação, em anexo.

Como exemplo de outros diálogos relacionados ao comércio de drogas, a partir de um alinhamento criminoso, característico de ORCRIM, citamos o template abaixo:

[...].

Nesses diálogos, percebemos RUZIEL RODRIGUES BATISTA, vulgo TIJOLO, comercializando drogas, juntamente com LINDOMAR DE CARVALHO LIMA, vulgo TURCO. É de uma obviedade ululante que, atualmente, não ocorrem negociações de drogas sem que os participantes integrem alguma facção criminosa, haja vista a implementação do monopólio comercial dos entorpecentes. Cada facção conquista seu respectivo território e cobra pela comercialização dentro



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

dele.

A partir do período atual, percebemos que alguns terminais merecem continuar no terceiro período de interceptação, assim como vários outros devem ser acrescentados, seja por estarem em contato com os alvos iniciais, seja por constarem em relatório Operacional, produzido pelas equipes dessa especializada.

Conforme já relatado, a presente investigação criminal, agora formalizada nos autos do Inquérito Policial nº 310 - 153/2021 (0200172-32.2022.8.06.0296) - no bojo do qual constam todos os elementos informativos iniciais colhidos em sede de Verificação Preliminar de Informações (VPI nº 310-011/2021) - tem como escopo o esclarecimento da autoria, da materialidade e das circunstâncias de crimes previstos nos Art. 2º da lei 12.850/13 (integrar organização criminosa), Art. 33 e 35 da lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico) e outros, praticados por indivíduos residentes/atuentes na Área Integrada de Segurança 03 (AIS 03).

No decorrer das investigações, com o objetivo de colher elementos de prova/indícios suficientes à identificação/qualificação de indivíduos (autoria) e materialidade delitiva, foram implementados 02 (dois) períodos de interceptação telefônica e telemática e, com os elementos neles coletados, somados a outros obtidos por outras técnicas de investigação, foi possível representar pela prisão preventiva e pela autorização para buscas e apreensões domiciliares em relação a 37 (trinta e sete) investigados.

Almeja-se, contudo, o deferimento de um novo pedido de interceptação telefônica e telemática, uma vez que pretende a Polícia Judiciária efetuar o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão de forma simultânea e sincronizada com a interceptação telefônica.

Explica-se: o cumprimento das medidas solicitadas (prisões/buscas e apreensões/interceptação do fluxo de comunicações telefônicas e telemáticas) de forma simultânea tende a aumentar a efetividade das



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

investigações, uma vez que é comum, por exemplo, que os indivíduos se comuniquem durante a operação policial, entregando uns aos outros, os seus paradeiros (caso estejam alcançados pela interceptação telefônica) e, por vezes, indicando a localização de objetos ilícitos (solicitando a terceiros que os ocultem etc.).

A terceira decisão de afastamento dos sigilos foi proferida em 04/02/2022 (fls. 955/991 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), prevendo o prazo de duração da medida por 15 (quinze) dias a partir da implementação.

Cada prorrogação atendeu aos requisitos do art. 5º, caput e § 1º, da Lei nº 9.296/1996, que admite renovações sucessivas *“enquanto comprovada a indispensabilidade dos meios de prova”*, ali bem delineada a necessidade da medida para identificação dos suspeitos, destacando-se, nesse sentido, que a investigação girava em torno de área de segurança que compreendia vários bairros da capital alencarina, onde, à época, estavam a ocorrer vários homicídios, ocasionados em função do surgimento de uma dissidência no âmago da facção criminosa denominada Comando Vermelho, conduzindo à criação de um segundo grupo identificado como Massa Carcerária.

Essa conjuntura fática é descrita não somente nas representações pela quebra de sigilo e prorrogação das interceptações, como também pelo relato judicial do delegado Alisson Gomes da Silva (certidão à fl. 2280, anexa ao termo de fls. 2278/2279), o qual enfatizou que os agentes de campo apontaram as dificuldades na apuração, face ao temor incutido na população, dado o contexto de "guerra" violenta entre os grupos criminosos denominados Comando Vermelho e Massa Carcerária, este em fase embrionária naquele momento.

Cumprido, nesse sentido, transcrever novo excerto da primeira representação policial pela quebra de sigilo e outras medidas (fls. 01/51 do processo nº 0262090-83.2021.8.06.0001):



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

"Em razão da complexidade das infrações penais objeto da investigação (orcrim materializada em facções criminosas, tráfico de drogas etc.), para o desenrolar da investigação criminal, que ainda encontra-se em fase embrionária, necessita-se, no entender da Polícia Judiciária, do implemento de técnicas investigativas menos usuais, tais como a interceptação telefônica, de fluxo de dados telemáticos, e quebra de sigilos telefônicos e telemáticos. Somente com o implemento e resultado de tais medidas é que a Polícia Judiciária pretende obter o(s) seguinte(s) resultado(s):

- a) verificar a (in)existência de autoria dos indivíduos suspeitos na prática de crimes;
- b) confirmar se referidos indivíduos, em relação aos quais se tem apenas o nome e CPF, possuem terminais telefônicos cadastrados em seus CPF's;
- c) verificar se os terminais obtidos por meio de diligências de campo e denúncias anônimas realmente pertencem aos indivíduos citados, bem como se estes realmente são envolvidos com atividades criminosas;
- d) prevenir a ocorrência de crimes graves, tais como homicídios, latrocínios e roubos;
- e) em se obtendo a materialidade e autoria, verificar o grau de atuação e a função de cada um dos suspeitos na organização criminosa;

Na avaliação da Polícia Judiciária, portanto, mostra-se de extrema necessidade, para a continuidade das investigações, o afastamento de sigilo de dados (telefônicos/informáticos/telemáticos) e a interceptação do fluxo de comunicações telefônicas e telemáticas, conforme pedidos a serem explicitados a seguir.

[...].

Na hipótese sob exame, torna-se necessário adotar as medidas excepcionais de quebra de sigilo e de interceptação das comunicações telefônicas, telemáticas e de informática, originadas dos Números e IMEIs a serem mencionados.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Ademais, a medida mostra-se como única eficaz para flagrantear os alvos em tela nos crimes que, ao que tudo indica, cometem, além de nos anteciparmos a possíveis situações criminosas graves, como homicídios chacinas, cotidianamente orquestradas por esses investigados.

Ademais, todos os requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.296/96 estão preenchidos, senão vejamos: além de não haver possibilidade de se buscar provas por outros meios disponíveis, há a existência de indícios razoáveis da autoria ou de participação de alguém (de diversas pessoas) em infrações penais punidas com reclusão."

A jurisprudência pacífica do STJ afasta qualquer nulidade quando o juízo de origem motiva as renovações em elementos concretos de continuidade da investigação, sem necessidade, aliás, de fundamentação exaustiva, desde que seja possível divisar a necessidade da medida. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . PRORROGAÇÕES FUNDAMENTADAS. PRAZO LEGAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, no que tange ao trancamento da ação penal, já devidamente debatido que as teses defensivas avançam o mérito da ação penal, de forma a adiantar o julgamento na origem e a ensejar o revolvimento fático-probatório, inviável na presente via . III - Assente que "O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só se justifica nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Rel^a. Min^a. Carmen Lúcia, DJe de 17/11/2014). IV - Verifica-se, no caso concreto, que a interceptação telefônica e suas prorrogações (prazo máximo de 15 (quinze) dias cada, às fls. 313-315, 404-407, 524-527 e 578-581) foram suficientemente fundamentadas nas condutas materialmente até então observadas e com fortes indícios de autoria, observando o debate acerca da imprescindibilidade da medida e não apenas com esteio na gravidade abstrata dos fatos. V - **A Jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/2017).** VI - **No que atine aos prazos, "a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante das particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão" (HC 537.555/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021).** VII - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139165 SP 2020/0326930-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pela autoridade policial, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996 .2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.3 . **"A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável.Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996"** (HC n . 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 835872 SP 2023/0229682-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

No caso concreto, as decisões de deferimento e de renovação das interceptações demonstram motivação clara e concreta, ressaltando a necessidade de continuidade da medida diante de comunicações que indicavam tráfico de drogas, repasse de valores e envolvimento de novos interlocutores, senão vejamos os seguintes trechos (**grifos nossos**):

TRECHO DA DECISÃO ATINENTE AO PRIMEIRO PERÍODO DE INTERCEPTAÇÕES (fls. 281/324 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001): "[...] Ao compulsar os autos, verifico ser necessário o deferimento das interceptações telefônicas, haja vista que a representação policial, em conjunto com os meios de prova produzidos até então, evidenciam que os alvos da presente investigação são apontados como integrantes das facções criminosas COMANDO VERMELHO e MASSA, sendo a eles atribuída, também, a prática de outros crimes exercidos dentro do contexto de organização criminosa, sobretudo no que concerne ao tráfico de drogas na região da Grande Fortaleza, conforme apresentado no Relatório Técnico nº 222/2021/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE relacionado à Operação SINERGIA, constante às fls. 52/164 da representação.

As investigações que supedanearam o RT nº 222/2021/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE identificaram diversos indivíduos que supostamente estão envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes graves em prol da organização criminosa, demonstrando, dessa forma, os fundamentos autorizadores para a interceptação telefônica e a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos dos terminais identificados, exceto em relação à pessoa de CÍCERA PATRÍCIA BEZERRA PEREIRA, esposa de "TOM", com relação a quem os



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

relatórios policiais não apontaram nenhum fato que demonstre seu envolvimento nos crimes investigados, a não ser o fato de ser esposa do líder da orcrim, razão pela qual tal decisão não se aplicará a ela.

Desse modo, entende-se que a presente medida pode ajudar a combater essa modalidade criminosa, tanto no sentido de se conseguir evitar a prática de crimes, como no sentido de se identificar e responsabilizar posteriormente seus autores, além de frear as ações delitivas perpetradas pela ORCRIM investigada.

Necessário se faz destacar que a interceptação telefônica é medida excepcional e subsidiária. Contudo, no presente caso, as provas dificilmente poderão ser obtidas por outros meios, haja vista a rotatividade dos telefones utilizados nos planejamentos das condutas criminosas, demonstrando, assim, a urgência da medida requerida.

Compreendo, portanto, que tais circunstâncias tornam extremamente árdua a produção de provas. Sendo assim, o Poder Judiciário deve conceder os instrumentos necessários para que as autoridades, dentro da estrita legalidade, possam efetuar as investigações necessárias, colher elementos suficientes de convicção e coibir a prática delituosa, garantindo assim a manutenção da ordem pública, que dentre outras coisas se impõe como medida indispensável para a manutenção da credibilidade dos órgãos que lidam com a Justiça.

A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n.º 9.296/96, tem natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (STJ, Resp 827.940/SP, Rel. Min, Laurita Vaz, DJU 03.03.08 e HC 20.087/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU 20.09.03).

In casu, tendo em vista que através dos meios tradicionais de investigações não seria possível o avançar em relação aos fatos criminosos ora relatados, o deferimento da medida de exceção se faz



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

necessário, posto que imprescindível para frear a atuação da organização criminosa, possibilitando seu desbaratamento, para coletar elementos probatórios suficientes para a elucidação dos crimes ora apurados, bem como para localizar os investigados.

Desse modo, verifico que o pleito prospera, pois os crimes investigados são punidos com pena de reclusão, bem como considerados de difícil elucidação, devendo o Poder Judiciário e o Ministério Público lançar mão de todos os instrumentos de proteção sociais investigativas, oferecendo resposta rápida e eficiente à sociedade.

ISTO POSTO, DEFIRO O AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E AS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, bem como a INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA dos CHIP's e IMEI's abaixo especificados, dos IMEI's vinculados aos números abaixo identificados, dos novos CHIP's que venham a ser usados nos respectivos IMEI's, bem como de todos os Terminais Móveis Celulares (TMC's) que estejam cadastrados no(s) CPFs abaixo indicados na data da efetivação da medida, pelo prazo de 15 (quinze) dias: [...]."

TRECHO DA DECISÃO ATINENTE AO SEGUNDO PERÍODO DE INTERCEPTAÇÕES (fls. 565/611 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001): "[...] Nesta toada, com fulcro nas disposições contidas na Lei nº 9.296/96, o deferimento da medida se justifica exatamente em situações como a que se apresenta nestes autos, em que, pelos meios ordinários de investigação, não se logra êxito na colheita de melhores elementos probatórios, servindo a medida, por conseguinte, para complementar os trabalhos de apuração dos fatos criminosos e identificar os demais participantes da organização criminosa.

De acordo com informações colhidas através das interceptações realizadas e relatadas no Relatório de fls. 424/528 (períodos de 30 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021, quanto as



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

operadoras Claro Vivo e Tim, e de 01 de outubro de 2021 a 16 de outubro de 2021, quanto a operadora Oi), bem como no Relatório de Investigação Complementar acostado aos autos às fls. 529/538, foi possível a identificação de novos alvos ligados à prática de diversos atos delituosos em contexto de organização criminosa, fazendo-se necessária a interceptação e a quebra do sigilo dos novos terminais que surgiram no decorrer das investigações e da renovação de alguns dos inicialmente interceptados.

Tendo em vista que através dos meios tradicionais de investigações não seria possível o avançar em relação aos fatos criminosos ora relatados, o deferimento da medida de exceção se faz necessário, posto que imprescindível para evitar a continuação da prática delitiva, bem como para possibilitar o desbaratamento da organização criminosa investigada e para coletar elementos probatórios suficientes para a elucidação dos crimes ora apurados.

Ante o exposto, considerando que não se faz presente qualquer dos óbices elencados nos incisos do art. 2º da Lei nº 9.296/96, AUTORIZO, com fulcro nos arts. 1º, 3º, II e 4º, caput, do mesmo diploma legal, O AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E A INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, bem como a INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA dos CHIP's e IMEI's abaixo especificados, dos IMEI's vinculados aos números abaixo identificados, dos novos CHIP's que venham a ser usados nos respectivos IMEI's, bem como de todos os Terminais Móveis Celulares (TMC's) que estejam cadastrados no(s) CPFs abaixo indicados na data da efetivação da medida, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, prorrogável por igual período, em caso de requerimento expresso da autoridade competente, que justifique a necessidade de continuidade da medida, nos moldes do art. 14 da Resolução nº 59/08, do CNJ, conforme exposto a seguir: [...]."



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

TRECHO DA DECISÃO ATINENTE AO TERCEIRO PERÍODO DE INTERCEPTAÇÕES (fls. 955/991 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001): "[...] Nesta toada, com fulcro nas disposições contidas na Lei nº 9.296/96, o deferimento da medida se justifica exatamente em situações como a que se apresenta nestes autos, em que, pelos meios ordinários de investigação, não se logra êxito na colheita de melhores elementos probatórios, servindo a medida, por conseguinte, para complementar os trabalhos de apuração dos fatos criminosos e identificar os demais participantes da organização criminosa.

De acordo com informações colhidas através das interceptações realizadas e relatadas nos Relatórios de fls. 424/528 (primeiro período) e Relatório de fls. 745/936 (segundo período), bem como no Relatório de Investigação Complementar acostado aos autos às fls. 529/538, constatou-se que alguns indivíduos já identificados anteriormente continuam a delinquir, bem como foi possível a identificação de novos alvos ligados à prática de diversos atos delituosos ligados ao tráfico de drogas, fazendo-se necessária a interceptação e a quebra do sigilo destes novos terminais, assim como da renovação de alguns dos inicialmente interceptados.

Tendo em vista que através dos meios tradicionais de investigações não seria possível o avançar em relação aos fatos criminosos ora relatados, o deferimento da medida de exceção se faz necessário, posto que imprescindível para evitar a continuação da prática delitiva, bem como para possibilitar o desbaratamento da organização criminosa investigada e para coletar elementos probatórios suficientes para a elucidação dos crimes ora apurados. Ante o exposto, considerando que não se faz presente qualquer dos óbices elencados nos incisos do art. 2º da Lei nº 9.296/96, AUTORIZO, com fulcro nos arts. 1º, 3º, II e 4º, caput, do mesmo diploma legal, O



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E A INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, bem como a INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA dos CHIP's e IMEI's abaixo especificados, dos IMEI's vinculados aos números abaixo identificados, dos novos CHIP's que venham a ser usados nos respectivos IMEI's, bem como de todos os Terminais Móveis Celulares (TMC's) que estejam cadastrados no(s) CPFs abaixo indicados na data da efetivação da medida, PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, prorrogável por igual período, em caso de requerimento expresso da autoridade competente, que justifique a necessidade de continuidade da medida, nos moldes do art. 14 da Resolução nº 59/08, do CNJ, conforme exposto a seguir: [...]."

De relevo destacar que VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO e RUZIEL RODRIGUES BATISTA não lograram demonstrar, de forma concreta, a realização de interceptação judicial nos respectivos terminais *fora* do período de 15 (quinze) dias, fixado nas decisões judiciais referidas. Lado outro, é cediço que **o período de duração da medida não varia, mas o início de sua implementação pode sofrer pequena variação** (como *in casu*, de um dia), conforme a forma de execução adotada por cada Operadora de Telefonia.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é uníssona, no sentido de que o prazo para a interceptação telefônica deve ser contado a partir de sua implementação pela Operadora, conforme ilustra o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 317 DO CP . ALEGADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ART. 4º DA LEI N. 9 .296/1996. PRAZO DE 24 HORAS. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE . ART. 5º DA LEI N. 9.296/1996 . TERMO INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. CONTAGEM A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

ESCUta. DEMORA DE 1 DIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL . RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Configura mera irregularidade a inobservância do prazo de 24 horas previsto no art . 4º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996 para o juiz decidir o pedido de interceptação telefônica, por se tratar de prazo impróprio. **2 . O prazo de 15 dias previsto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 conta-se da efetiva implementação da interceptação telefônica, não da data da prolação da decisão autorizadora.** 3. **Conforme o art. 6º da Lei n. 9 .296/1996, a operacionalização da interceptação telefônica pode demandar requisição de assistência e serviços técnicos especializados às concessionárias do serviço público, razão pela qual não é razoável exigir que o monitoramento se inicie no mesmo dia em que prolatada a decisão autorizadora ou em que liberada a captação do sinal pela operadora.** 4. O julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 5. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 552604 RO 2019/0376924-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022 – **GRIFOS NOSSOS**).

Em vértice diversa, o fato de a primeira e a terceira fases da Operação Policial terem se desenvolvido mediante interceptações que, de acordo com a Operadora, ocorreram em prazos de 16 (dezesesseis) dias – precisamente entre 30/09/2021 e 15/10/2021 (Operadoras Claro, Vivo e Tim) e 01/10/2021 e 16/10/2021 (Operadora Oi), quando da primeira; e entre 10/02/2022 e 25/02/2022 (Operadoras Claro, Vivo e Tim) e 11/02/2022 e 26/02/2022 (Operadora Oi), quando da segunda – **não significa**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

dizer que os áudios adotados como meios de prova tenham sido colhidos no curso do dia que extrapolou o interregno, e não no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido nas respectivas decisões, em consonância com a Lei de Regência, não sendo demasiado ressaltar que há corrente jurisprudencial do STJ admitindo a contagem do prazo em horas, e não em dias, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE PELO PRAZO DE 15 DIAS. PRAZO CONTADO EM HORAS A PARTIR DO EFETIVO IMPLEMENTO DA MEDIDA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. **1. Conforme já se pronunciou esta Corte, não há constrangimento ilegal na contagem em horas para o exato cômputo do prazo legal de 15 dias da interceptação telefônica . É dizer, iniciado às 22h do dia 1º, encerra-se o prazo legal às 22h do dia 16º, inclusive por uma questão técnica dos operadores informatizados dos órgãos de persecução, que adotam como termo inicial a hora e a data da implementação da ordem judicial, respeitando com exatidão o lapso de 15 dias.** Nesse mesmo sentido: RHC 34.349/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018 e HC 482 .171/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 9/4/2019. 2. Assim sendo, iniciada a interceptação dos diálogos no dia 1º/8/2018, às 22h50min, com término em 16/8/2018, às 21h26min, inexistiu o excesso alegado, pois respeitado o prazo legal de 15 dias, razão pela qual não se verifica a ilegalidade aventada . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 703072 RS 2021/0347587-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

28/04/2022 – GRIFOS NOSSOS).

Nada obstante, vaticina o STF que a contagem dá-se nos termos do art. 10, do CPP, senão vejamos:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO . CONTAGEM EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, DA LEI Nº 9 .296, DE 1996. NULIDADE DA COLETA DE CONTEÚDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 15 DIAS. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Julgamento conjunto dos recursos formalizados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. 2 . O art. 5º, inc. XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 3 . A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 5º, que a execução da medida de interceptação telefônica não pode exceder 15 dias, “renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. 4 . Inexistência de fundamento legal para a consideração do período em horas, devendo ser adotada a regra geral relacionada ao cômputo de prazos, sejam eles de natureza penal (art. 10 do Código Penal) ou processual (art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal). 5 . **No caso, por se tratar de medida restritiva de direito constitucional (de natureza material), ou seja, por repercutir na liberdade individual da pessoa, considerado o sigilo das comunicações, deve-se aplicar a regra do art. 10 do Código Penal, sendo o cômputo realizado em dias, desconsideradas as frações de hora, incluído o dia do começo.** 6. Agravos regimentais aos quais se



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

nega provimento .

(STF - RHC: 215903 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

Ainda que se adotasse, em tese, a compreensão mais restritiva sufragada pela Corte Suprema quanto à observância estrita do prazo legal das interceptações telefônicas, não se vislumbra, no caso concreto, fundamento idôneo para o reconhecimento da nulidade da prova.

Isso porque a suposta extrapolação temporal - circunscrita a um único dia e limitada ao primeiro e terceiro períodos da medida - não resultou na captação de quaisquer diálogos relacionados aos réus ora apelantes, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre o alegado vício e os elementos probatórios que embasaram a condenação.

Registre-se que Ruziel e Victor Hugo do Nascimento Honório sequer eram alvos da Operação, quando da primeira fase das interceptações telefônicas, tendo conversas captadas enquanto interlocutores, respectivamente, de "Turco" e "Veraldo". Nesse sentido, observam-se os registros dormitantes às fls. 446, 451 e 452 do procedimento nº 0262090-83.2021.8.06.0001, atinentes aos colóquios travados entre Francisco Everaldo Coelho da Silva ("Veraldo") e Vítor Hugo Honório ("Geraldinho"); e fls. 495 e 496 dos mesmos autos, relativos às conversas entre Lindomar de Carvalho Lima ("Turco") e Ruziel ("Tijolo").

Na segunda fase, a partir dos dados de telefonia celular, findaram ambos identificados, tendo as condutas individualizadas, com colóquios interceptados no curso dos quinze dias autorizados judicial e previamente, conforme relatório policial, precisamente às fls. 818/820 e 820/833 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001 , cujo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

excerto transcrevo a seguir (destaques no original):

"2.15 +55(85)9.9257-5074 (CLARO) – VITOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO (V. GERALDINHO)

O número utilizado pelo ALVO está cadastrado, na operadora CLARO, em nome de VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO, CPF 088.317.013-20, com endereço na Rua SANTA ADÉLIA 215, CENTRO, EUSÉBIO e ativado em 02/02/2020.

ALVO foi qualificado após ligação com a mãe e esta nomeá-lo como VITOR, mesmo nome do titular da linha em questão.

VITOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO, CPF 088.317.013-20, filho de CLAUDIANA FELIPE DO NASCIMENTO e FÁBIO DA SILVA HONÓRIO e nascido em 29/01/2001.

Foi observado que VITOR praticou algumas condutas relacionadas ao tráfico de droga, conforme visto nas transcrições dos áudios a seguir.
[...]"

"2.16 +55(85)9.8159-7652 (VIVO) – RUZIEL RODRIGUES BATISTA (V. TIJOLO)

O número utilizado pelo ALVO está cadastrado, na operadora VIVO, em nome de CARLOS HENRIQUE DA SILVA MACHADO, CPF 120.681.658-99, com endereço na RUA ROSANA, 4020, FORTALEZA e ativado em 13/09/2021.

TIJOLO foi identificado após informar o CPF em ligação com um interlocutor e de um segundo interlocutor ter citado seu nome RUZIEL em conversa com a irmã do ALVO.

Dessa forma, TIJOLO é RUZIEL RODRIGUES BATISTA, CPF 058.434.043-58, filho de CLEIDE RODRIGUES BATISTA e RAIMUNDO NONATO SOBRINHO e nascido em 02/09/1992. Em consulta ao sistema CONSULTA INTEGRADA/SSPDS-CE, RUZIEL responde procedimento



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

policial por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (INQUÉRITO – 28/2012 – DELEGACIA DO 30. DISTRITO POLICIAL) e tráfico ilícito de drogas (INQUÉRITO – 524/2017 – DELEGACIA DO 30. DISTRITO POLICIAL). Durante a interceptação telefônica, RUZIEL praticou uma intensa movimentação de drogas, tanto comprando quando vendendo, conforme áudios abaixo. Além disso, conversa sobre repasse de quantas significativas de valores para a compra de armas e drogas. Também relatam sobre a presença da polícia quando na região e da perda de uma arma de fogo. [...]."

Na terceira fase, diante dos indícios colhidos na segunda fase, nova representação policial pela medida de interceptação foi deferida (fls. 955/991 do processo nº 0262090-83.2021.8.06.0001), sobrevivendo a captação dos áudios, quanto a Vítor Hugo Honório, entre 11/02/2022 e 15/02/2022; nada sendo colhido com relação a Ruziel, apenas citado em diálogo de terceiros na data de 12/02/2022 (fls. 1132/1133 e 1089 do processo nº 0262090-83.2021.8.06.0001); tudo, portanto, antes do 16º dia, firmado em 25/02/2022.

A nulidade processual, como cediço, rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), exigindo demonstração concreta de prejuízo - o que manifestamente não ocorreu.

Assim, eventual mácula residual não teria o condão de comprometer a validade das interceptações realizadas dentro do período regularmente autorizado, tampouco de contaminar os elementos colhidos durante a plena vigência da medida judicial.

Consta, aliás, dos relatórios atinentes a cada uma das Operações, os prazos específicos das interceptações, segundo as Operadoras de telefonia, conforme se demonstra adiante (fls. 424/528; 745/936 e 1056/1274 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001):



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

OPERAÇÃO SINERGIA

RELATÓRIO 1º PERÍODO

Período analisado: 30/09/2021 a 15/10/2021 (Operadoras Claro, Vivo e Tim) e 01/10/2021 a 16/10/2021 (Operadora Oi)

OPERAÇÃO SINERGIA

RELATÓRIO 2º PERÍODO

Período analisado: 19/11/2021 a 03/12/2021 (Operadoras Claro, Vivo e Tim) e 22/11/2021 a 06/12/2021 (Operadora Oi)

OPERAÇÃO SINERGIA

RELATÓRIO 3º PERÍODO

Interceptação de Comunicações Telefônicas

SINERGIA – RELATÓRIO 3º PERÍODO

Processo: 0262090-83.2021.8.06.0001

Período analisado: 10/02/2022 a 25/02/2022 (Operadoras Claro, Vivo e Tim) e 11/02/2022 a 26/02/2022 (Operadora Oi)

É dizer: não há, de um lado, especialmente com relação aos dois apelantes em tablado, no que concerne ao primeiro e terceiro período de interceptações – únicos em que ultrapassados os 15 (quinze) dias – qualquer indicativo de colóquio colhido no 16^a dia, e, ainda que houvesse, eventual vício limitar-se-ia a esse único dia, não contaminando os anteriores, lastreados que se encontravam estes em elementos higídos.

Sobre a validade dos elementos de prova colhidos no curso do período de validade da interceptação, decidiu o STF: *"Esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº*



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

*625.263/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema RG nº 661 -, fixou a tese de que "são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações". Assim, seria possível a prorrogação da medida de monitoramento telefônico do recorrente, desde que autorizada judicialmente. **Não havendo decisão judicial permitindo a continuidade da interceptação telefônica, o material colhido a partir do 16º dia, inclusive, é ilícito.**"*
(STF - RHC: 215903 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024 - **GRIFOS NOSSOS**).

Em idêntica, perspectiva, colaciono julgados do STJ e deste Sodalício:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA EXISTENTE . PRAZO DE 15 DIAS RESPEITADOS. CONTAGEM REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESPREZOU AS FRAÇÕES DE HORA DO PRIMEIRO DIA, COMPUTANDO-O COMO UM DIA COMPLETO. METODOLOGIA ACEITA POR ESTA CORTE SUPERIOR. **AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE ANULA APENAS O ÚLTIMO DIA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA** . PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO PELO RECORRENTE DE QUE MODO AS DEMAIS PROVAS ESTÃO RELACIONADAS AO PERÍODO DE INTERCEPTAÇÃO ANULADO NA ORIGEM. RECUSO DESPROVIDO. 1 . Não prospera a alegação da defesa de que a interceptação telefônica foi o primeiro ato investigativo realizado. O caso, como consta do acórdão combatido, é de investigação na qual já se havia apurado a existência de indícios de irregularidade na sublocação de bens da massa falida, sendo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

o processo instruído com os documentos que indicavam a existência de desvios de valores. 2. Em atenção ao art . 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/96, a interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de produção de prova. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, cabe a parte demonstrar por quais outros procedimentos investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos delitos investigados, sendo que afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a adequação de tais meios demanda o aprofundado revolvimento fático probatório, vedado na via eleita . 3. No que diz respeito a execução da interceptação telefônica, a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que o prazo de contagem dos 15 dias da interceptação telefônica deve ser contado da implementação da medida. **4. A Corte de origem decidiu por anular apenas os trechos das interceptações telefônicas que extrapolaram os 15 dias da medida, considerados a partir do dia em que foi implementada a medida, ou seja, desprezando as frações de hora . Sobre as demais interceptações não recai qualquer dúvida de que respeitaram o prazo legal.** 5. O recorrente não logrou demonstrar de que modo as demais provas acostadas aos autos da ação penal derivavam do período da interceptação anulado pelo Tribunal de origem. Não havendo falar, portanto, em ilicitude das demais provas . 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 83539 SC 2017/0093149-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018 – **GRIFOS NOSSOS**).

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

INFORMAÇÃO COLHIDOS DENTRO DO PRAZO LEGAL . IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 . O impetrante busca a concessão da ordem a fim de que seja reconhecido constrangimento ilegal decorrente da nulidade das interceptações telefônicas que serviram de justa causa para o oferecimento da denúncia, seja porque há excesso de prazo nas interceptações telefônicas, seja porque existiam outros meio de prova disponíveis para se chegar a autoria do delito. 2. As interceptações telefônicas tiveram, ao menos numa análise preliminar, duração superior a 15 (quinze) dias, que foi o prazo máximo autorizado judicialmente para realização da referida medida (págs. 955/991 do processo nº 0262090-83 .2021.8.06.0001 ; medida investigatória) . 3. No entanto, não é possível concluir, com juízo de certeza necessário, o alegado excesso, pois não é possível identificar nos autos documento incontestado de que a interceptação tinha perdurado por tempo superior ao autorizado, tendo em vista que seria necessário saber exatamente o horário em que as interceptações começaram e encerraram. 4. A necessidade de saber o horário de início e de término é relevante em razão do entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há constrangimento ilegal na contagem em horas para o exato cômputo do prazo legal de 15 (quinze) dias da interceptação telefônica . 5. Independentemente do horário de início e fim das interceptações telefônicas, o relatório policial que serve como um dos elementos de justa causa para o oferecimento da denúncia faz referência a ligações telefônicas que ocorreram no dia 15 de fevereiro de 2022, ou seja, período em que não há divergência sobre a legalidade das interceptações telefônicas. 6. Nessa perspectiva, não há que falar em ilegalidade dos elementos de informações colhidos e materializados no "Relatório Técnico nº 023/2022/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE ; 18/02/2022" (págs . 59/79 da ação penal), visto que eles decorreram



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e dentro do prazo fixado na decisão. 7. **Eventual ilegalidade em decorrência da realização de interceptações telefônicas além do prazo autorizado judicialmente somente ensejam no reconhecimento da ilegalidade dos elementos colhidos depois do prazo autorizado, sem que isso contamine a prova legalmente autorizada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça** . 8. Quanto ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo Juízo que autorizou a interceptação telefônica não demonstra a imprescindibilidade da medida, conclui-se pelo não acolhimento. 9. A autorização da medida foi precedida de diversas diligências policiais que resultaram na prisão em flagrante de uma pessoa, bem como na apreensão de armas e drogas . Contudo, conforme se depreende da representação feita pela Polícia Civil, não seria possível prosseguir nas investigações sem a realização das interceptações telefônicas. 10. Além disso, como bem pontuado na decisão que autorizou a medida, a investigação recaía sobre grupo de pessoas organizadas para a prática de crimes, as quais se valem dos contatos telefônicos para planejar a atividade criminosa, dificultando qualquer meio comum de investigação. 11 . Ordem conhecida e denegada

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer a ordem de habeas corpus para denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 24 de setembro de 2024.

DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora
(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06262885420248060000 Eusebio, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

Portanto, não há violação à licitude da prova, e o material colhido foi



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

validamente utilizado na sentença, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

2. Da alegação de nulidade das interceptações em razão do trancamento da ação penal na denominada “Operação Sinergia 2”

Suscita a defesa, especialmente no recurso interposto por RUZIEL RODRIGUES BATISTA, a nulidade das interceptações telefônicas realizadas nos presentes autos sob o argumento de que esta Corte, ao julgar o Habeas Corpus nº 0622056-96.2024.8.06.0000, reconheceu a ilicitude das provas produzidas na denominada “Operação Sinergia 2”, determinando o trancamento da ação penal ali instaurada, o que, segundo sustenta, contaminaria a presente persecução penal por suposta identidade investigativa.

A tese não merece acolhimento.

É imprescindível, de início, delimitar com precisão o alcance do julgado proferido no mencionado *habeas corpus*. Naquele feito, reconheceu-se a nulidade das interceptações telefônicas porque, embora houvesse autorização judicial inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a captação das comunicações perdurou por 22 (vinte e dois) dias, sem qualquer decisão formal de prorrogação. O vício, portanto, residiu na extrapolação objetiva do prazo legalmente fixado, sem respaldo judicial, em afronta ao art. 5º da Lei nº 9.296/96, que exige autorização judicial específica e renovação motivada da medida excepcional.

Por oportuno, colho a ementa do acórdão prolatado nos autos do HC nº 0622056-96.2024.8.06.0000:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXCESSO DE PRAZO NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE FOI AUTORIZADA JUDICIALMENTE, MAS QUE EXCEDEU O PRAZO DE 15 DIAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.#BNMP

1. Trata-se dos autos de habeas corpus, com medida liminar para o trancamento de ação penal, impetrado em favor de DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Segundo a inicial, fls. 01/34, o paciente foi preso pela prática de delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.

2. Em síntese, o impetrante sustenta que não há justa causa que motive a ação penal, diante das nulidades que a maculam. Alega que as interceptações telefônicas que motivaram a prisão do paciente foram utilizadas além do prazo estabelecido em lei, portanto, sendo nulas e devendo ser desentranhas dos autos judiciais ou do inquérito policial, visto que fora o único meio de prova utilizado, citando a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ademais, o impetrante sustenta que o juízo a quo não analisou devidamente os argumentos da defesa, ferindo o art. 315, § 2º, inciso IV, do CPP. Alega, também, que não existem motivos ensejadores da prisão preventiva.

3. Acrescenta que nada de ilícito foi encontrado com o paciente no momento de sua prisão e na busca e apreensão. Além disso, afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, família, filhos, endereço fixo e trabalhava, até o dia anterior a sua prisão. O impetrante reclama o reconhecimento da nulidade das provas que subsidiaram a



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

denúncia, sob o fundamento de que o prazo legal para a realização das interceptações telefônicas não foi observado, qual seja o de 15 (quinze) dias. É preciso destacar que a interceptação telefônica, as quais estes autos reportam foram deferidas em 07 de abril de 2022 às fls. 447/481 dos autos de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 0225366-46.2022.8.06.0001, oriundos da operação policial denominada Operação Sinergia 2.

4. O impetrante alega a nulidade das interceptações telefônicas pela duração excedida ao determinado. No caso dos autos, **o impetrante alega que não houve nenhuma prorrogação** e, mesmo assim, a polícia extrapolou os limites determinados pelo juízo ultrapassando os dias permitidos na decisão inicial. Ora, o próprio relatório da Operação Sinergia 2 (fls. 486/583 – dos autos de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico) relata que o período analisado se deu nos dias 19/04/2022 a 04/05/2022 (no caso das Operadoras Claro, Vivo e Tim) e nos dias 25/04/2022 a 10/05/2022 (no caso da Operadora Oi), totalizando um período de 22 (vinte e dois) dias de interceptação.

5. O prazo para a interceptação telefônica é de 15 (quinze dias, segundo a dicção do art. 5º da Lei nº 9296/96. Passado esse prazo, admite-se prorrogação, sem limites de vezes, porém, sempre, mediante autorização judicial e da comprovação da indispensabilidade da medida como meio de prova. **Assim, compulsando os autos de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico, verifica-se que de fato a interceptação telefônica foi autorizada para os alvos indicados pela autoridade policial; entretanto, tal autorização se deu pelo período de 15 (quinze) dias, e não 22 (vinte e dois) dias, como determina a lei.**

6. Assim, constata-se a extrapolação ilegal do prazo para as interceptações telefônicas, que ocorreram com excesso de prazo, independentemente da autorização inicial pela autoridade competente no tocante ao prazo de 15 (quinze) dias, violando as exigências legais pertinentes. Portanto, ante ao excesso de prazo na realização da



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

interceptação telefônica, resta patente a ilicitude, por derivação, das provas obtidas em razão realização da interceptação telefônica, tratando-se, no presente caso, da aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada. Vale destacar que, em razão da ilicitude das provas colhidas, verifica-se a ausência de justa causa necessária para o oferecimento da denúncia.

7. A teoria dos “frutos da árvore envenenada” não se comporta apenas nos repositórios doutrinários, pois tem expressão normativa no art. 573, § 1º que claramente dispõe “A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência” (sic). Essas provas ilícitas devem, segundo regra positivada no art. 157 do mesmo Diploma Legal, ser desentranhadas do processo, in verbis: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.” (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

8. Ordem conhecida e concedida para reconhecer o excesso de prazo na interceptação telefônica e a nulidade da ação policial e determinar o trancamento da ação penal, sem prejuízo de que nova denúncia possa ser proposta com base em outras provas, que não sejam derivadas das reconhecidas aqui como ilícitas.

Para além de **sequer inexistir trânsito em julgado dessa decisão mandamental**, constata-se que a *ratio decidendi* de tal precedente assentou-se na inexistência de decisão prorrogatória e na consequente captação clandestina após o termo final autorizado, circunstância que ensejou o reconhecimento da ilicitude da prova originária e, por derivação, das provas subsequentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, com fundamento no art. 157 do CPP.

Todavia, a situação ora examinada não guarda identidade fático-processual



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

com aquela apreciada no *writ*.

A nulidade processual é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual somente se invalida o ato que contenha vício próprio e os atos que dele diretamente dependam (art. 573, § 1º, do CPP). Trata-se de sistema que repele a nulidade por contágio abstrato ou por mera afinidade temática entre investigações distintas. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nulidades não se presumem, devendo ser demonstradas concretamente, com a indicação do efetivo prejuízo (art. 563 do CPP - *pas de nullité sans grief*).

No caso em exame, **embora haja identidade nominal da operação policial, cuida-se de procedimento autônomo, com pedido próprio de interceptação telefônica, decisões judiciais individualizadas e relatórios investigativos específicos.** A autonomia das investigações decorre da própria estrutura do sistema acusatório, no qual cada medida cautelar probatória demanda análise judicial concreta e individualizada quanto à presença dos requisitos legais (*fumus commissi delicti* e *periculum in mora investigativo*).

Diversamente do que ocorreu na “Operação Sinergia 2”, nos autos que instruem a presente ação penal houve decisão inicial devidamente fundamentada autorizando a interceptação pelo prazo legal de 15 dias, seguida de decisões sucessivas de prorrogação igualmente fundamentadas, lastreadas nos relatórios produzidos no período anterior, nos quais se demonstrava a continuidade das atividades delitivas, a identificação de novos alvos e a imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações.

As decisões prorrogatórias transcritas nos autos evidenciam que o juízo de primeiro grau analisou concretamente a necessidade da renovação da medida, fazendo expressa referência aos relatórios de monitoramento e às novas diligências realizadas, afastando, assim, qualquer alegação de prorrogação automática ou desprovida de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

fundamentação idônea.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 661 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que são lícitas as sucessivas prorrogações de interceptações telefônicas, desde que devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstrem a necessidade da continuidade da medida. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que não há limite legal rígido quanto ao número de prorrogações, desde que cada renovação seja precedida de decisão motivada e demonstre a imprescindibilidade do meio probatório.

No caso vertente, inexistente qualquer demonstração de que as interceptações tenham ultrapassado o prazo autorizado em cada decisão judicial. Não há captação clandestina, não há lacuna decisória e não há dados obtidos fora do período validamente deferido.

A tentativa de importar a nulidade reconhecida em outro procedimento investigativo configura indevida ampliação dos efeitos subjetivos e objetivos de decisão proferida em *habeas corpus*, cuja análise se deu à luz de circunstâncias específicas e delimitadas daquele feito, sem efeito vinculante. A nulidade processual, como cediço, é regida pelo princípio da causalidade e pelo postulado da instrumentalidade das formas, **não se presumindo nem se estendendo automaticamente a procedimentos distintos**, sobretudo quando ausente identidade estrutural entre os vícios apontados, uma vez que os períodos de captação foram diversos.

A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe a existência de prova originária ilícita. Inexistindo ilicitude na prova matriz produzida nestes autos, não há que se falar em contaminação derivada. A prova aqui colhida decorreu de decisões judiciais válidas, fundamentadas e regularmente executadas, inexistindo qualquer elemento que indique violação às balizas da Lei nº 9.296/96 ou às garantias constitucionais do art. 5º, XII, da Constituição Federal.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Destarte, não se verifica qualquer liame jurídico apto a macular as interceptações telefônicas produzidas na presente ação penal pelo simples fato de outra investigação, ainda que com denominação semelhante, ter sido anulada por vício em procedimento específico a ela atinente, isso por decisão prolatada em habeas corpus, sem trânsito em julgado, muito menos efeito vinculante.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. Da alegação de quebra da cadeia de custódia

A preliminar de “quebra da cadeia de custódia” não prospera.

Com a reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019, o Código de Processo Penal passou a disciplinar, de maneira expressa, a cadeia de custódia como conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, desde o reconhecimento até o descarte, assegurando-se a rastreabilidade e a confiabilidade do elemento informativo (arts. 158-A e seguintes do CPP). Ainda que a Defesa, por vezes, invoque genericamente o “art. 158 do CPP”, é certo que o tratamento normativo específico da cadeia de custódia encontra-se nos arts. 158-A a 158-F, os quais descrevem as etapas (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte), bem como exigem documentação apta a demonstrar quem teve contato com o vestígio, quando, em que condições e com que finalidade.

É importante delimitar, tecnicamente, o alcance do instituto. Cadeia de custódia não se confunde com “cadeia formal de juntada” de peças, tampouco se presta a impor um formalismo paralisante à investigação. Sua função é assegurar integridade, autenticidade e rastreabilidade do vestígio, de forma que eventual discussão sobre lacunas procedimentais repercute, em regra, no peso e na credibilidade do meio probatório, e não, automaticamente, em sua inadmissibilidade.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Nessa linha, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a alegada quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual por si só, mas matéria ligada à eficácia/valoração probatória, exigindo demonstração de prejuízo concreto - o que se harmoniza com o regime das nulidades no art. 563, do Código de Processo Penal (*pas de nullité sans grief*), evitando que se proclame invalidade sem que se evidencie efetivo comprometimento da confiabilidade do elemento probatório ou cerceamento ao contraditório. Confira-se, por oportuno, precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA APREENSÃO DE CELULAR . QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO . I. Caso em exame¹. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual a parte agravante alega ilegalidade na apreensão de aparelho celular por ausência de especificação no mandado de busca e apreensão, nulidade do relatório policial por não ter sido confeccionado por peritos oficiais, e quebra da cadeia de custódia da prova. II . Questão em discussão². A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de aparelho celular sem especificação no mandado de busca e apreensão é válida. 3. Outra questão em discussão consiste em saber se a quebra da cadeia de custódia da prova configura nulidade processual .III. Razões de decidir⁴. A jurisprudência consolidada entende que o mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado e delimitado quanto ao local da diligência e sua finalidade.⁵ . **A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

adulteração ou prejuízo concreto.6. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas. IV . Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. O mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado . **2. A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto.**".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 152 .676/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 24 .08.2021.

(STJ - AgRg no HC: 944705 PB 2024/0343643-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, **T5 - QUINTA TURMA**, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. **1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.** 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".

3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF, Data de Julgamento: 15/04/2024, **T6 - SEXTA TURMA**, Data de Publicação: DJe 18/04/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

Aplicando-se tal compreensão ao caso, observa-se que a insurgência defensiva permanece em nível abstrato: aponta, em linhas gerais, que as provas teriam “origem em outro procedimento”, que teria havido “provas derivadas”, “mídias/áudios” e “mensagens”, mas não indica, com precisão, qual vestígio específico teria sido adulterado, qual etapa (coleta, acondicionamento, extração, armazenamento, transporte, processamento) teria sido violada, quem teria praticado o ato irregular, em que medida isso teria comprometido a autenticidade do conteúdo, nem, sobretudo, qual prejuízo concreto teria recaído sobre o exercício da ampla defesa - por exemplo, impossibilidade de acesso, impossibilidade de perícia, inconsistência material entre o que foi transcrito e o que consta da mídia, ausência de hash/assinatura digital quando existente, ruptura comprovada do histórico de manuseio, ou qualquer outro dado objetivamente verificável.

Além disso, convém destacar que, em investigações lastreadas em interceptação telefônica e telemática, a cadeia de custódia não incide apenas sobre um “objeto físico”, mas sobre registros e arquivos digitais (áudios, relatórios, extrações, mídias). O que se exige, nessa hipótese, é a preservação de trilhas mínimas de rastreabilidade: identificação do procedimento, do alvo/terminal, do período autorizado, do sistema utilizado, do responsável pela guarda, e a possibilidade de a Defesa, em contraditório, confrontar o conteúdo (mídias/relatórios) e requerer



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

diligências, inclusive perícia, se entender necessário. Se o que se tem é divergência interpretativa sobre o sentido de conversas (“coisas”, “ferro” etc.), isso é debate de mérito, não demonstração de manipulação ou ruptura de integridade do vestígio.

A Resolução nº 59/2008 do CNJ, por sua vez, ao disciplinar procedimentos e rotinas de interceptações, reforça exatamente a ideia de controle judicial, delimitação temporal, necessidade de requerimento expresso para continuidade e organização do fluxo de informações, de modo a compatibilizar a colheita do dado com a preservação do sigilo e com a posterior submissão ao contraditório. Aqui, não se identificam elementos concretos de violação a tais diretrizes que, por si, infirmem a confiabilidade do material: as decisões autorizativas e suas renovações foram formalmente proferidas, os períodos foram delimitados, e o conteúdo foi vertido a autos por relatórios, com possibilidade de impugnação e de requisição de acesso pela Defesa, o que afasta, ainda mais, qualquer presunção automática de ilicitude.

Por fim, a alegação de que haveria “serendipidade” (encontro fortuito de provas) não conduz, por si, à invalidação. A serendipidade é fenômeno típico em diligências lícitas: no curso de uma medida regularmente autorizada para apurar determinados fatos e pessoas, podem emergir informações sobre outros agentes e condutas conexas. Em termos técnico-processuais, o encontro fortuito não é sinônimo de prova ilícita; ao contrário, desde que a diligência originária seja válida e que o material obtido seja submetido a controle judicial e ao contraditório, o que se discute é, novamente, o nexo de pertinência, a utilização e a valoração do conteúdo - não uma nulidade automática por “origem derivada”. Se a Defesa pretendesse sustentar contaminação, deveria demonstrar que a prova matriz é ilícita (o que não se verifica no ponto) e, além disso, apontar de forma concreta a derivação necessária e inevitável, nos termos da disciplina do art. 157 do CPP, o que também não ocorreu.

Assim, à luz do regime legal (CPP, arts. 158-A e ss.) e das balizas administrativas do CNJ (Resolução nº 59/2008), bem como do entendimento do STJ



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

acima transcrito, conclui-se que a alegação defensiva não ultrapassa o plano da impugnação genérica, sem demonstração de prejuízo concreto e sem individualização do vestígio e da ruptura alegada, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, remanescendo a discussão, quando muito, ao âmbito da valoração probatória no mérito.

4. Das alegações de cerceamento de defesa: ausência de transcrição dos diálogos interceptados na denúncia e nos memoriais; e suposta falta de acesso tempestivo da defesa aos dados captados

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Vítor Hugo do Nascimento Honório, fundada (a) na ausência de transcrição integral dos diálogos interceptados na denúncia e nos memoriais e (b) na suposta falta de acesso tempestivo da Defesa aos dados captados.

Inicialmente, consabido que, segundo a jurisprudência do STJ: "*A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia*" (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Ainda assim, sob o prisma jurídico, é necessário consignar que não há exigência legal de degravação integral das interceptações telefônicas como condição de validade da prova ou da própria denúncia. O art. 41 do CPP impõe à peça acusatória a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não a transcrição exaustiva do acervo probatório. A prova é a própria mídia (registro digital do conteúdo captado), sendo a degravação mera forma de representação escrita, de caráter auxiliar. Nessa senda, aliás, remansosos os julgados do STJ:



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA . EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. Conforme entendimento desta Corte, é prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, no entanto exige-se a disponibilização integral dos diálogos obtidos às partes. 2 . O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que, uma vez garantidos às partes do processo o contraditório e a ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, não há vedação para sua utilização. 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva . Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável" (AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de**



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

6/5/2022). 5. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2153908 SP 2022/0192240-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 24/10/2023 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967), FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993) E CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . PRORROGAÇÃO. REANÁLISE DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. **TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. DESNECESSIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.** MENÇÃO A INVESTIGADO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO . JUÍZO DE ORIGEM, AO CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA, DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS . NOVA ALEGAÇÃO DE NULIDADE BASEADA EM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2 . Acerca da interceptação telefônica, o Tribunal de origem considerou válida a fundamentação expendida para fins de prorrogação da medida investigatória, pois esta foi necessária e definitiva para a apuração dos delitos e identificação dos seus autores, haja vista a



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

demonstração dada pelas investigações. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. **3 . Verificou-se também que, desde o oferecimento da denúncia, todo o conteúdo probatório (relacionado com as interceptações telefônicas) estava disponibilizado nos autos. Ademais, mesmo que assim não fosse, é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhes digam respeito, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça.** 4. Revelou-se, ainda, que, no início das investigações, não existiam elementos suficientes para se firmar o convencimento acerca da possível participação do detentor do foro por prerrogativa de função na prática dos crimes em questão . Somente com o desenrolar da diligência é que surgiram indícios concretos acerca da real possibilidade do envolvimento do recorrente com os delitos cometidos, fato que ensejou o deslocamento de competência, pelo Juízo de origem, para o respectivo Tribunal. 4.1 Consoante entendimento desta Corte, a captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor do foro especial com a prática delitiva. 5 . No tocante à alegação de violação do direito de defesa em virtude da reabertura da instrução criminal e da juntada de documentos referentes à ação penal correlata, o Magistrado decidiu pela reabertura da instrução, determinando a intimação do réu para que se manifestasse sobre as provas que pretendia produzir. Nisso, a Defesa apresentou rol de testemunhas (Evento 647), sendo realizadas



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

audiências para ouvi-las (Evento 707 - TERMOAUD2879, VÍDEO3061-3063 e Evento 711 -TERMOAUD2889, VIDEO3064), tendo o procurador dispensado a reinquirição do réu. Posteriormente, o Juiz a quo intimou as partes para apresentar as alegações finais (Evento 714 - DESP2891). O representante do Ministério Público ratificou as derradeiras alegações apresentadas anteriormente (Evento 718 - PET2895) e a Defesa, embora devidamente intimada (Evento 719), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentá-las (Evento 722 - CERT2899) . Desse modo, não há falar em ofensa ao devido processo legal, porquanto lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa.5.1 Evidencia-se, assim, que houve o devido exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente, quando da reabertura da instrução criminal e juntada dos documentos relacionados à ação penal correlata (que apurava os mesmos fatos em questão). Por sinal, houve manifestação da Defesa a respeito das provas que pretendia produzir, sendo oportunamente realizada audiência para a oitiva de testemunha arrolada por ela .5.2 Ademais, esta Corte entende que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). No mais, a nulidade não foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art . 571, II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais. 6. A nova alegação defensiva de nulidade, baseada em foro por prerrogativa de função, não foi aventada no recurso especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental. 7 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2409319 SC 2023/0249085-7, Relator.: Ministro



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO . CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS . DESNECESSIDADE. MATERIAL DISPONIBILIZADO À DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que autoriza a interceptação telefônica não precisa ser exaustiva, mormente se considerado haver extenso acervo probatório indicativo da prática de ilícitos penais, como no caso em tela, em que os agentes foram reconhecidos por vítimas das concussões, além de haver extenso histórico de averiguações por abuso de autoridade. **2 . A transcrição na íntegra das interceptações telefônicas é despicienda, mormente quando disponibilizado seu teor na integralidade à defesa, como no caso em tela (Precedentes).** 3. Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório. 4 . Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "as decisões questionadas demonstram de forma clara as razões que motivaram a interceptação das comunicações telefônicas e a quebra do sigilo dos dados de todos os numerais constantes no celular do denunciado Marcelo Augusto Afonso, nos termos dos artigos 4º da Lei n. 9.296 96 e 93, IX. da Constituição Federal, tendo o magistrado demonstrado a existência de fortes indícios de participação dos acusados em crimes apenados com reclusão, bem como a imprescindibilidade da medida para se chegar aos envolvidos



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

nos delitos práticos pela organização criminosa . [...] Extrai-se dos autos que ora recorrente foi investigado diversas vezes pela Corregedoria da Polícia Civil por possuir personalidade dissonante voltada a condutas ilegais e agressivas e, ao que tudo indica, integra organização criminosa com divisão informal de tarefas que visa obter direta e indiretamente, vantagem de natureza econômica, mediante cometimento de crimes de corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro". 5. Agravo regimental desprovido, na linha do parecer ministerial.

(STJ - AgRg no RHC: 125733 SP 2020/0087270-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - **SEXTA TURMA**, Data de Publicação: DJe 26/11/2021 – **GRIFOS NOSSOS**).

Em investigações complexas, com múltiplos investigados e elevado volume de interceptações, a transcrição integral revela-se, além de desnecessária, contraproducente, desde que os trechos relevantes estejam destacados e as mídias originais permaneçam acessíveis às partes - exatamente o que ocorreu no presente caso.

Em outras palavras, a indicação, na inicial acusatória (fls. 851/1022), dos trechos relevantes e dos elementos de informação coligidos, com remissão aos relatórios e mídias, satisfaz o *standard* de imputação, desde que possibilite o contraditório e a ampla defesa - o que, no caso, se encontra preservado.

A degravação (transcrição) tem natureza de meio de facilitação da compreensão e do manuseio do conteúdo, mas não constitui requisito de validade do meio de obtenção de prova nem condição de procedibilidade da ação penal. A prova é o próprio registro (mídia/arquivo), sendo a transcrição uma forma de representação do conteúdo, sujeita, inclusive, a equívocos humanos, razão pela qual a centralidade reside na disponibilização das mídias originais e na possibilidade de verificação pelas partes.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Por isso, em investigações extensas, é usual - e juridicamente adequado - que se proceda à transcrição seletiva dos diálogos pertinentes ao objeto da imputação, sem prejuízo de que a Defesa, querendo, indique trechos específicos para conferência, complementação, perícia ou reprodução em audiência.

No ponto, os autos revelam circunstância fática incompatível com a tese de restrição defensiva: por decisão de fl. 1292, prolatada em 09/09/2022, o magistrado primevo determinou o levantamento do sigilo processual, franqueando acesso amplo às partes e seus procuradores. Ou seja, superada a fase em que o segredo de justiça se justificava para resguardar a eficácia da investigação, houve abertura formal do conteúdo, removendo-se qualquer óbice ao exame integral do material interceptado.

A própria sentença enfrentou a questão com clareza, consignando - à fl. 2687 - que:

"Quanto à preliminar de ausência de transcrição integral dos áudios interceptados, referente à degravação das conversas telefônicas, considerando que se trata de investigação finalizada no ano de 2021, abrangendo diversos meses de ligações e que os trechos relevantes estão destacados não apenas na denúncia, mas também nos relatórios de inteligência acostados aos autos, indeferimos a preliminar suscitada, considerando que não trará qualquer benefício ao feito. Ademais, as mídias com as conversas interceptadas estão à disposição tanto da defesa quanto da acusação, o que garante o princípio da ampla defesa e do contraditório".

O trecho evidencia dois fundamentos técnico-processuais convergentes: (i) razoabilidade/proporcionalidade quanto à inutilidade de uma transcrição integral, diante do volume e do fato de que os excertos relevantes já estavam destacados nos relatórios e na denúncia; e (ii) ausência de prejuízo, porque as mídias permaneceram



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

disponíveis às partes, assegurando contraditório efetivo.

E aqui reside o ponto dogmático decisivo: mesmo em se tratando de nulidade processual, vigora a máxima *pas de nullité sans grief* - não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. A Defesa, para sustentar cerceamento, precisaria apontar, de modo minimamente individualizado, qual dado lhe foi sonegado, por quanto tempo, em qual fase processual, e de que forma isso comprometeu a estratégia defensiva (por exemplo: impossibilidade de impugnar diálogo específico, de requerer diligência, de contraditar relatório, de formular quesitos periciais, de preparar interrogatório/testemunhas). Nada disso é demonstrado.

Ao revés, o contexto processual indica que a controvérsia foi manejada tardiamente e de modo genérico.

Durante toda a instrução processual e na fase de diligências complementares, as Defesas não arguíram qualquer suposta restrição de acesso às provas, tampouco formularam requerimento específico de vista técnica das mídias ou apontaram impossibilidade concreta de consulta. Não houve impugnação quanto à indisponibilidade de arquivos, negativa de fornecimento de cópias ou qualquer obstáculo operacional.

Além disso, não foi requerido exame pericial das mídias interceptadas, seja para aferir autenticidade, integridade, edição ou qualquer vício técnico. Se houvesse dúvida real quanto à integridade do material, a via adequada seria a postulação de perícia, nos termos do art. 159 do CPP, o que não ocorreu. A ausência de tal iniciativa reforça que não houve efetivo prejuízo à defesa técnica.

Também se observa que a suposta restrição de acesso não foi sequer arguida por Vítor Honório em suas alegações finais (fls. 2484/2505), surgindo como objeto de questionamento apenas nos memoriais dos corréus Francisco Lucas e Paulo Henrique (fls. 2545/2571) - os quais, por sua vez, não reiteraram a matéria em sede recursal. Tal



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

circunstância evidencia que a alegação não se consolidou como vício estrutural do processo, mas como insurgência genérica posteriormente construída.

Some-se a isso que a abertura de acesso determinada em 09/09/2022 não foi impugnada por meio idôneo com demonstração de obstáculo concreto (indeferimento de vista, negativa de cópias, indisponibilidade técnica de mídias, impossibilidade de extração/consulta, etc.), ao contrário: consta, nos autos da representação pela quebra dos sigilos (processo nº 0262090-83.2021.8.06.0001), precisamente às fls. 1403/1405, registros da realização de carga e devolução da mídia da Operação Sinergia por advogada. Assim, faltam os elementos mínimos para transformar uma discordância sobre o “modo ideal” de apresentação do conteúdo (degravação integral) em violação efetiva ao contraditório.

Em síntese, observa-se que a denúncia e os memoriais não estavam obrigados a trazer a transcrição integral das interceptações, sendo suficiente a indicação dos trechos pertinentes à imputação, com a correspondente disponibilização das mídias para exame direto pelas partes. Houve, ademais, decisão expressa de levantamento do sigilo processual, proferida à fl. 1292 em 09/09/2022, assegurando amplo acesso aos autos e ao conteúdo interceptado. A própria sentença consignou, à fl. 2687, que as mídias permaneciam à disposição da acusação e da defesa, ressaltando a inutilidade prática de uma degravação integral diante do volume do material e da existência de relatórios destacando os diálogos relevantes. Soma-se a isso o fato de que não houve demonstração de prejuízo concreto, sendo significativo que a matéria sequer foi suscitada por Vítor Honório em suas alegações finais, tampouco reiterada em apelação pelos corréus que a haviam mencionado em memoriais, o que fragiliza ainda mais a alegação de cerceamento.

Por tais razões, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se ao exame das teses de mérito deduzidas nas apelações interpostas pelos acusados, que, em linhas gerais, versam sobre:

- a)** insuficiência de provas e pedidos de absolvição (art. 386, incisos II, IV, VI e VII, do CPP);
- b)** ausência de materialidade do crime de tráfico diante da inexistência de apreensão de drogas;
- c)** afastamento do delito de associação para o tráfico por ausência de estabilidade e permanência;
- d)** aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
- e)** revisão da dosimetria, especialmente quanto à exasperação das penas-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas;
- f)** modificação de regime prisional.

As teses serão examinadas, inicialmente, de forma conjunta quanto ao conjunto probatório e, em seguida, de maneira individualizada quanto às peculiaridades subjetivas e dosimétricas de cada apelante.

1. Dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

As defesas de Ruziel Rodrigues Batista, Vítor Hugo do Nascimento Honório, Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, Antônio Pereira Maciel Neto, Leonardo Nascimento dos Santos, Paulo Henrique Façanha Lima, Francisco Lucas Porto Euclides e Ana Beatriz Lima Sombra sustentam, em síntese, que a condenação teria se baseado exclusivamente em interceptações telefônicas, sem apreensão de substâncias entorpecentes, inexistindo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas.

O argumento não prospera.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

1.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006)

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve tipo penal misto alternativo (ou de ação múltipla), contendo diversos núcleos verbais autônomos. Basta a prática de qualquer deles para consumação do delito.

A objetividade jurídica é a tutela da saúde pública e da paz social, o que justifica a técnica legislativa expansiva.

A consumação ocorre com a prática de qualquer núcleo, independentemente da efetiva difusão da droga.

A controvérsia que comumente se estabelece - e que também se projeta nos presentes autos - diz respeito à necessidade ou não da apreensão física da substância entorpecente.

Do ponto de vista dogmático, a materialidade do delito de tráfico exige a demonstração de que a conduta recaiu sobre substância entorpecente ou equiparada; houve prática de ao menos um dos núcleos típicos; a finalidade não era exclusivamente o consumo próprio.

A apreensão física constitui meio de prova privilegiado, mas não ontologicamente indispensável em toda e qualquer hipótese.

Tanto isso é verdade que o STJ é pacífico em reconhecer que, **de maneira geral**, interceptações telefônicas, por se tratarem de provas irrepetíveis, são suficientes para embasar condenação, notadamente quando harmônicas com os depoimentos prestados em juízo, senão confirmam-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART . 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO .



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS A PARTIR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . POSSIBILIDADE. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. In casu, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a partir da reavaliação da conjuntura fática delimitada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. **2 . Tratando-se a interceptação telefônica de prova de natureza cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a condenação dos acusados com base apenas em tal elemento probatório.**2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet, é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos gravados, porquanto não se insurgiram em relação à esse fato . 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO . MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES . 2. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS IRREPETÍVEIS . EXCEÇÃO TRAZIDA NO ART. 155 DO CPP. 3. DOSIMETRIA DA PENA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

SE NEGA PROVIMENTO .1. A revisão criminal foi apenas parcialmente conhecida, porquanto se considerou não ser possível "se utilizar desta actio como sucedâneo de novo recurso de apelação em relação às teses absolutórias, o que é de todo inconcebível no ordenamento processual penal".- "A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art . 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos" (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008). (AgRg no HC n . 815.580/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.) 2. Ainda que assim não fosse, ficou devidamente consignado que a condenação se embasou em amplo arcabouço probatório, não havendo se falar, ademais, em ilegalidade no uso das interceptações telefônicas realizadas na fase extrajudicial, ainda que fossem as únicas provas dos autos, porquanto se trata de provas irrepetíveis, expressamente excepcionadas pelo art . 155 do Código de Processo Penal.- **"A interceptação telefônica ou telemática é prova que não se reproduz em juízo, embora efetuada na fase de investigação, porque a repetição seria absolutamente inócua, razão pela qual ela não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório".** (AgRg no HC n . 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) 3. No que concerne à dosimetria, a pena do agravante foi fixada em 8 anos de reclusão para o crime de **tráfico** e em 5 anos de reclusão para o crime de **associação para o tráfico**, haja vista se tratar



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

de tráfico de cocaína, em grande escala (negociação de R\$ 15 .000,000), realizada pelo paciente de dentro de estabelecimento prisional, por meio de "celular ilicitamente ali ingressado", além de se tratar de reincidente específico.- A exasperação da pena está efetivamente fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais desbordam dos elementos próprios do tipo penal. Ademais, não se tratando de mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada circunstância, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, verifica-se a efetiva observância ao princípio da proporcionalidade e, também, ao elementar senso de justiça.4 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 840698 MT 2023/0258652-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2023 – **GRIFOS NOSSOS**).

Entrementes, o mesmo Tribunal da Cidadania assentou o entendimento no sentido de que, diferente do que ocorre no tocante aos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, a condenação especificamente pelo delito de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) implica a necessária apreensão de substâncias entorpecentes, para a comprovação da materialidade do tráfico, quando inexisterem outros elementos robustos que identifiquem, com segurança, a natureza da substância. Sob esse norte de ideias, iterativos os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Na hipótese, embora a acusação aponte que a existência de provas capazes de manter a condenação imposta pela



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

instância ordinária, não houve apreensão de drogas, razão pela qual não há demonstração da materialidade delitiva. 2. **"A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, 'embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados' (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023)"** (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 787107 MG 2022/0376485-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - **SEXTA TURMA**, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

em PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

ACERVO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. **1 . Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição. 2. Inobstante a não apreensão de entorpecentes, o acervo probatório carreado aos autos permite manter hígida a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Saliente-se, nesse contexto, o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido que para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedente. 3. Agravo regimental provido em parte.**

(STJ - AgRg no HC: 968156 ES 2024/0474287-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - **QUINTA TURMA**, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

De outro lado, sob perspectiva sistemática, o STF tem afirmado que a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, especialmente quando: há interceptações revelando negociação específica de drogas; há identificação de valores compatíveis com comércio ilícito; há linguagem técnica reiterada própria do narcotráfico; há contextualização dentro de organização estruturada.

O que se exige, em rigor, é prova segura da existência da droga como objeto material do delito, ainda que por prova indireta robusta. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. **Tráfico de drogas. Materialidade do delito . Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas . Prova apta, autônoma e**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1 . A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3 . Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 00000000000001563311 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/09/2025, **Segunda Turma**, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. **2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes.** 3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, **Primeira Turma**, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024 – **GRIFOS NOSSOS**).



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

No mesmo diapasão, orientam-se julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDIVIDUADAS. TIPO PENAL MÚLTIPLO. PRECEDENTES. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DA CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTIFICATIVA GENÉRICA OU INERENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 5. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Paulo Henrique Xavier da Silva em face da sentença prolatada pelo colegiado de juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que o condenou por infração aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, absolvendo-o das condutas descritas nos arts. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/13, com base no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se é possível o cabimento da absolvição por tráfico de drogas, diante da ausência de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

apreensão de drogas; ii) o cabimento da absolvição pelo delito de associação para o tráfico, ante a insuficiência de provas de estabilidade e permanência; iii) a possibilidade de redução das penas-base por inidoneidade de fundamentação da dosimetria; iv) se é cabível a modificação para regime inicial menos gravoso de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. **No que concerne à materialidade do crime de tráfico de drogas, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de é imprescindível a apreensão de droga para justificar a condenação. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem adotado posicionamento diverso, firmando entendimento de que a ausência de apreensão de drogas não implica absolvição por falta de materialidade, desde que outros elementos de prova demonstrem a ocorrência do crime. 4. No caso, mesmo não tendo havido apreensão de droga alguma, as interceptações telefônicas mencionaram termos comumente associados ao comércio espúrio de entorpecentes (¿brita¿ ¿ crack ¿ e ¿pó¿ ¿ cocaína), além de transações financeiras. Diante disso, descartar a materialidade do crime apenas pela ausência de apreensão de drogas seria ignorar a complexidade da investigação e, como meio de prova, a relevância das interceptações telefônicas** que identificaram, entre outras coisas, a atuação do ¿GRUPO 1 ¿ JOÃO NETO, grupo comandado por JOÃO VAZ DE SOUSA NETO atua criminosamente, com a utilização de armas de fogo, no bairro BOM JARDIM e adjacências, e tem como atividade principal o tráfico ilícito de drogas¿. 5. Não há margem para decretação da absolvição do acusado pelo crime de associação para o tráfico, uma vez que existem robustos indícios de que se associou, de modo coeso, permanente, estável e em uma conjunção de esforços, para a prática reiterada de tráfico de drogas, sobretudo porque suas versões apresentadas se encontram dissociadas das provas advindas do conteúdo da quebra do sigilo telefônico realizada nos aparelhos



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

celulares apreendidos. 6. Quanto à dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente fazendo considerações genéricas e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, o que não se admite. 7. Tendo o réu sido condenado por associação para o tráfico, denota-se inconcebível a concessão do tráfico privilegiado, pois esse requer a não dedicação a atividades criminosas. 8. Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena, em razão do art. 33, § 2º, *in fine*, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/CE, Apelação Criminal - 0808238-95.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 29/07/2025, data da publicação: 30/07/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA DO CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DOS RELATOS POLICIAIS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE PROVA. DESCABIMENTO. TESE DA DECLASSIFICAÇÃO. CONDUTA DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE DROGAS. VOLUMES E QUANTIAS CONSIDERÁVEIS NO NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO EXCLUSIVA DE USUÁRIO. ADMISSÃO DA FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. DESCABIMENTO. TESE DA REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA ESCOLHA DA REDUÇÃO. SUPORTE NA PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS CONSEQUÊNCIAS PENAIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Incriminado Wenderson Carlos Borges Maia contra a Sentença de fls. 406/415, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Delitos Tóxicos da Comarca de Fortaleza/CE, que o condenou pela prática do



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

delito vincado no Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Lei Antidrogas), culminando nas penas definitivas de 3 (três) anos de reclusão acrescidos de 300 (trezentos) dias-multa, sob regime aberto. Impõe destacar que a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As seguintes questões estão em discussão: (a) Verificar se a prova coligida é suficiente para manter a condenação, notadamente pela ausência de apreensão da droga propriamente dita; (b) Verificar se a prova coligida teria o condão de assentar a figura do usuário de drogas e (c) Verificar se há possibilidade, pelo que foi obtido e diante da jurisprudência empregada ao tema, de aplicar a fração redutora máxima do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova técnica, obtida mediante a apreensão de aparelho celular e de interceptações telefônica, bem como a prova oral, mediante a oitiva de Delegado responsável pelo caso, apontam para o fato de que o Acusado fora, diversas vezes, protagonista da negociação de drogas, discutindo quantias consideráveis de dinheiro e volumes importantes de drogas e se valendo de jargão específico do narcotráfico. A ausência de apreensão da droga propriamente dita não afasta a materialidade, visto que os outros meios legítimos de provas são capazes de indicar a consumação de outros núcleos do tipo penal. Além disso, deve-se respeitar a presunção juris tantum de veracidade dos relatos providos por agentes públicos. 4. A tese da desclassificação não merece respaldo: as testemunhas ouvidas não indicaram a condição de usuário, sendo que é incumbência da Defesa comprovar, mediante o Art. 156 do Diploma Processual Penal, essa condição exclusiva. Além disso, a prova dos Autos converge para assinalar o Acusado como sendo protagonista de transações de drogas, que movimentavam volumes consideráveis de dinheiro e substâncias. Por fim, diga-se que, para fins condenatórios, admite-se a figura do usuário-traficante, sendo aquele que, além de comercializar, faz uso dos entorpecentes. 5. Na dosimetria,



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

estando acertada a admissão do tráfico privilegiado, indica-se que a escolha da fração de 2/5 (dois quintos) encontra supedâneo nas características da conduta do Acusado: A prova dos Autos foi no sentido que o Acusado movimentava valores significativos nas aquisições de drogas √ R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para cocaína de menor qualidade e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cocaína de maior qualidade √, o que, por sua vez, denota intensa atuação no tráfico (imagine o volume por ele movimentado num mês, por exemplo). Tal situação não foi utilizada para elevar a pena-base, mas pode servir de norte para a escolha da fração redutora da benesse em comento. Afinal, não se experimenta bis in idem. Pena final: 3 (três) anos de reclusão acrescidos de 300 (trezentos) dias-multa, sob regime aberto. Substituição da pena corporal para 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: **1. A ausência de apreensão de droga não afasta a materialidade do crime caso haja outros meios legítimos de prova que demonstrem a execução de qualquer dos núcleos do tipo penal;** 2. As características da conduta do Acusado √ com transações de volumes consideráveis de droga e de dinheiro √ afasta a figura do mero usuário e 3. Havendo intensa movimentação de entorpecentes, tem-se aspecto capaz de nortear, sem bis in idem, a escolha da fração redutora do Art. 33, parágrafo 4º Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.343/2006, Arts. 33 e 42; Código Penal Brasileiro, Art. 59 e Código de Processo Penal, Art. 617 Jurisprudências relevantes citadas: Supremo Tribunal Federal, HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024; Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Processo nº. 0171613-19.2018.8.06.0001 Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Comarca: Fortaleza Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Data do julgamento: 05/12/2023 Data de publicação:



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

06/12/2023; Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Processo nº. 0007717-33.2016.8.06.0140 Relator(a): MARIA EDNA MARTINS Comarca: Paracuru Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Data do julgamento: 12/07/2022 Data de publicação: 13/07/2022 e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Processo nº. 0185594-52.2017.8.06.0001 Relator(a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA Comarca: Fortaleza Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Data do julgamento: 04/08/2020 Data de publicação: 05/08/2020 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), em que figura as partes acima indicadas, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelaratório e, ao fim, negar-lhe provimento, com a manutenção integral do Édito Condenatório, nos termos exarados pela Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura eletrônica do sistema. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Desembargadora Relatora

(TJ/CE, Apelação Criminal - 0281119-85.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 10/06/2025, data da publicação: 13/06/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO SARATOGA". SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade impetrada o Colegiado de Magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do processo n.º 0042096-58.2018.8.06.0001 (Desmembrado do processo nº 0008372-05.2017.8.06.0064 ¿Operação Saratoga¿). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Consistem em: i) averiguar a viabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

como sucedâneo de revisão criminal; ii) aferir se ausência de apreensão de drogas conduz à atipicidade da conduta, quando o édito condenatório foi embasado em outros elementos de prova, como interceptações telefônicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não é via adequada para desconstituir condenação criminal transitada em julgado, contra a qual deve ser manejada Revisão Criminal. 4. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem, de ofício. **No tocante à alegação de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, observa-se a fundamentação clara e suficiente do juízo a quo quanto à tipicidade do crime, pois a ausência de apreensão de entorpecentes com o paciente não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu, se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.** IV. DISPOSITIVO 5. Ordem não conhecida. _____ Teses de julgamento: O Habeas Corpus não se presta à desconstituição de condenação transitada em julgado, ausente flagrante ilegalidade. Dispositivos citados: CPP, art. 386, II e VII, art. 621. Jurisprudência relevante: STJ, HC 384080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgRg no HC 612231/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.04.2021; TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0627080-08.2024.8.06.0000, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 04/06/2024; TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0621195-76.2025.8.06.0000, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 22/04/2025; STJ, HC 471630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no HC 450053/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07.06.2018; STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Ceará, por unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 27 de maio de 2025.
DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES
Relatora
(TJ/CE, Habeas Corpus Criminal - 0624440-95.2025.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 27/05/2025, data da publicação: 27/05/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

A prova indiciária é plenamente admissível no processo penal (art. 239 do CPP), desde que plurima, convergente, harmônica, e resistente a explicações alternativas plausíveis.

No caso, os diálogos interceptados revelam negociação de valores; definição de qualidade da substância; divisão territorial de fornecimento; jargão técnico reiterado e contextualizado; integração operacional entre os interlocutores.

A linguagem cifrada, quando contextualizada no ambiente investigativo e confirmada por agentes públicos sob contraditório judicial, não constitui prova isolada, mas elemento inserido em cadeia lógica probatória.

Assim, a materialidade não se assenta em presunção abstrata, mas em prova técnica indireta contextualizada.

Quanto ao elemento subjetivo, o tráfico exige dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar qualquer dos núcleos típicos. Não se exige especial fim de agir.

Os diálogos revelam ciência da ilicitude e atuação consciente na dinâmica do comércio ilícito. Não há indicativo de erro de tipo ou desconhecimento da natureza da substância.

Assim, à luz da orientação do STF - que esta Câmara já adotou em diversos precedentes - a ausência de apreensão física de drogas não constitui, por si só, obstáculo intransponível à condenação, quando o contexto probatório revela, de forma



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

segura e coerente, a prática dos núcleos típicos, tal como ocorre *in casu*, à luz das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas; dos relatórios técnicos da DENARC; dos relatórios finais de investigação; das decisões fundamentadas de prorrogação da medida cautelar; da confirmação em juízo por policiais civis responsáveis pela investigação; da identificação das linhas telefônicas e vinculação aos acusados, exceto quanto a JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, cujo arcabouço probatório revela-se insuficiente para supedanejar a alteração do édito absolutório, tudo conforme se demonstrará adiante.

1.2. Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006)

No que concerne ao delito de associação para o tráfico, impõe-se recordar que o art. 35 da Lei nº 11.343/2006 tipifica conduta autônoma em relação ao crime de tráfico propriamente dito. Não se trata de causa de aumento, tampouco de modalidade qualificada do art. 33, mas de infração penal distinta, cuja essência repousa na formação de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, com o propósito específico de praticar crimes previstos na Lei de Drogas.

A configuração típica exige, portanto, algo além da mera convergência ocasional de vontades para a prática de um fato determinado. A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual a associação pressupõe estabilidade e permanência do vínculo, ainda que não se exija estrutura hierárquica complexa, formalização organizacional ou divisão rígida de funções. O que a lei reclama é a demonstração de um liame associativo minimamente estruturado, voltado à prática reiterada do tráfico, e não uma simples coautoria episódica.

A distinção dogmática entre concurso de pessoas no tráfico e associação para o tráfico é fundamental. Enquanto o concurso pode ocorrer de forma eventual, com ajuste pontual para a realização de uma única conduta, a associação revela projeto



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

criminoso autônomo, com vocação de continuidade. A permanência não significa duração indefinida ou prolongada por anos, mas sim que o vínculo não seja transitório ou circunstancial. A estabilidade, por sua vez, traduz a existência de relação minimamente organizada, com confiança recíproca e divisão funcional, ainda que informal.

No caso concreto, com exceção de JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, a prova coligida evidencia comunicações reiteradas entre os envolvidos, coordenação de ações, divisão territorial de atuação, gerenciamento de estoques ilícitos, compartilhamento de informações acerca da movimentação policial e manutenção de dinâmica operacional contínua ao longo dos períodos interceptados. Não se está diante de diálogo isolado ou negociação pontual. O que se verifica é atuação articulada, com interdependência funcional entre os agentes e persistência temporal do vínculo.

As interceptações revelam, no que tange às condenações, alinhamento estratégico e cooperação habitual, indicativos inequívocos de que os agentes não apenas concorriam para fatos determinados, mas integravam uma estrutura voltada à prática reiterada da traficância. A continuidade das atividades mesmo após medidas repressivas, tais como investigações policiais de campo, reforça o caráter permanente do liame associativo.

Sob essa perspectiva, a conduta ultrapassa a esfera da coautoria ocasional e ingressa no campo da associação criminosa específica prevista no art. 35 da Lei de Drogas. O elemento subjetivo - consistente no dolo de associar-se com estabilidade para o fim de traficar - mostra-se evidenciado pela própria dinâmica das comunicações e pela persistência da atuação conjunta.

Desse modo, à luz da reconstrução probatória dos autos, encontram-se presentes os elementos estruturais do delito de associação para o tráfico, não se vislumbrando hipótese de mero concurso eventual de agentes, mas sim vínculo associativo estável e permanente voltado à prática reiterada de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, exceto no que concerne a JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

2. Do Crime de Organização Criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013)

No tocante ao delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cumpre inicialmente delimitar seus contornos típicos para distingui-lo da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), evitando confusões conceituais e, sobretudo, imputações indevidas por sobreposição normativa.

A Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa, em seu art. 1º, § 1º, como a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

Diferentemente da associação para o tráfico, o crime de organização criminosa exige: (i) número mínimo de quatro integrantes; (ii) estruturação ordenada; (iii) divisão de tarefas, ainda que informal; (iv) finalidade de obtenção de vantagem mediante prática de infrações penais graves.

A elementar “estruturação ordenada” constitui o traço distintivo mais relevante. Não se trata de mera estabilidade ou permanência, mas da existência de um arranjo minimamente organizado, com papéis funcionalmente diferenciados e engrenagem operacional voltada à continuidade delitiva. A organização criminosa pressupõe um *plus* organizacional em relação à associação criminosa comum (art. 288 do CP) e à associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Enquanto o art. 35 exige estabilidade e permanência voltadas especificamente à prática dos crimes previstos na Lei de Drogas, o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 tutela bem jurídico diverso e mais amplo: a própria ordem pública e a higidez do Estado frente a estruturas criminosas organizadas capazes de infiltrar-se, expandir-se e desafiar o monopólio estatal da força.

A associação para o tráfico é crime especial e específico quanto ao objeto (crimes da Lei de Drogas), exigindo dois ou mais agentes e estabilidade do vínculo. Já a organização criminosa exige maior complexidade estrutural, número mínimo superior



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

de integrantes e divisão funcional, podendo ter como finalidade múltiplas infrações penais - inclusive tráfico, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, dentre outras.

Sob o prisma dogmático, trata-se de tipos penais autônomos, com núcleos de proteção distintos. A associação para o tráfico tutela, primordialmente, a saúde pública, na medida em que reforça a repressão à traficância organizada. A organização criminosa tutela a própria estrutura do Estado Democrático de Direito frente à atuação coordenada e institucionalizada do crime.

Não há, portanto, relação de especialidade automática entre os tipos. Tampouco há absorção necessária de um pelo outro. A eventual concomitância dependerá da análise concreta dos elementos fáticos.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que é possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, desde que demonstrada a autonomia das condutas e a presença dos elementos específicos de cada tipo penal, inexistindo *bis in idem* quando os bens jurídicos e as elementares são distintos. Nesse diapasão:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS . CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício . 2. Não cabe a esta



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. **3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa.** Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 242673 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2024 PUBLIC 12-09-2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA . SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.** 2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art . 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo.A ausência de argumentação precisa e



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2673259 AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024– **GRIFOS NOSSOS**).

A cumulação material entre os delitos será legítima quando o agente integrar organização estruturada nos moldes da Lei nº 12.850/2013; e, no âmbito dessa organização (ou paralelamente), associar-se de modo estável e permanente para a prática específica do tráfico de drogas.

O que não se admite é a duplicidade punitiva fundada exclusivamente no mesmo fato constitutivo, sem demonstração de estrutura organizacional que ultrapasse o simples vínculo associativo para o tráfico. Em outras palavras, se a prova revela apenas dois ou três agentes atuando de forma estável na traficância, estará configurado o art. 35, mas não necessariamente a organização criminosa. De outro lado, se comprovada a inserção do agente em facção estruturada, com hierarquia, disciplina interna, divisão funcional e atuação reiterada em múltiplas frentes delitivas, pode-se reconhecer a incidência do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A diferenciação também se projeta sobre o elemento subjetivo. No art. 35, exige-se o dolo de associar-se com estabilidade para o fim específico de traficar. No art. 2º da Lei nº 12.850/2013, exige-se o dolo de integrar organização estruturada voltada à prática de infrações penais graves, independentemente de o agente executar pessoalmente todos os delitos-fim.

Outro ponto relevante é que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, consumando-se com a integração do agente à estrutura organizada e prolongando-se enquanto perdurar o vínculo. O mesmo ocorre com a associação para o tráfico. Todavia, as permanências coexistem sem se confundirem, pois referem-se a vínculos jurídicos distintos: um com a estrutura organizacional ampla;



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

outro com a finalidade específica da traficância.

Assim, sob perspectiva técnico-jurídica, a condenação em ambos os delitos é juridicamente possível quando o conjunto probatório demonstra:

- (a) inserção do agente em organização criminosa estruturada nos termos da Lei nº 12.850/2013; e
- (b) paralelamente, associação estável e permanente para a prática de tráfico de drogas.

Em regra, inexistindo demonstração do elemento estrutural qualificado, impõe-se afastar o art. 2º da Lei nº 12.850/2013, mantem-se, quando comprovado, apenas o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a distinção reside no grau de complexidade organizacional, na extensão do objeto criminoso e na densidade estrutural do vínculo associativo, sendo perfeitamente admissível - desde que demonstrada autonomia fática - a responsabilização cumulativa sem violação ao princípio do *ne bis in idem*.

No caso concreto, a análise do acervo probatório revela **distinção relevante entre os apelantes**.

Quanto à maioria dos corréus, embora haja prova consistente da prática do tráfico e da associação para o tráfico, não se vislumbra demonstração suficientemente segura de que estivessem integrados, de forma estrutural e funcional, à facção denominada “Massa Carcerária”, tampouco que ocupassem posição definida em engrenagem organizacional com divisão ordenada de tarefas nos moldes exigidos pela Lei nº 12.850/2013.

As interceptações telefônicas e relatórios técnicos evidenciam, no tocante a eles, múltiplas associações voltadas à mercancia de entorpecentes, com articulações diversas entre indivíduos, mas não revelam, de maneira inequívoca, inserção orgânica e estável em estrutura criminosa dotada de hierarquia, comando e divisão formalizada de funções. O que se observa é atuação coordenada para fins de tráfico - suficiente à subsunção ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - , mas não prova robusta da integração em organização criminosa estruturada, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

A mera menção a facções em diálogos ou a eventual simpatia ideológica não se confunde com prova de integração estrutural. Para a configuração do delito de organização criminosa, exige-se demonstração segura de que o agente integrava, promovia ou financiava a entidade criminosa, com vínculo funcional dentro da estrutura coletiva. Ausente essa demonstração de forma clara e inequívoca, impõe-se a absolvição quanto ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sob pena de ampliação indevida do tipo penal e violação ao princípio da taxatividade.

Diversa, contudo, é a situação de JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, cuja absolvição se impõe, e quanto a ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO, cuja condenação pelo crime de organização criminosa revela-se inexorável.

Em relação a ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO, o conjunto probatório delinea, de forma segura, a inserção no grupo denominado “Comando Vermelho”, organização criminosa notoriamente estruturada, com hierarquia interna, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada em múltiplas frentes delitivas. As interceptações revelam não apenas atuação no tráfico, mas alinhamento organizacional, e integração funcional com outros membros da facção.

A prova demonstra que sua atuação não se restringia à associação pontual para a prática de tráfico, mas se inseria no contexto mais amplo da organização criminosa, caracterizada pela estrutura ordenada e finalidade de obtenção de vantagem mediante prática reiterada de crimes graves.

Assim, quanto a Antônio Pereira Maciel Neto, encontram-se presentes os elementos estruturais exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013: pluralidade de integrantes (quatro ou mais), divisão de tarefas, estruturação organizacional e inserção funcional do agente na engrenagem criminosa. A materialidade e autoria, nesse ponto, mostram-se suficientemente demonstradas.

Em síntese, o parâmetro probatório conduz a tratamento diferenciado:

– quanto à maioria dos apelantes, há prova suficiente da associação para o tráfico, mas não da integração em organização criminosa estruturada;



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

- quanto a Jeziel Noronha do Nascimento, a insuficiência probatória conduz à manutenção da sentença absolutória.
- quanto a Antônio Pereira Maciel Neto, o acervo probatório revela inserção orgânica no “Comando Vermelho”, legitimando a condenação também pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

3. Da análise individualizada das provas de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de organização criminosa

3.1. VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO

O apelante Vítor Hugo do Nascimento Honório, de alcunha “Geraldinho”, foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvido do delito de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Em seu recurso de apelação, a defesa sustenta, em síntese:

- (i) nulidade das interceptações telefônicas;
- (ii) ausência de materialidade e autoria;
- (iii) alegação de que os diálogos interceptados referiam-se a comércio lícito de materiais de construção;
- (iv) inexistência de apreensão de drogas;
- (v) pedido de absolvição integral.

O Ministério Público, por sua vez, recorre para que seja reconhecida também a responsabilidade do apelante pelo crime de organização criminosa, afirmando que os investigados integrariam a facção denominada “Massa Carcerária”, dissidência do Comando Vermelho.

Passa-se à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que a linha telefônica **(85) 9.9257-5074**,



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

interceptada no curso da Operação Sinergia, encontra-se formalmente cadastrada na operadora Claro em nome de Vítor Hugo do Nascimento Honório, CPF nº 088.317.013-20, conforme demonstrado no relatório técnico individualizado constante às fls. 199/206 dos autos da ação penal principal (Processo nº 0012094-32.2023.8.06.0001), havendo o réu, em juízo, assumido a propriedade da linha.

A identificação do investigado ocorreu inicialmente por meio da interceptação da linha pertencente ao corréu Veraldo, na primeira fase da investigação, ocasião em que Vítor Hugo surgiu como interlocutor frequente em diálogos relacionados ao comércio de drogas. A partir dessa constatação, foi requerida a inclusão de sua linha telefônica como alvo direto da medida cautelar nas fases subsequentes da interceptação.

Os diálogos interceptados revelam tratativas reiteradas envolvendo skank, maconha e cocaína, bem como negociações relativas a quantidades, preços, logística de entrega e preocupação com eventual atuação policial.

Em diálogo ocorrido em 03/10/2021, consta o seguinte registro no relatório policial atinente à primeira fase das investigações, nas quais Vítor Honório é identificado como "HNI", porque, até então, não era alvo das investigações (fls. 424/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001):

“VERALDO X HNI: VERALDO pergunta se vai ser ‘pedo’ mesmo as gramas de skank. HNI diz que pegou foi um bucho que essas PEDRAS (SKANK) não vendem e que já está no prejuízo e como é que ainda vai dar skank. VERALDO diz que se tivesse falado ontem, ele não tinha nem deixado as PEDRAS (SKANK). HNI pergunta se ele quer levar de volta. VERALDO diz que não vai levar porque é do corre aqui.” **(fl. 446 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em outra conversa, realizada em 09/10/2021, o relatório descreve diálogo ainda mais revelador:

“VERALDO pergunta o que HNI tem; HNI diz que vai ver e dar o



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

toque; VERALDO pergunta se já está na mão; HNI diz que vai pegar lá ainda; HNI diz que vai pegar mas que vai ser mais TORNEIRA e TOMADA; VERALDO diz que tá certo; HNI diz que aquelas PEDRAS (SKANK) não tem futuro não, por isso ele não pega; VERALDO diz que não tem futuro não, diz que ainda está com tudinho; HNI diz que é corre de ganso, diz que ninguém compra não; VERALDO diz que essa bicha é de apartamento, não cabe em casa normal, diz que é muito fininho, diz que deu 500 e pouco nas bichas pra não conseguir vender; HNI diz que a TORNEIRA estoura mais tarde; HNI diz que VERALDO ficar na ativa vai deixar 5hs da manhã na hora que pegasse lá; VERALDO diz que fica na ativa e acorda 5hs da manhã todo dia; HNI pergunta se o LUCIO está com VERALDO; VERALDO diz que LUCIO está na pista; HNI diz que hoje foi lá com outro pivete, diz que pegaram só ALUMÍNIO; VERALDO pergunta se lá tem só PORTA; HNI diz que lá tem PIA e PORTA; VERALDO pergunta se está tudo com ele; HNI diz que não porque pega pra vender logo, diz que não tem onde ficar não; diz que se for ficar com as coisas tem que ficar dentro dos matos, rebolado as coisas, aí não presta; VERALDO diz que tem interesse em PIA, se tiver preço; VERALDO diz que o CARLOS, o PAPA CAPIM, quando traz as coisas quer vender de um preço alto, diz que queria vender as PEDRAS (SKANK) por 1800,00; HNI diz que CARLOS trouxe 69 PEDRAS (SKANK) e 4 PIAS; HNI diz que vai dar certo, diz que vai estourar; HNI diz que hoje à noite vai lá e se pegar não vai ficar com flagrante, vai logo deixar na casa de VERALDO; VERALDO diz que pode trazer porque tem onde guardar; HNI pergunta se lá é embaçado; VERALDO diz que é maior limpeza; HNI diz que assim



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

que estourar liga logo; HNI diz que é mais certeza pegar PIA e TORNEIRA." **(fls. 450/451 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Outro diálogo, registrado em 11/10/2021, também evidencia a dinâmica das negociações:

"VERALDO pergunta se recebeu as coisas. GERALDINHO diz que não porque foi para a igreja dia de domingo, sendo que prometeram a entrega para 5h da manhã no domingo. VERALDO diz que o LUCIO saiu no carro do ALVO para fazer o corre do GERALDINHO, fala que LUCIO pegou 7g de BRANCO (COCAÍNA). GERALDINHO diz que o cara falou que foram apenas 5g. VERALDO acresce que também levou 250 reais. GERALDINHO pergunta se ainda tem alguma coisa. VERALDO diz que está sem nada. Que pega e despacha na mesma hora. VERALDO fala que o LUCIO saiu para oferecer por 900 tudo. GERALDINHO reclama que LUCIO oferece barato para os outros, mas para ele é cobrado caro. Veraldo dá um toque quando aparecer mais." **(fls. 451/452 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Na segunda fase da interceptação, já com a linha do apelante diretamente monitorada, foram captadas novas conversas.

Em diálogo ocorrido em 20/11/2021, consta:

"INTERLOCUTOR pergunta se VITOR tem 3 gramas. VITOR nega e fala que pegou só as (porções) do interlocutor. INTERLOCUTOR pede pra desenrolar as duas aí." **(fl. 818 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em 22/11/2021, outro diálogo revela tratativa financeira vinculada ao comércio ilícito:

"HNI fala que não vai dar para dar daquele tanto porque vai ter



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

que dar para os caras aqui, mas diz que a outra é 'nossa'; ALVO pede pelo menos uns 400 conto (reais); HNI diz que a outra é deles; ALVO reclama que não quer ganhar só 100 conto; HNI diz que é para levar duas 'carradas'." **(fl. 819 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

No terceiro período de interceptação, novamente se identificam diálogos relacionados à compra e venda de entorpecentes.

Em 11/02/2022, consta:

"VITOR solicita um grama de SKANK e que está chegando. HNI confirma o pedido." **(fl. 1132 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em 13/02/2022:

"VITOR pede 1gr de skunk e 20 conto de Verdinho (maconha). HNI confirma o pedido." **(fl. 1133 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

E em 15/02/2022:

"VITOR X CHILENO – VITOR indaga quanto custa 5 gramas de SKUNK. CHILENO responde 90. VITOR pergunta se sai a 18. CHILENO confirma e diz que é de cera. VITOR pede para fazer a 85. CHILENO diz que vai ver se está limpeza porque tinha 3 viaturas do COTAM na área e avisa se estiver bom." **(fl. 1133 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Durante a instrução, a defesa apresentou testemunhas que afirmaram que o apelante realizava fretes de materiais de construção civil, como pedras, pias e outros itens utilizados em obras.

Tal narrativa foi invocada pela defesa para sustentar que as menções a "pedras" nos diálogos interceptados referir-se-iam, na verdade, a mármore ou granitos destinados à confecção de soleiras, adquiridos junto a encarregados de obras.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

De fato, a existência dessa atividade foi confirmada por duas testemunhas arroladas pela defesa, o que confere algum grau de plausibilidade à versão apresentada pelo acusado.

Contudo, quando confrontado em juízo com diálogo específico no qual teria afirmado que “Carlos trouxe 69 pedras e 04 pias e diz que vai dar certo, que vai estourar e informa que hoje à noite vai lá e se pegar, *não vai ficar com o flagrante*, vai logo deixar na casa do Veraldo”, o próprio acusado apresentou explicação que não se mostrou inteiramente convincente.

Segundo declarou, se a negociação se concretizasse, ele apenas realizaria o frete da mercadoria, sendo remunerado em dinheiro pelo contratante. Afirmou ainda que costumava solicitar que o contratante o avisasse caso houvesse grande presença policial na área, para evitar problemas no transporte.

Todavia, indagado especificamente sobre o significado da expressão “não vai ficar com o flagrante”, o acusado afirmou não saber explicar exatamente a que se referia, apesar de sustentar que transportaria apenas objetos lícitos.

Essa explicação, embora não possa ser ignorada, revela-se pouco compatível com o contexto global das conversas interceptadas, que não se limitam a menções isoladas a materiais de construção, mas incluem tratativas típicas da dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes, envolvendo valores, quantidades, fornecedores e logística de distribuição.

Não se pode olvidar que, em investigações dessa natureza, é comum a utilização de linguagem cifrada, de modo que a interpretação das conversas deve considerar o contexto integral das comunicações, e não apenas a literalidade de expressões isoladas.

Assim, embora a prova oral indique que o apelante exercia atividade lícita paralela relacionada a fretes de materiais de construção, tal circunstância não é suficiente para afastar o significado incriminador das conversas interceptadas, sobretudo quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Em outras palavras, embora não se possa descartar que o acusado realizasse atividades lícitas paralelas, o contexto das interceptações demonstra tratativas reiteradas compatíveis com a dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o apelante mantinha comunicação frequente com outros investigados envolvidos na mercancia de entorpecentes, participando de negociações relativas à aquisição, revenda e distribuição de drogas.

As conversas interceptadas revelam não apenas episódios isolados, mas dinâmica reiterada de tratativas envolvendo drogas, com divisão de tarefas e coordenação logística.

Tal circunstância evidencia a prática de condutas subsumíveis aos núcleos típicos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, caracterizando o delito de tráfico de drogas.

A defesa sustenta ausência de materialidade em razão da inexistência de apreensão de entorpecentes.

Todavia, como já consignado no capítulo geral do mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a comprovação do tráfico por outros meios de prova, inclusive interceptações telefônicas.

No caso concreto, os diálogos interceptados revelam negociações reiteradas de drogas, sendo suficientes para demonstrar a prática dos núcleos típicos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, a frequência das comunicações e a atuação conjunta com outros investigados demonstram a existência de vínculo associativo voltado à prática reiterada de tráfico, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, notadamente a estabilidade e permanência da associação.

3.1.1 Do pleito ministerial de condenação de Vítor Hugo do Nascimento Honório pelo crime de organização criminosa

O Ministério Público pleiteia, ainda, a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sustentando que os investigados integrariam



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

a facção denominada “Massa Carcerária”, apontada como dissidência do Comando Vermelho.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme já assentado, a configuração do crime de organização criminosa exige a demonstração de estrutura organizacional estável, divisão funcional de tarefas e integração entre os membros voltada à prática de múltiplas infrações penais, elementos que não restaram suficientemente comprovados nos autos.

Embora a denúncia atribua ao apelante a participação na chamada “Massa Carcerária”, os próprios elementos informativos colhidos na investigação indicam que tal grupo se encontrava, à época dos fatos, em fase embrionária de formação.

Nesse sentido, o depoimento prestado pelo delegado Allisson Gomes da Silva revela que a suposta facção ainda não apresentava estrutura organizacional consolidada.

Ademais, os chamados “salves” atribuídos a membros do Comando Vermelho indicam, na verdade, a existência de dissidências internas na facção, com menções a decretos de morte contra indivíduos que passavam a atuar de forma “independente” (fls. 192/208 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).

Esses elementos demonstram a existência de conflitos internos e fragmentação, mas não evidenciam a consolidação de um grupo criminoso uniforme e estruturado.

O que se verifica nos autos é a existência de diversos pequenos grupos voltados especificamente ao tráfico de drogas, formados por indivíduos que se associavam para a prática dessa atividade ilícita.

No caso específico de Vítor Hugo, as provas indicam sua vinculação ao grupo supostamente liderado por “Veraldo” (Francisco Everaldo Coelho da Silva), com quem mantinha contato frequente para negociação de entorpecentes.

Entretanto, não há elementos que demonstrem que esse núcleo estivesse inserido em estrutura criminosa mais ampla, dotada de hierarquia organizada e



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

integração com outros grupos, como exige o art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Assim, embora reste demonstrada a associação para o tráfico, não se encontram presentes os elementos estruturais caracterizadores do delito de organização criminosa.

Diante do exposto, o conjunto probatório revela-se suficiente para **manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico**, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, não há elementos suficientes para caracterizar o delito de organização criminosa, razão pela qual **deve ser mantida a absolvição quanto ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, improcedendo o recurso ministerial nesse ponto.**

3.2. FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA

O apelante Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, também conhecido pelo apelido “Nandin” ou “Landim”, foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvido quanto ao delito de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a negativa de autoria, afirmando que não há prova segura de sua participação na prática de tráfico de drogas ou associação para o tráfico.

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a condenação do apelante também pelo crime de organização criminosa, sustentando que os investigados integrariam a facção denominada “Massa Carcerária”.

Passa-se à análise da autoria e materialidade.

Conforme consignado no Relatório Técnico de Interceptações Telefônicas, o número **(85) 9.9125-9951**, utilizado nas comunicações interceptadas no curso da Operação Sinergia, encontra-se cadastrado na operadora Claro em nome de Francisco Ergson de Oliveira Saldanha, CPF nº 067.830.563-33.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

O próprio investigado confirmou sua identidade durante ligação interceptada em 22/11/2021, com atendente de administradora de cartão, conforme registrado no relatório:

"ALVO X ATENDENTE PAG SEGURO: ATENDENTE pergunta se fala com FRANCISCO. ALVO confirma. ATENDENTE pede para confirmar algumas informações. Data do nascimento 01/07/95. Nome completo FRANCISCO EGSON DE OLIVEIRA SALDANHA. Mãe MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SALDANHA. FRANCISCO diz que não está mais no endereço, R CEL GUILHERME DE ALENCAR, 1594 e atualiza o endereço informando RUA Marta Gravidohl (rua B) CEP 60873-565, Nº 200, BLOCO 01, 204. A atendente também comunica o faturamento do Alvo nos últimos 30 dias: R\$ 11224,05." **(fl 435 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001; fl. 814 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Tal circunstância, associada ao fato de que o acusado não negou em juízo possuir tal linha telefônica, permite vincular de forma segura o apelante ao terminal telefônico interceptado, afastando dúvidas quanto à identidade do interlocutor.

Lado outro, as interceptações telefônicas, na primeira e segunda fases, revelam tratativas relacionadas à comercialização de entorpecentes, bem como a interação do apelante com indivíduos vinculados ao núcleo de tráfico associado a Lindomar de Carvalho Lima ("Turco").

Em diálogo ocorrido em 02/10/2021, exatamente entre Lindomar ("Turco") e o acusado em tela, identificado como HNI, consta:

"HNI2 diz que está na JOSÉ BASTOS vendendo queijo. HNI pergunta se pegou o BRANCO (COCAÍNA). HNI2 diz que não, pois quer se limpar primeiro antes de pegar e diz que essa semana não pegou nada e está passando os corres para os outros. HNI reclama



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

que não passou os corres então para HNI. HNI2 diz que ontem um cara veio lá da Maraponga pegar um de R\$500,00. HNI2 diz que vai pegar mais próxima semana." **(fl. 460 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001 – 1ª fase das interceptações).**

Esse diálogo evidencia referência direta à substância "BRANCO (COCAÍNA)", bem como menção a valores relacionados à venda de entorpecentes, revelando dinâmica típica do comércio ilícito de drogas.

Outro diálogo relevante ocorreu em 23/11/2021, quando um interlocutor solicita droga ao apelante:

"HNI se identifica como o playboy do Ford Ka preto que foi pela manhã, ele pergunta se dá para o ALVO passar 100 reais na maquininha (de cartão) e pede uma de 20 (droga); NANDIN diz que tá bom." **(fls. 814/815 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001 – 2ª fase das interceptações).**

O conteúdo da conversa indica a aceitação da venda de droga, inclusive com referência ao meio de pagamento, circunstância que evidencia atuação do apelante no comércio de entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou envolvimento com o tráfico de drogas.

Afirmou não se recordar do número telefônico interceptado, alegando que já utilizou diversos números ao longo do tempo, especialmente após o término de relacionamentos.

Declarou trabalhar consertando celulares, afirmando também que já teria exercido atividade de venda de queijo, circunstância que, segundo sua versão, explicaria a referência a tal produto em uma das conversas interceptadas.

Relatou ainda que adquiria panelada e queijo de um indivíduo conhecido como "Bracim", residente na Maraponga, e que não se recorda de ter utilizado a expressão "fazer os corres".



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Afirmou que, na região onde reside, algumas pessoas lhe pedem para passar valores em máquina de cartão, sendo-lhe permitido reter pequena parcela da quantia.

Sustentou também que, após separação conjugal, passou a residir temporariamente com um indivíduo conhecido como "Magão", ocasião em que João Victor teria solicitado a chave do local para buscar um aparelho celular (modelo J1 Mini) que o apelante teria consertado.

Por fim, declarou não conhecer Lindomar de Carvalho Lima ("Turco"), negando qualquer vínculo com tal indivíduo.

A versão apresentada pelo apelante, entretanto, não se mostra apta a infirmar o conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, as interceptações revelam diálogo direto envolvendo solicitação e aceitação de venda de droga, além de referências explícitas à comercialização de "BRANCO (COCAÍNA)", circunstâncias que se mostram frontalmente incompatíveis com a narrativa defensiva apresentada em juízo.

Cumprê destacar, ainda, que em uma das conversas interceptadas o próprio apelante afirma que pretendia "se limpar" antes de voltar a "pegar" a substância, expressão que, no contexto da comunicação, denota o afastamento temporário da atividade ilícita para posterior retomada.

O referido diálogo foi mantido justamente com Lindomar de Carvalho Lima, conhecido como "Turco", indivíduo que o acusado declarou não conhecer quando interrogado em juízo e que, no entanto, é um dos membros mais atuantes de um dos grupos criminosos atuantes no tráfico e atuantes na AIS-3.

Mais do que isso, na mesma conversa o interlocutor reclama do fato de o apelante não ter repassado os chamados "corres", expressão correntemente utilizada no jargão do tráfico para designar entregas ou pontos de comercialização de entorpecentes.

Tal circunstância evidencia não apenas a familiaridade entre os interlocutores, mas também a existência de dinâmica colaborativa no âmbito da atividade ilícita investigada, revelando contradição relevante entre a versão



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

apresentada pelo acusado em juízo e os elementos probatórios colhidos por meio das interceptações telefônicas regularmente autorizadas.

Consigne-se que o réu em tablado não trouxe aos autos quaisquer provas e testemunhais de suas afirmações.

Comprovado, pois, que o apelante manteve comunicações relacionadas à comercialização de entorpecentes, participando de tratativas envolvendo negociação e venda de drogas.

As conversas interceptadas revelam condutas que se enquadram nos núcleos típicos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, caracterizando o delito de tráfico de drogas.

Além disso, as comunicações indicam interação reiterada com indivíduos vinculados ao núcleo investigado, especialmente o grupo associado a Lindomar ("Turco"), evidenciando a existência de vínculo associativo voltado à prática de tráfico de drogas.

Essa conjuntura demonstra a presença dos requisitos de estabilidade e permanência, configurando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

3.2.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Francisco Ergson de Oliveira Saldanha

O Ministério Público sustenta que o apelante integraria a facção denominada "Massa Carcerária", pleiteando sua condenação pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Todavia, conforme já assentado no julgamento das apelações dos corréus - inclusive na análise referente ao apelante Vítor Hugo do Nascimento Honório - o conjunto probatório não demonstra a existência de organização criminosa estruturada nos moldes exigidos pela legislação.

As provas coligidas indicam, na realidade, a existência de diversos grupos voltados ao tráfico de drogas, sem demonstração de estrutura hierárquica ou coordenação integrada entre tais núcleos.

No caso específico do apelante, os elementos probatórios apontam sua



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

vinculação ao grupo associado a Lindomar de Carvalho Lima (“Turco”), sem que haja prova de integração em estrutura criminosa mais ampla.

Ademais, a própria investigação aponta que a suposta facção denominada “Massa Carcerária” encontrava-se, à época dos fatos, em fase embrionária de formação, inexistindo elementos seguros que demonstrem a consolidação de organização criminosa com estrutura definida.

Assim, embora reste evidenciada a atuação do apelante no âmbito de associação voltada ao tráfico de drogas, não se encontram presentes os elementos estruturais caracterizadores do delito de organização criminosa.

Diante do exposto, **o conjunto probatório revela-se suficiente para manter a condenação do apelante FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006**, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por outro lado, **não merece acolhimento o recurso ministerial quanto à condenação pelo crime de organização criminosa**, devendo ser mantida a absolvição quanto ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

3.3. RUZIEL RODRIGUES BATISTA

No que concerne ao apelante RUZIEL RODRIGUES BATISTA, identificado nas investigações também pelos apelidos “Tijolo” e “Alvorada”, o acervo probatório coligido no âmbito da Operação Sinergia revela sua inserção em dinâmica de comercialização de entorpecentes desenvolvida em conjunto com outros investigados, especialmente integrantes do grupo vinculado a Lindomar de Carvalho Lima (“Turco”).

Conforme consignado no Relatório Técnico Individual (fls. 441/448 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), o terminal telefônico **+55(85) 98159-7652** foi identificado como sendo utilizado pelo investigado, ainda que cadastrado formalmente em nome de terceiro. A vinculação do número ao acusado decorreu de diversos



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

elementos colhidos durante a investigação, inclusive de diálogo no qual o próprio interlocutor fornece seus dados pessoais.

Com efeito, na chamada 79765486.WAV, realizada em 23/11/2021 (fls. 824/825 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001 – 2ª fase das interceptações), registrou-se que o interlocutor do terminal repassou seu CPF 058.434.043-58, identificado como pertencente a RUZIEL RODRIGUES BATISTA.

Ademais, em diversos diálogos, o interlocutor é identificado ou se apresenta pelo apelido “Tijolo”, circunstância confirmada nas conversas mantidas com outros investigados.

Ainda na primeira fase das interceptações telefônicas, captaram-se diálogos envolvendo o apelido utilizado pelo acusado.

Na chamada 79568106.WAV, datada de 11/10/2021, consta:

“TIJOLO X TURCO – INTERLOCUTOR diz que é o TIJOLO e indaga se deu certo os 150. TURCO diz que dá já já e que não passa de hoje.” **(fl. 495 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em outra ligação, 79570024.WAV, realizada em 12/10/2021, registrou-se:

“TURCO X INTERLOCUTOR (TIJOLO) – INTERLOCUTOR se identifica como TIJOLO.” **(fl. 496 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Os diálogos demonstram que o interlocutor do terminal interceptado se identificava pelo apelido “Tijolo”, mantendo contato direto com Lindomar de Carvalho Lima (“Turco”), investigado já apontado como participante de núcleo voltado ao tráfico de drogas.

Na segunda fase das interceptações, foram captados diversos diálogos com conteúdo diretamente relacionado à comercialização de entorpecentes, envolvendo negociação de quantidades, valores e distribuição de drogas.

Na chamada 79750288.WAV, de 19/11/2021, consta:

“TIJOLO X HNI – INTERLOCUTOR pede para separar 300 gramas



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

de SKANK. BOZOLA pergunta se é para o MAIK. INTERLOCUTOR responde que é para o menino aqui, mas que separasse 5 gramas para o MAIK. TIJOLO pergunta se bota 295. INTERLOCUTOR pergunta quantas gramas veio faltando. TIJOLO responde que veio faltando 15 gramas de 900 gramas. INTERLOCUTOR diz para fazer a divisão do veio faltando." **(fls. 820/821 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em outro diálogo, 79750517.WAV, também de 19/11/2021, registrou-se:

"TIJOLO X HNI – INTERLOCUTOR fala 485 gramas no jogo de meio quilo mais 242 gramas. TIJOLO fala para dividir aí. INTERLOCUTOR fala que está faltando muito porque não tem 800 gramas. TIJOLO fala que foram apenas 750 gramas." **(fl. 821 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Ainda na mesma data, na chamada 79750963.WAV, consta:

"TIJOLO X HNI – TIJOLO diz que o MAGUIM está com o dinheiro de 50 gramas de pó. INTERLOCUTOR diz que é para botar mais na mão dele e que TIJOLO recebesse o papel (dinheiro) dele." **(fl. 821 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

No dia 20/11/2021, em conversa identificada como 79751752.WAV, registra-se interação direta com o corréu Lindomar ("Turco"):

"TIJOLO X TURCO – TURCO diz que o mandou pegar um jogo com o TIJOLO. TIJOLO pergunta se é de SKANK. TURCO confirma. TIJOLO diz que tem só um jogo. TURCO fala que só 50 gramas para os fregueses não voltarem e pergunta com quem pega. TIJOLO responde com o NENEN." **(fl. 822 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)**

Em ligação de 23/11/2021, identificada como 79765346.WAV, consta:

"TIJOLO X HNI – HNI diz que a conta é para baixar mais; TIJOLO



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

pergunta porque; HNI fala que o SKUNK é a 13,5 (R\$ 13.500,00); TIJOLO diz que aí é o jogo novo (droga); HNI diz que fechou os 500 no pix e pede para mandar transferir; TIJOLO diz que quando chegar em casa manda." **(fl. 824 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)**

Ainda no mesmo dia, na chamada 79773926.WAV, registrou-se:

"TIJOLO X HNI – TIJOLO diz que o CAFÉ abaixou e que o SKANK tá mais barato custando 10 e 1/2. HNI pergunta se tem certeza. TIJOLO diz que é que está rolando nos grupos e que o cara lá, o CARECA, bota mais barato." **(fl. 825 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Também se observam conversas relacionadas à logística de distribuição de drogas e à presença policial na região.

Na chamada 79798341.WAV, de 25/11/2021, consta:

"TIJOLO X HNI – TIJOLO diz para avisar os cara que os homens (POLÍCIA) estão nos terrenos. INTERLOCUTOR pergunta se (INAUDÍVEL) pegou os meio quilo de skank. TIJOLO não sabe dizer. INTERLOCUTOR fala que já era pra ter chegado e que ele não está atendendo as ligações." **(fl. 826 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)**

Em seguida, na chamada 79798370.WAV, registrou-se:

"TIJOLO X HNI – TIJOLO pergunta se está com o SKANK. INTERLOCUTOR fala que pegou e que já enterrou logo. TIJOLO diz para ficar ligeiro porque os homens (POLÍCIA) estão nos terrenos e acabaram de dar um bote no MIL GRAU." **(fls. 826/827 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

No dia 26/11/2021, na chamada 79800589.WAV, consta:

"TIJOLO X HNI – HNI diz que está no B2; TIJOLO pede para HNI



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

pegar o meio lá (quilo); HNI diz que está separando e fala que está embaçado por causa da polícia; TIJOLO diz que tem meio lá em cima para HNI; HNI diz que pegou 50 gramas; TIJOLO fala para ir pegar meio lá em cima; HNI diz que o SKUNK tá paia; HNI diz que quem vende mais droga são eles." **(fl. 827 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Os diálogos demonstram negociação de entorpecentes, divisão de quantidades, controle de estoque, valores e logística de distribuição, além de menções à presença policial e à ocultação de drogas.

Na terceira fase das interceptações, embora não haja diálogos diretos do acusado, terceiros fazem referência a ele pelo apelido.

Na chamada 80265370.WAV, realizada em 12/02/2022, consta:

"YURI X BOZOLA – YURI diz pra dar uma rajada naquela PT pequenininha, a 380. **BOZOLA diz que deram ontem com as balas que o TIJOLO tinha.** YURI pergunta se saiu tudo. BOZOLA confirma. YURI pergnta quantos tiros. BOZOLA fala que uns 8 ou 9 tiros e se quer fazer jogo com alguém. YURI é uma igual a que ele tem. BOZOLA diz que é negócio." **(fl. 1088/1089 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001 – GRIFOS NOSSOS).**

Tal menção reforça a identificação do acusado pelo apelido já detectado nas fases anteriores da investigação.

Em interrogatório judicial, o acusado negou as acusações, afirmando desconhecer como seu CPF teria sido utilizado para cadastrar a linha telefônica interceptada. Sustentou, assim, não ter relação com o terminal investigado.

O réu não apresentou testemunhas de defesa, limitando sua versão ao próprio interrogatório.

A negativa genérica apresentada pelo acusado não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório formado pelas interceptações telefônicas judicialmente



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

autorizadas, pelas identificações realizadas durante a investigação e pelo conteúdo reiterado das conversas captadas, que revelam tratativas inequívocas relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes.

As conversas evidenciam negociação de drogas, definição de quantidades, controle de valores e organização da distribuição, além de interação constante com outros investigados ligados ao tráfico, notadamente Lindomar ("Turco"/"Garotinho") e indivíduos identificados como "Neném" e "Maguim".

Tais elementos demonstram a participação do acusado na dinâmica de comercialização de drogas, caracterizando o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o vínculo associativo estável voltado à prática reiterada do tráfico, configurando também o crime do art. 35 do mesmo diploma legal.

3.3.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Ruziel Rodrigues Batista

Quanto ao pleito ministerial de condenação pelo delito de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), aplica-se a mesma linha de entendimento adotada em relação aos demais corréus.

Com efeito, embora as interceptações revelem a existência de diversos grupos voltados ao tráfico de drogas, não há prova suficiente da existência de uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada que permita caracterizar a facção denominada "Massa Carcerária" nos moldes exigidos pela Lei nº 12.850/2013.

Os elementos probatórios demonstram, quando muito, associações criminosas voltadas especificamente ao tráfico de drogas, como a observada entre o acusado e integrantes do grupo relacionado a Lindomar ("Turco"), sem evidência de integração em organização criminosa estruturada com divisão formal de tarefas e atuação voltada à prática de múltiplos crimes.

Assim, não se mostra possível imputar ao acusado a prática do delito de organização criminosa, permanecendo, contudo, demonstrada a autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

3.4. PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA

No que concerne ao apelante PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA, identificado nas interceptações telefônicas pelos codinomes “PH” e “CICLOPE”, verifica-se que os elementos probatórios coligidos no curso das investigações demonstram sua atuação reiterada na comercialização de substâncias entorpecentes, no contexto do grupo de traficância investigado na denominada Operação Sinergia.

Importa registrar, desde logo, que o acusado já figurava nas interceptações desde a primeira fase da medida cautelar, quando o monitoramento telefônico recaía sobre o terminal utilizado por “Veraldo” (Francisco Everaldo Coelho da Silva), indivíduo apontado como um dos articuladores da traficância investigada. Nessa etapa inicial da investigação, Paulo Henrique ainda não era formalmente alvo da interceptação, razão pela qual foi identificado nos relatórios policiais pela sigla “HNI” (Homem Não Identificado), denominação usualmente empregada para interlocutores ainda não individualizados no curso da medida investigativa.

Foi justamente a partir da frequente interlocução entre o terminal monitorado de “Veraldo” e o indivíduo identificado como HNI que os investigadores lograram identificar o interlocutor como sendo PAULO HENRIQUE FAÇANHA DE LIMA, circunstância posteriormente confirmada quando seu próprio terminal telefônico passou a ser monitorado nas fases subsequentes da operação.

Com efeito, já na primeira fase das interceptações, há diálogo relevante travado entre Veraldo e o interlocutor então identificado como HNI, ocorrido em 30/09/2021 (79501971.WAV), no qual se registrou:

“ALVO X HNI – INTERLOCUTOR diz que vai pegar BRANCO (COCAÍNA) amanhã cedo; ALVO responde que 5h já estará por lá. INTERLOCUTOR relata que tinha deixado um jogo de 4g no buraco e que, ao pegar hoje, percebeu que tinha apenas 2,8g. ALVO diz que não foi ele. INTERLOCUTOR comenta que foi outro e que só o



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

JUNIOR que vê quando guarda no local. Acresce que tinha guardado no buraco de trás do tijolo ontem e que hoje estava buraco da frente. ALVO pergunta se não percebeu se o cara estava cheirado. HNI não percebeu, mas acha estranho. " **(fls. 437/438 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)**

Também em 01/10/2021, novo diálogo foi interceptado entre Veraldo e o mesmo interlocutor (79505989.WAV):

"ALVO X HNI – INTERLOCUTOR diz que o jogo do outro cara estava batido e que não tinha mais. ALVO indaga qual a quantidade que o HNI quer. INTERLOCUTOR responde que quer mais 20 e que tem que ser pedrado pro cara lá virar. ALVO pergunta novamente a quantidade. HNI responde 2g.ALVO diz que vai ligar para alguém ir entregar para o HNI." **(fl. 439 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Ainda nessa primeira etapa da investigação, em 08/10/2021, registrou-se nova comunicação entre os mesmos interlocutores (79551361.WAV):

"HNI X ALVO – HNI diz que aquele lá que pega skank tá com bagulho natural pra vender. ALVO nega querer e fala que bagulho natural não sai.x **(fl. 449 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)**

Esses diálogos, ainda colhidos na fase em que "Veraldo" era o alvo direto da interceptação, já revelavam a inserção do interlocutor identificado como HNI - posteriormente qualificado como Paulo Henrique - no contexto da negociação e circulação de entorpecentes.

A partir da segunda fase das interceptações, quando o próprio terminal telefônico **(85) 99830-5376** passou a ser monitorado, consolidou-se a identificação do acusado como usuário da linha. O número encontra-se cadastrado na operadora TIM em nome de PAULO HENRIQUE FAÇANHA LIMA, CPF nº 030.231.663-90, conforme



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

certificado no relatório técnico policial de fls. 225/233 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001.

Nesse período, os diálogos interceptados evidenciam de forma ainda mais clara a atuação do acusado ("alvo") na comercialização de entorpecentes.

Em comunicação interceptada em 21/11/2021 (79756364.WAV), registrou-se:

“ALVO X MNI – MNI diz que está com 150 (reais) e pergunta se é pouco 100. ALVO diz que 100 é pouco, pois quando vira dá apenas 2 gramas. MNI pede 150. ALVO diz que vai só virar e vai lá deixar.”
(fls. 852/853 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001)

No dia seguinte, em 22/11/2021 (79761169.WAV), foi captado novo diálogo:

“ALVO X HNI – INTERLOCUTOR pergunta se o ALVO está com o CAFÉ, o VERDIM. ALVO confirma. INTERLOCUTOR diz que quer 25. ALVO confirma. INTERLOCUTOR pergunta se as 25 fica a 75. ALVO confirma. INTERLOCUTOR fala que vai pegar lá pelas 17h. ALVO confirma.” **(fl. 853 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em 24/11/2021 (79783503.WAV), outra conversa evidencia a negociação de entorpecente:

“ALVO X HNI – HNI pergunta se já pegou o KUNK; ALVO diz que ainda não.” **(fl. 854 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Já em 02/12/2021 (79900853.WAV), foi interceptado diálogo particularmente elucidativo quanto à dimensão da atividade ilícita:

“ALVO X HNI – HNI pergunta se já está na atividade; ALVO diz que está; HNI diz que em uma semana já vendeu mais de 3 mil conto de droga; HNI pede para o ALVO falar com o patrão para ele liberar mais mil e quando for dia 10 vai pagar 2.500 reais; ALVO pergunta se vai pegar tudo de uma vez ou se vai ser de pouquinho;



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

HNI diz que pode ser de 500 em 500." **(fl. 856 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Na mesma data, 02/12/2021 (79906959.WAV), foi registrada outra negociação:

"ALVO X HNI – INTERLOCUTOR pede para fazer R\$ 30,00 de ESCAMA DE PEIXE e avisa que está chegando num Classic prata. ALVO confirma o pedido." **(fl. 856 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

As conversas demonstram não apenas a negociação direta de entorpecentes, mas também a dinâmica de abastecimento e redistribuição das drogas, com referências a fornecedores, quantidades e valores, circunstâncias típicas da atividade de tráfico.

Na terceira fase das interceptações, já em 2022, as comunicações captadas indicam que o acusado continuava atuando na traficância mesmo após ter ciência de medidas judiciais em seu desfavor. Em diálogo interceptado em 17/02/2022 (80310753.WAV), consta:

PAULO X MNI: "PAULO diz que estão com um mandado contra ele; PAULO diz que é do dia que ele caiu com o bagulho no condomínio; MNI diz que estão com um mandado de busca e apreensão contra ele e que PAULO tem que se apresentar logo na delegacia. MNI diz que pegaram o PANTERA com um corpo dentro do carro; PAULO pergunta se estão com uma foto dele; MNI diz que estão; PAULO pergunta se ela falou que ele já morou lá; MNI diz que não, senão iam querer que ela dissesse onde ele está morando; PAULO pergunta se é o RAIO; MNI diz que está lotado de polícia." **(fl. 1137 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Em comunicação posterior, datada de 22/02/2022 (80372093.WAV), verifica-se nova negociação de entorpecente:

PAULO HENRIQUE (CICLOPE) X HNI: "CICLOPE avisa que esse é o



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

novo número dele e que já separou; HNI diz que quer pegar um pedaço (droga) e que quer pagar sábado; CICLOPE diz que dá certo." **(fls. 1137/1138 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Por fim, em 24/02/2022, nova tratativa de venda foi registrada:

PAULO HENRIQUE (CICLOPE) X HNI: "HNI pergunta se CICLOPE está 'nas áreas'; CICLOPE diz que está; HNI pergunta se o pó (cocaína) está bom, se está cruel; CICLOPE fala que está; HNI pede um jogo de 50 (50 reais de droga); CICLOPE combina de entregar no bar da esquina." **(fl. 1138 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

No tocante à prova oral produzida em juízo, cumpre consignar que o acusado não foi interrogado, uma vez que se encontrava foragido à época da audiência de instrução, conforme registrado no termo de audiência de fls. 2344/2346 dos autos. Também não foram arroladas testemunhas pela defesa, inexistindo, portanto, versão defensiva judicializada que pudesse infirmar o conjunto probatório produzido.

Diante desse panorama, as interceptações telefônicas revelam que o acusado mantinha interlocução frequente com usuários e intermediários do tráfico, negociando valores, quantidades e formas de entrega de substâncias ilícitas, circunstâncias que evidenciam a prática das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistentes em vender, oferecer e entregar drogas a consumo de terceiros.

Além disso, os diálogos demonstram a existência de vínculo de colaboração entre o acusado e outros agentes envolvidos na mesma dinâmica de traficância, especialmente no grupo relacionado ao investigado "Veraldo", evidenciando associação estável voltada à prática do tráfico de drogas, o que autoriza o reconhecimento do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Diversa, todavia, é a situação quanto ao delito de organização criminosa, objeto da insurgência ministerial.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

3.4.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Paulo Henrique Façanha de Lima

Conforme já assentado na análise dos corréus, as provas produzidas ao longo da investigação revelam a existência de diversos núcleos autônomos de traficância, porém não demonstram a presença de uma estrutura criminosa organizada nos moldes exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que pressupõe organização estruturada, com divisão funcional de tarefas e atuação coordenada voltada à prática de múltiplos crimes.

No caso concreto, embora a denúncia atribua aos acusados vinculação à suposta facção denominada “Massa Carcerária”, os próprios elementos investigativos indicam que tal agrupamento se encontraria em fase embrionária, inexistindo prova segura de estrutura hierarquizada, divisão estável de funções ou coordenação institucional entre os diversos grupos identificados nas interceptações.

Assim, tal como decidido em relação aos demais corréus, conclui-se que as provas são suficientes para demonstrar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas não autorizam a condenação pelo crime de organização criminosa, por ausência de demonstração da estrutura exigida pelo tipo penal.

3.5. LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

No tocante ao acusado LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, verifica-se que sua identificação no contexto investigativo decorreu inicialmente de diligências de campo empreendidas pela Polícia Civil, cujos resultados foram consolidados no relatório investigativo de fls. 529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001.

Conforme se extrai do referido documento, as atividades de inteligência policial lograram identificar, dentre outros, o número de terminal telefônico utilizado pelo investigado, circunstância que passou a integrar o conjunto informativo que subsidiou a representação da autoridade policial pela quebra do sigilo telefônico na



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

segunda fase da operação (fls. 359/423 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), conforme se observa às fls. 367 e 371/372 do mesmo procedimento investigatório nº 0262090-83.2021.8.06.0001.

No mencionado relatório investigativo (529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), o nome de LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS surge inserido em listagem de indivíduos apontados como atuantes na comercialização ilícita de entorpecentes na região do bairro Santa Rosa, localidade que, segundo a apuração policial, exerceria papel central na dinâmica da traficância na área correspondente à AIS-3.

A propósito, consignou-se no documento investigativo que o referido núcleo territorial seria:

"A região do 'Santa Rosa' é responsável pelo abastecimento e distribuição de drogas nos bairros Messejana, Levada, Parque Manibura, Lagoa Redonda e Curió, o que faz da organização descrita neste relatório o braço central e mais forte do tráfico e dos demais crimes ocorridos na região da AIS-3." **(sic – fl. 537 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A partir dessas informações preliminares, foi deferida judicialmente a quebra do sigilo telefônico do terminal vinculado ao acusado (fls. 565/611 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), bem como superveniente prorrogação da medida cautelar (fls. 955/991 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), o que possibilitou a coleta de novos elementos informativos durante o segundo ciclo de interceptações telefônicas (fls. 745/936 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001) .

Com efeito, deferida judicialmente a medida cautelar, passou a ser monitorado o terminal **(85) 98835-4030**, registrado na operadora Oi em nome de LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, CPF nº 624.343.693-40, com endereço na Rua José Belchior, nº 898, Guajiru, Fortaleza, conforme registrado no relatório policial individual de fls. 653/658 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

A vinculação da linha telefônica ao acusado foi confirmada no curso das interceptações, notadamente em diálogo registrado no áudio 79933030.WAV, captado em 03/12/2021, no qual consta:

“Atendente da Oi x Alvo – Atendente pergunta se está falando com Leonardo Nascimento dos Santos. O alvo confirma.” **(fl. 924 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Tal circunstância afasta a tese defensiva de desconhecimento da titularidade da linha telefônica, evidenciando que o próprio interlocutor reconheceu sua identidade durante a ligação.

Superada a identificação do titular da linha, os relatórios das interceptações telefônicas revelaram diversas comunicações indicativas da comercialização de substâncias entorpecentes.

Em diálogo interceptado em 22/11/2021, registrado no áudio 79762148.WAV, consta:

“ALVO X HNI – INTERLOCUTOR pergunta se o ALVO estava cobrando os 30 (reais). ALVO confirma. INTERLOCUTOR indaga se o ALVO estava contando com aquela que este mandou pelo BEBINHO. ALVO nega e diz que foi outra. ALVO fala que o HNI pegou uma de 10 (reais) e depois outra de 20 (reais) e depois mandou o DUDU pegar outra de 10 (reais) e fala que aquele lá o BEBINHO já pagou. INTERLOCUTOR diz que amanhã paga.” **(fl. 923 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela controle de valores e distribuição de porções fracionadas, dinâmica característica da comercialização varejista de drogas.

Em nova comunicação captada em 26/11/2021, áudio 79806336.WAV, registrou-se:

“HNI X HNI2 – HNI2 chama alvo de NEGUIM. HNI2 pergunta quanto está o corre (dívida). HNI diz que R\$130,00. HNI2 pede



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

duas para fechar R\$150,00. HNI X DUDU – HNI manda DUDU vir buscar uma de R\$20,00 para o HNI2." **(fl. 923 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa evidencia controle de débitos provenientes da venda de entorpecentes, bem como a utilização de terceiros para entrega da substância, prática comum no comércio ilícito de drogas.

Em diálogo interceptado em 30/11/2021, áudio 79859323.WAV, observa-se:

"ALVO X HNI – INTERLOCUTOR pergunta se tem bagulho. ALVO confirma. INTERLOCUTOR diz para fazer uma (porção) de 20 (reais) e que está chegando. ALVO confirma o pedido." **(fl. 924 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Já em 05/12/2021, no áudio 79984436.WAV, registrou-se negociação envolvendo quantidade mais expressiva:

"LEO X TOURÃO – Tourão pede para o ALVO separar 25 g de bagulho (droga), porque o dele acabou." **(fls. 924/925 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

No dia seguinte, 06/12/2021, nova tentativa foi captada no áudio 80003681.WAV:

"LEO X HNI – HNI pede para o alvo preparar uma de vinte (porção de droga) para ele, um jogo bom (caprichado)." **(fl. 925 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Os diálogos demonstram que o acusado mantinha atividade contínua de fornecimento de entorpecentes, tanto em pequenas porções destinadas a usuários quanto em quantidades maiores.

Cumpre registrar, ainda, que os elementos colhidos nas interceptações telefônicas foram reforçados por dados extraídos de aparelho celular apreendido em poder do acusado, cujo conteúdo foi submetido à análise técnica pela autoridade policial.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Conforme consignado no relatório de extração e análise de dados digitais (fls. 825/835 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), a perícia realizada no dispositivo revelou a existência de diversas interações por meio de aplicativos de mensagens, notadamente *WhatsApp* e *Facebook*, nas quais o investigado mantinha comunicação relacionada à comercialização de entorpecentes. Nesse sentido, consignou-se na conclusão do referido relatório que:

“Foi analisado e verificou-se que LEONARDO trocava diversas mensagens e que em algumas situações ele se utilizava dos aplicativos WhatsApp e Facebook para a venda de entorpecentes. Observamos que o ALVO possuía o hábito de apagar mensagens. Foram analisados galeria de áudios e vídeos e entre os vídeos foi encontrado um com conteúdo relevante, conforme a figura 9 da página 10 do presente RT. No referido vídeo enviado pelo ALVO (conforme as informações técnicas da figura 10), aparece uma arma de fogo municada, modelo pistola.[...].” **(fl. 925 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).**

A análise técnica também apontou que o investigado adotava a prática de apagar mensagens, circunstância que, não obstante, não impediu a identificação de conteúdo relevante relacionado à atividade criminosa.

Além disso, durante a análise da galeria de arquivos armazenados no aparelho, foi localizado vídeo no qual aparece uma arma de fogo municada, do tipo pistola, elemento que, embora não constitua objeto direto da imputação formulada nestes autos, revela o contexto de criminalidade no qual o investigado se encontrava inserido.

Tais elementos digitais, extraídos diretamente de um dos três aparelhos de telefonia celular apreendido com o acusado (fl. 661 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), reforçam as conclusões obtidas a partir das interceptações telefônicas, evidenciando que o investigado utilizava seu terminal



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

telefônico e aplicativos de comunicação como instrumentos para a prática da traficância.

Desse modo, a prova digital obtida por meio da extração de dados do aparelho celular, somada ao conteúdo das interceptações telefônicas regularmente autorizadas, constitui conjunto probatório harmônico que corrobora a conclusão acerca da atuação do acusado na comercialização ilícita de entorpecentes.

Em juízo, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS negou a autoria criminosa, afirmando não se recordar de ser o proprietário da linha telefônica interceptada, embora tenha admitido a possibilidade de o registro ter sido realizado por terceiros, alegando ter perdido seu CPF em determinado momento.

O réu declarou ainda ser usuário de maconha, admitindo a condição de dependente, porém negou envolvimento com a venda de drogas ou participação em organização criminosa.

A versão defensiva, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, uma vez que a titularidade da linha foi confirmada durante ligação com a operadora, além de os diálogos interceptados revelarem negociações reiteradas de entorpecentes, com definição de quantidades, valores e formas de entrega.

Diante desse cenário, o acervo probatório demonstra a prática das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistentes em vender, oferecer e entregar drogas a consumo de terceiros.

Os diálogos também evidenciam atuação em colaboração com outros indivíduos inseridos no mesmo contexto de traficância, revelando vínculo associativo voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, o que autoriza o reconhecimento do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao delito de organização criminosa.

3.5.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Leonardo Nascimento dos Santos

Tal como já consignado na análise dos corréus, os elementos probatórios coligidos indicam a existência de diversos núcleos autônomos de traficância, atuando



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

em determinadas áreas da cidade, porém não demonstram a presença de uma estrutura criminosa organizada nos moldes exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que pressupõe organização estruturada, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada voltada à prática de múltiplos crimes.

Embora os relatórios policiais mencionem a atuação de diversos indivíduos na região do Santa Rosa, não há prova segura da existência de uma estrutura hierarquizada e permanente capaz de caracterizar a suposta organização criminosa denominada “Massa Carcerária”, a qual, segundo os próprios relatos investigativos, encontrava-se ainda em fase embrionária.

Assim, à semelhança do que já decidido em relação aos demais acusados, conclui-se que não há prova suficiente para a condenação pelo crime de organização criminosa, subsistindo, entretanto, prova segura quanto à prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3.6. FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES

No que se refere ao acusado FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES, verifica-se que, a exemplo do que ocorreu com o corréu Leonardo Nascimento dos Santos, não houve captação de diálogos envolvendo seu terminal telefônico durante a primeira fase das interceptações. A identificação do investigado no contexto das apurações decorreu, inicialmente, de diligências de inteligência policial consubstanciadas no relatório de fls. 529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, documento que reuniu informações obtidas em investigações de campo destinadas a mapear os indivíduos atuantes no comércio ilícito de entorpecentes na região da AIS-3.

Nesse relatório investigativo foram identificados diversos agentes supostamente envolvidos na dinâmica da traficância local, sendo FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES apontado como indivíduo responsável pela guarda de substâncias entorpecentes, conforme consignado à fl. 533 do referido procedimento investigatório.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

A partir dessas informações preliminares, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico do terminal associado ao investigado (fls. 359/423 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), medida que foi judicialmente deferida (fls. 565/611 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), bem como posteriormente prorrogada (fls. 955/991 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), permitindo a captação de comunicações telefônicas durante a segunda e a terceira fases da Operação Sinergia.

O terminal telefônico monitorado foi o número **(85) 98674-6493**, registrado na operadora Oi em nome de Francisca Dayane Silva da Paz, conforme consta do relatório policial individual de fls. 606/613 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001, observando-se, por meio do diálogo de fl. 877 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, que, em na data de 02/12/2021, a citada proprietária da linha confirma os dados pessoais junto a empresa provedora de internet, *in verbis* (79901277. WAV):

"DAYANE X ATENDENTE BRISANET – ATENDENTE pergunta se está falando com DAYANE. DAYANE confirma. ATENDENTE pede para confirmar o nome FRANCISCA DAYANE SILVA DA PAZ, os três primeiros dígitos do CPF 047, data de nascimento 03/05/1991, endereço RUA WILSON PEREIRA, Nº 160-D, e fica dentro duma vila, Messejana." **(fl. 877 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Durante o monitoramento foi possível constatar que o referido terminal era utilizado por indivíduo chamado "Lucas", sendo posteriormente identificado como FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES, pai do filho de Francisca Dayane Silva da Paz, titular da linha, e seu companheiro, como atestado por ele mesmo em juízo, circunstância que confirmou a vinculação do acusado ao aparelho interceptado.

Superada a identificação do usuário da linha, as interceptações telefônicas revelaram diversas comunicações indicativas da comercialização de substâncias entorpecentes, conforme se observa dos diálogos captados.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

No curso da segunda fase das interceptações, registrou-se inicialmente diálogo ocorrido em 23/11/2021, identificado no áudio 79773287.WAV, nos seguintes termos:

“ALVO X VITOR – INTERLOCUTOR diz que é o VITOR e pergunta se tem maconha. ALVO fala que tem apenas uma porção e que vai pegar o restante ao longo da semana. VITOR diz que vai querer essa porção. ALVO fala que vai deixar no DEDÉ.” **(fl. 876 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo evidencia disponibilidade de substância entorpecente e indicação de local de entrega, circunstância típica da dinâmica de comercialização de drogas.

Na sequência, em 24/11/2021, foi interceptada nova comunicação, registrada no áudio 79783331.WAV, em que se consignou:

“ALVO X HNI – HNI diz que a LOIRINHA tem e pergunta se dá para fazer duas por R\$ 40,00. ALVO diz que está em R\$ 690,00 (dívida) e ficaria R\$ 740,00. HNI diz para ALVO mandar um áudio no whatsapp para mostrar para ela.” **(fl. 876 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa revela negociação envolvendo quantidade e preço de entorpecentes, bem como a intermediação de terceiro interessado na aquisição da droga.

Em 26/11/2021, áudio 79800937.WAV, registrou-se:

“LUCAS X NEGÃO – INTERLOCUTOR chama o ALVO de LUCAS e pergunta se tem alguma coisa. LUCAS nega e fala que só mais tarde ou amanhã. Que vai pagar o homem hoje para ele enviar mais.” **(fls. 876/877 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Tal diálogo indica que o acusado aguardava reposição de entorpecente por fornecedor, revelando dinâmica de abastecimento típica do comércio ilícito de drogas.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Posteriormente, em 02/12/2021, áudio 79907195.WAV, foi captado o seguinte diálogo:

“LUCAS X VITOR – LUCAS diz que está em casa. VITOR pede para fazer 4. LUCAS confirma o pedido e diz para VITOR esperar em frente ao DEDÉ.” **(fl. 877 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O trecho evidencia preparação de múltiplas porções de droga e definição de ponto de entrega, elementos característicos da prática de tráfico.

Já no curso da terceira fase das interceptações, novas comunicações confirmaram a continuidade da atividade ilícita.

Em diálogo registrado no áudio 80286136.WAV, captado em 14/02/2022, consta:

“LUCAS X VITOR – VITOR pergunta se tem bagulho (maconha); LUCAS diz que tem; VITOR fala que queria duas barrinhas; LUCAS diz que só daqui a pouco, que vai desentocar para cortar ainda e só daqui a vinte minutos.” **(fl. 1143 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela que o acusado mantinha estoque de droga ocultado (“desentocar”) e realizava o preparo da substância para venda, circunstância indicativa de atividade de traficância.

Em 15/02/2022, áudio 80295862.WAV, foi interceptada nova comunicação:

“LUCAS X VITOR – VITOR diz que quer uma balinha. LUCAS fala que o pivete do beco tem. VITOR diz que só compra na mão do LUCAS e pergunta que horas vai sair. LUCAS responde umas 17 horas porque ainda vai cortar. VITOR pergunta quem tem lá no beco. LUCAS diz para procurar o STENIO.” **(fls. 1143/1144 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa evidencia que o acusado era reconhecido pelos interlocutores



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

como fornecedor habitual de entorpecentes, além de indicar a existência de atuação coordenada com outros indivíduos envolvidos na mesma atividade ilícita.

O conjunto dessas interceptações revela dinâmica típica de tráfico varejista, caracterizada por: negociação de entorpecentes em pequenas porções; controle de estoque e reposição da droga; definição de locais de entrega; atuação em interação com outros agentes inseridos na mesma cadeia de distribuição.

Em juízo, FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Em seu interrogatório, afirmou ser usuário de drogas, sustentando que mantinha contato com o interlocutor identificado como Victor apenas para consumo conjunto de entorpecentes, circunstância que, segundo alegou, explicaria os diálogos travados entre ambos.

A versão defensiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, as conversas interceptadas evidenciam dinâmica incompatível com mero consumo compartilhado de drogas, revelando, ao contrário, elementos típicos da comercialização de entorpecentes, como negociação de valores, preparação de porções, reposição de estoque e indicação de locais de entrega.

Ademais, o acusado não apresentou testemunhas de defesa em juízo, inexistindo elementos probatórios capazes de corroborar suas alegações ou infirmar o robusto acervo probatório produzido ao longo da investigação.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo réu revela-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar as conclusões extraídas das interceptações telefônicas e demais elementos coligidos nos autos.

Diante desse quadro, o conjunto probatório demonstra a prática das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistentes em vender, oferecer e entregar drogas a consumo de terceiros.

Além disso, os diálogos revelam atuação do acusado em interação com outros indivíduos inseridos na mesma atividade criminosa, circunstância que evidencia vínculo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

associativo estável voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, o que autoriza igualmente o reconhecimento do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao delito de organização criminosa, objeto da insurgência ministerial.

3.6.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Francisco Lucas Porto Euclides

Tal como já assentado na análise dos demais corréus, as provas coligidas ao longo da investigação indicam a existência de diversos núcleos autônomos voltados à comercialização de drogas, porém não demonstram a presença de uma estrutura criminosa organizada nos moldes exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que pressupõe organização estruturalmente ordenada, divisão estável de tarefas e atuação coordenada voltada à prática de múltiplos crimes.

Embora o relatório policial mencione a atuação de diversos indivíduos na região do bairro Santa Rosa, não há prova segura da existência de uma organização criminosa estruturada, tampouco da efetiva consolidação da suposta facção denominada “Massa Carcerária”, a qual, segundo os próprios elementos investigativos, encontrava-se ainda em fase embrionária.

Assim, mantém-se a condenação de FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, afastando-se, por insuficiência probatória, a imputação relativa ao delito de organização criminosa.

3.7. ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA

No que concerne à acusada ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA, verifica-se que, a exemplo do que ocorreu com os corréus Leonardo Nascimento dos Santos e Francisco Lucas Porto Euclides, não houve captação de diálogos envolvendo seu terminal telefônico durante a primeira fase das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Operação Sinergia.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

A identificação da investigada no contexto da investigação decorreu de diligências de inteligência policial consubstanciadas no relatório de fls. 529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, elaborado a partir de levantamentos de campo realizados pela Polícia Civil com o objetivo de identificar indivíduos envolvidos na dinâmica do tráfico de drogas na região da AIS-3.

Nesse relatório investigativo foram relacionados diversos agentes supostamente vinculados à comercialização ilícita de entorpecentes na localidade, sendo ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA apontada como responsável pela **distribuição de drogas**, conforme consignado à fl. 534 do referido procedimento investigatório.

Com base nessas informações preliminares, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico do terminal associado à investigada (fls. 359/423 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), pleito que foi judicialmente deferido, nos termos da decisão constante às fls. 565/611 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, sendo posteriormente prorrogada a medida (fls. 955/991 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), o que possibilitou a captação de comunicações durante a segunda e terceira fases das interceptações telefônicas.

O terminal telefônico monitorado foi o número **(85) 99746-8552**, registrado na operadora TIM em nome de Antonia Gomes da Silva, conforme consta do relatório policial individual de fls. 299/308 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001.

Durante o monitoramento verificou-se que o referido terminal era utilizado por pessoa chamada “Bia” ou “Feiticeira”, sendo possível vinculá-lo à acusada ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA, circunstância reforçada pelo fato de que o mesmo número constava cadastrado como chave PIX em nome da própria investigada, o que permitiu sua inequívoca identificação como usuária da linha interceptada.

Superada a identificação da usuária da linha telefônica, as interceptações revelaram diversas comunicações indicativas da prática de tráfico de drogas, nas quais a



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

acusada aparece organizando a distribuição de entorpecentes, controlando valores provenientes da venda e coordenando outros indivíduos envolvidos na atividade ilícita.

Durante a segunda fase das interceptações, diversas conversas revelaram a atuação da acusada na distribuição e gerenciamento da venda de drogas.

Em diálogo interceptado no dia 19/11/2021, registrado no áudio 79750478.WAV, consta:

“BIA X HNI – BIA pergunta se acabou porque o CB foi pedir mais e disse que não tinha mais. INTERLOCUTOR responde que o cara acabou de deixar para ele agora. BIA diz que o CB pede pó desde de manhã e só foi chegar agora. INTERLOCUTOR justifica dizendo que o cara está sem celular. BIA disse que o CB podia pegar outro pacote para ficar logo com dois e que o CB tinha dito que o DAVI falou que não tinha mais. INTERLOCUTOR fala que o CB é quem tá mais vendendo. BIA diz que o dinheiro que ela tem em casa é todo do CB e que falta o dinheiro da SILVANA e do FERREIRA que pagou apenas R\$ 100,00 de pó naquele dia. INTERLOCUTOR fala que tem pó ainda no FERREIRA. BIA diz para olhar o que ainda tem na SILVANA. INTERLOCUTOR fala que SILVANA pagou apenas R\$ 50,00. BIA diz para avisar quando der R\$ 100,00 porque terá que dar R\$ 1000,00 só de PÓ, não é o de PEDRA. Só o de PÓ. Termina dizendo que vai contar o que tem de dinheiro só de PÓ.”
(fls. 904/905 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).

O diálogo evidencia controle financeiro da atividade de tráfico, com menção a valores provenientes da venda de cocaína (“pó”) e à necessidade de prestação de contas por diferentes integrantes da rede de comercialização.

Ainda em 19/11/2021, no áudio 79750498.WAV, registrou-se:



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

“BIA X HNI – BIA fala que tem R\$ 700,00 de pó sendo R\$ 600,00 do CB e R\$ 100,00 do FERREIRA e que tá faltando R\$ 300,00 e que, segundo o DAVI, não tem mais nenhum PÓ. INTERLOCUTOR fala que tá faltando, mas que depois vai botar. BIA responde que não dá pra depois porque, quando acabar o PÓ, tem que botar mais porque vai precisar. INTERLOCUTOR fala que o pessoal ainda tem. BIA fala que CB está sem PÓ a não ser que mexesse na quantidade dos outros. INTERLOCUTOR fala que o pessoal que já mexeu já gastaram o lucro deles. BIA fala que esse povo tem que fazer primeiro o dinheiro para mexer depois no lucro. INTERLOCUTOR fala que eles gastam primeiro o lucro para depois ganhar o dinheiro deles (BIA e INTERLOCUTOR) e que tem R\$ 50,00 pra receber da SILVANA, outros R\$ 50,00 do FERREIRA e mais R\$ 50,00 do cara do estacionamento. BIA diz que tem que achar o cara para botar mais pra fazer dinheiro porque não pode ficar sem PÓ porque a mulher só quer de R\$ 1000,00 em R\$ 1000,00.” **(fls. 904/905 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa revela gestão do estoque de entorpecentes e necessidade de reposição da droga, indicando atuação organizada na manutenção do fluxo de comercialização.

Na sequência, em 20/11/2021, áudio 79753446.WAV, foi interceptado o seguinte diálogo:

“BIA X HNI – BIA pergunta onde o INTERLOCUTOR está porque deixar os pacotes de PÓ que já estão prontos. HNI pergunta onde pegar. BIA responde lá no BNB. HNI diz que vai mandar o menino pegar.” **(fl. 906 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

O diálogo demonstra que a acusada coordenava a entrega de porções de cocaína previamente preparadas, o que constitui prática típica da comercialização de drogas

Também em 20/11/2021, áudio 79754539.WAV, consta:

“BIA X HNI – BIA fala que é para separar as PEDRAS. INTERLOCUTOR pergunta quantas. BIA responde R\$ 900,00.” **(fl. 907 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Aqui se observa preparação de porções de crack (“pedra”) para comercialização, inclusive com indicação de valor correspondente às unidades a serem separadas.

Em 21/11/2021, áudio 79756525.WAV, registrou-se:

“BIA X HNI – BIA pergunta se o interlocutor deu a TAPI (cocaína) para o CB. BIA diz que o CB passou o dia sem vender nada e que ela mandou a mensagem cedo mas ele não viu. BIA diz que os correios ficaram parados e pergunta o que vai mandar para o homem agora pois só tem 400 reais e o dinheiro que ele (GB) mandou os R\$ 700,00 (REAIS). BIA pergunta pelo restante do PÓ do dinheiro pra mandar pela tora e que o INTERLOCUTOR avise pra ela ir lá buscar. INTERLOCUTOR diz que vai mandar o DAVI deixar pra ele (CB) pois com certeza ele está no BNB e ele vai passar lá agora.” **(fls. 907/908 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela repasse de entorpecentes a revendedores, bem como controle do pagamento decorrente da comercialização.

Já em 23/11/2021, áudio 79768130.WAV, foi captado:



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

“FEITICEIRA X HNI – FEITICEIRA diz para enviar um pacote de pó e outro de bagulho pro CB porque este disse que estava há 3 dias sem bagulho. INTERLOCUTOR diz que tá com ele aqui.” **(fl. 910 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo demonstra abastecimento de vendedor subordinado, evidenciando que a acusada exercia função de distribuidora na cadeia de tráfico.

Em 25/11/2021, áudio 79793806.WAV, registrou-se:

“ALVO BIA X HNI – INTERLOCUTOR diz que tem 100 da PEDRA e 100 do PÓ. Acresce que arranjou dois viciados e que pegaram uma máquina da BLX que tá na lista e que tá com o INTERLOCUTOR nesse momento. BIA diz para retirar a bateria, colocá-la novamente e virar o chip para não rastrear. BIA diz para guardar que já, já ela vai pegar. INTERLOCUTOR confirma.” **(fl. 912 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Além de tratar diretamente de quantidades de droga, o diálogo revela preocupação em evitar rastreamento policial, circunstância recorrente em atividades ilícitas dessa natureza.

Em 25/11/2021, áudio 79794411.WAV, foi interceptado:

“BIA X HNI – INTERLOCUTOR avisa que pegou outra máquina e que agora tem duas. BIA diz para guardar e fazer do mesmo jeito que disse antes, retira a bateria e coisa o chip. Diz para pegarem mais porque ela está chegando.” **(fl. 912 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa reforça a adoção de medidas destinadas a dificultar a identificação policial, evidenciando o caráter clandestino da atividade.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Em 27/11/2021, áudio 79817821.WAV, consta:

“BIA X WAGNER – WAGNER diz que a SUELLEN quer falar e passa o telefone. SUELLEN pergunta que horas a BIA vai passar na CAU. BIA pergunta se as coisas acabaram. SUELLEN confirma. BIA diz que vai levar e pede que SUELLEN fique pelo FERREIRA porque na CAU é cheia de policial. SUELLEN confirma e pede para arranjar xerém porque o pessoal está pedindo muito. BIA confirma e diz que chegar daqui a pouco.” **(fl. 913 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela organização logística da entrega de entorpecentes, inclusive com preocupação quanto à presença policial.

Em 30/11/2021, áudio 79861798.WAV, foi interceptado:

“BIA X HNI – BIA pergunta se está com a balança da SANDY. INTERLOCUTOR confirma. BIA pede emprestado.” **(fl. 915 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A menção à balança utilizada para pesagem de drogas constitui elemento típico da preparação de entorpecentes para comercialização.

Em 02/12/2021, no áudio 79910731.WAV, registrou-se o seguinte diálogo:

“ALVO X HNI – INTERLOCUTOR fala que tem 200 reais da pedra. ALVO pergunta se ainda tem pó. HNI diz que tem 70 reais. HNI diz que tem um correria dele ‘lá’, o Lorin, o correria do Vagner. ALVO pergunta se o HNI vai pagar a ‘caixinha’ desse correria também. HNI diz que se ele ficar ele vai pagar.” **(fl. 917/918 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O colóquio demonstra a prestação de contas relativa à venda de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

entorpecentes, com referência direta a valores provenientes da comercialização de crack (“pedra”) e cocaína (“pó”). Além disso, a menção a indivíduos identificados como “correrias” revela a existência de vendedores intermediários responsáveis pela distribuição da droga, bem como a divisão de lucros decorrentes da atividade ilícita (“caixinha”), circunstância que reforça a atuação coordenada de múltiplos agentes no comércio de entorpecentes.

Durante a terceira fase das interceptações, novas conversas confirmaram a continuidade da atividade de traficância.

Em diálogo registrado no áudio 80247125.WAV, captado em 10/02/2022, consta:

“ANA BEATRIZ X PAULA VITÓRIA – ANA BEATRIZ se ouviu o que ela disse. PAULA confirma e diz que guardou tudo o que ANA BEATRIZ tinha lhe entregue. ANA BEATRIZ diz que deu cinco, mas é para entregar apenas um para ele (CB). PAUL confirma.” **(fl. 1149 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela armazenamento e repasse de entorpecentes por intermédio de terceiros, prática comum em redes de comercialização de drogas.

Em 11/02/2022, áudio 80253388.WAV, registrou-se:

“PAULA VITÓRIA X ANA BEATRIZ – PAULA pede que ANA BEATRIZ não mandasse mais ninguém buscar aquele negócio lá porque o RAIÓ esteve no prédio dela ontem. Pede que a pessoa esperasse em algum lugar que PAULA entregaria no local indicado. ANA BEZTRIA diz que avisa quando for pegar.” **(fl. 1149 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O trecho demonstra a utilização de pontos específicos para retirada de drogas, evidenciando organização logística da atividade.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Ainda em 11/02/2022, áudio 80260251.WAV, foi captado:

“ANA BEATRIZ X PAULA – ANA pergunta quantas coisas que SANDY deu para o CB. PAULA responde uma. ANA diz que foram duas. PAUL diz que não reparou se foram duas. ANA diz que o CB afirmou que eram duas senão ele tinha ganhado uma e a gente ficado no prejuízo.” **(fl. 1150 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O colóquio demonstra controle da distribuição e da margem de lucro decorrente da venda de drogas.

Em 13/02/2022, áudio 80274141.WAV, registrou-se:

“ANA BEATRIZ X HNI – ANA BEATRIZ pergunta se HNI foi comprar pó (cocaína). HNI diz que não foi; ANA BEATRIZ reclama que ele foi gastar o dinheiro da mulher, diz que segunda-feira a mulher pergunta pelo dinheiro e ele não tem.” **(fl. 1150 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

A conversa evidencia necessidade de aquisição de nova carga de entorpecentes, indicando dinâmica de reposição de estoque.

Por fim, em 14/02/2022, áudio 80284725.WAV, consta:

“ANA BEATRIZ X HNI – HNI pergunta cadê o padrinho; ANA BEATRIZ diz que ele aperreia; HNI pede para descer mercadoria (droga) porque acabou; HNI pergunta quanto veio no pacote que PADRINHO mandou; PADRINHO diz que 130; HNI pede novamente para descer mercadoria (droga).” **(fl. 1151 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O diálogo revela solicitação de novo fornecimento de entorpecentes,



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

demonstrando continuidade da atividade ilícita.

O conjunto das interceptações revela dinâmica típica de tráfico varejista, caracterizada por: negociação de entorpecentes; preparação de porções de droga; controle de estoque; reposição de mercadoria; definição de locais de entrega; gestão de valores decorrentes da venda. Tais circunstâncias demonstram que a acusada vendia, oferecia e distribuía substâncias entorpecentes, condutas que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, as conversas revelam atuação da acusada em constante interação com diversos indivíduos, entre eles: Paula Vitória; Sandy; Wagner; Braulin e CB. Tais interlocutores participavam da distribuição, armazenamento, cobrança e revenda de entorpecentes, evidenciando vínculo estável voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

Assim, resta caracterizado o delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em juízo, ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA confirmou que o número de telefone interceptado lhe pertencia, embora estivesse cadastrado em nome de sua amiga. Alegou, contudo, que o aparelho teria sido roubado em maio de 2021, motivo pelo qual não teria participado dos diálogos interceptados.

Afirmou não conhecer os demais corréus, excetuando Paula Vitória Saraiva Silva, mãe de sua afilhada, e Sandy, apontada como sua amiga. Confirmou, ainda, ser mãe de Ana Sophia.

Informou também que Carlos, seu ex-namorado, foi preso, salvo engano, por tráfico de drogas.

Todavia, a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a acusada é reiteradamente chamada de “Bia” ou “Feiticeira” nos



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

diálogos interceptados, sendo identificada pelos interlocutores como responsável por repasses de droga, controle de valores e abastecimento de pontos de venda. Ademais, em vários colóquios, constata-se diversas referências a aspectos pessoais de sua vida, como a referência ao processo de Carlos e ao nome de sua filha, tornando sobremodo frágil a alegação de que fosse uma terceira pessoa a utilizar-se de sua linha telefônica.

Ademais, a vinculação do terminal telefônico à chave PIX registrada em nome da própria acusada reforça a identificação da usuária da linha.

Dessa forma, a negativa de autoria revela-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar as conclusões extraídas das interceptações telefônicas.

Diante desse quadro, o conjunto probatório demonstra a prática das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistentes em vender, oferecer e distribuir drogas a consumo de terceiros.

Além disso, as interceptações revelam atuação da acusada em associação com outros indivíduos voltada à prática reiterada do tráfico, circunstância que autoriza o reconhecimento do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao delito de organização criminosa.

3.7.1. Do recurso ministerial quanto ao delito de organização criminosa atribuído a Ana Beatriz Lima Sombra

Tal como já assentado na análise dos demais corréus, as provas coligidas indicam a existência de diversos núcleos autônomos de tráfico, porém não demonstram a presença de uma estrutura criminosa organizada nos moldes exigidos pelo art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que pressupõe organização estruturalmente ordenada, divisão estável de tarefas e atuação coordenada voltada à prática de múltiplos crimes.

Embora o relatório policial mencione a atuação de diversos indivíduos na



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

região do bairro Santa Rosa, não há prova segura da existência de uma organização criminosa estruturada, tampouco da efetiva consolidação da suposta facção denominada “Massa Carcerária”, a qual, segundo os próprios elementos investigativos, encontrava-se ainda em fase embrionária.

Assim, mantém-se a condenação de ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, afastando-se, por insuficiência probatória, a imputação relativa ao delito de organização criminosa.

3.8. ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO

Diversamente do que se verificou em relação a diversos corréus da presente ação penal, ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO não teve seu terminal telefônico submetido às interceptações autorizadas nos autos do procedimento investigatório nº 0262090-83.2021.8.06.0001, circunstância que lhe confere situação probatória peculiar no contexto das investigações.

Com efeito, a identificação do referido acusado decorreu de desdobramento investigativo posterior, originado a partir das interceptações telefônicas realizadas em relação à corré ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA, durante a segunda fase da denominada Operação Sinergia.

Naquela oportunidade, conforme se observa dos relatórios de interceptação constantes às fls. 910/919 e 915 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, foram identificadas comunicações envolvendo o terminal telefônico pertencente a SANDY DA SILVA COSTA, circunstância que ensejou nova representação policial para inclusão do referido número na terceira fase das interceptações telefônicas, conforme decisão constante à fl. 702 do mencionado procedimento investigatório.

A partir da ampliação das medidas investigativas, foram colhidos diversos elementos indicativos da participação de SANDY DA SILVA COSTA na logística de comercialização de entorpecentes na área da AIS-3, conforme consignado no relatório



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

individual de fls. 330/339 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001.

Diante desses elementos, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e prisão preventiva dos investigados, nos autos nº 0203357-90.2022.8.06.0001.

Embora SANDY DA SILVA COSTA não tenha sido inicialmente localizada, tampouco tenham sido encontrados objetos ilícitos durante o cumprimento inicial das ordens judiciais (fls. 746/747 e 1013/1020 dos autos nº 0203357-90.2022.8.06.0001), a investigada foi posteriormente capturada no dia 25/02/2022, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor (fls. 1659/1664 dos autos nº 0203357-90.2022.8.06.0001).

Durante o cumprimento da referida diligência, foram apreendidos três aparelhos telefônicos, conforme auto de apreensão constante à fl. 341 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, os quais foram encaminhados para extração de dados mediante perícia técnica, originando os laudos de fls. 1142/1147, 1148/1154 e 1155/1181 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001.

Dentre esses documentos, destaca-se o Relatório Técnico nº 091/2022, que analisou dados extraídos de aparelho celular Samsung Galaxy A10 (SM-A105M), IMEIs nº 358795100219792 e 358796100219790, identificado como pertencente a ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO, embora estivesse na posse de SANDY DA SILVA COSTA no momento da prisão, porquanto esta era sua companheira à época dos fatos, circunstância expressamente consignada no relatório técnico.

Consigne-se que a circunstância de o aparelho celular ter sido apreendido em poder de SANDY DA SILVA COSTA, e não diretamente com o acusado, não compromete a validade ou a força probatória dos elementos dele extraídos, desde que demonstrada a vinculação entre o conteúdo digital e o investigado.

No caso concreto, os dados extraídos revelam conteúdos diretamente relacionados à pessoa do acusado, incluindo fotografias em que ele próprio aparece, mensagens, áudios e registros associados à facção criminosa e à atividade de traficância.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Desse modo, ainda que o aparelho estivesse fisicamente em poder de terceira pessoa no momento da apreensão, a prova pericial evidencia conteúdo diretamente associado ao acusado, sendo suficiente para estabelecer a necessária vinculação probatória.

Importa ainda ressaltar que tais elementos não surgem de forma isolada no contexto probatório, mas encontram corroboração no conjunto investigativo mais amplo, que inclui interceptações telefônicas que levaram à identificação de SANDY DA SILVA COSTA e à deflagração das medidas investigativas subsequentes.

Ademais, verifica-se que ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO e SANDY DA SILVA COSTA já haviam sido presos em flagrante no dia 07/07/2021, fato que resultou na ação penal nº 0246392-37.2021.8.06.0001, na qual ambos foram condenados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A primeira fase das interceptações telefônicas da Operação Sinergia teve início apenas em setembro de 2021, circunstância que demonstra que os fatos investigados no presente processo não se confundem com o episódio específico objeto daquela ação penal, tratando-se de contexto criminoso mais amplo.

A partir da análise do cartão de memória e do SIM Card do aparelho, foram identificados diversos arquivos de imagens, vídeos e áudios, os quais revelam, de forma consistente, o envolvimento do acusado com atividades relacionadas ao tráfico de drogas e com a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Inicialmente, destaca-se fotografia em que ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO aparece ao lado de SANDY DA SILVA COSTA, confirmando o relacionamento entre ambos, o que reforça a conclusão de que atuavam conjuntamente nas atividades criminosas investigadas.

Além disso, foram encontradas diversas imagens de armas de fogo, como se observa da fotografia constante da figura nº 21 do relatório técnico, na qual o acusado aparece segurando diretamente um revólver.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

Ainda no mesmo conjunto probatório, foram identificadas fotografias que revelam instrumentos típicos da atividade de tráfico de drogas, dentre os quais: balança de precisão, utilizada para pesagem de entorpecentes (figura nº 13 – fl. 1165 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001); substâncias entorpecentes em estado bruto, em quantidade expressiva (figuras nº 27 e 29 - fl. 1172 e 1173 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001); e entorpecentes já fracionados e embalados para venda, como evidenciado nas imagens da figura nº 31 (fl. 1174 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).

Ademais, foram encontradas fotografias contendo anotações manuscritas de valores e registros financeiros relacionados à venda de drogas, como se observa nas figuras nº 11 (fl. 1164 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), 17 (fl. 1167 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001) e 23 (fl. 1170 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), nas quais constam expressões típicas do comércio ilícito, tais como: “pó”, “pedra”, “verde” e valores monetários associados a quantidades.

Tais registros configuram verdadeira contabilidade da atividade de tráfico, evidenciando organização e controle financeiro da comercialização de entorpecentes.

Outro aspecto relevante das imagens extraídas refere-se à vinculação do acusado com a facção criminosa Comando Vermelho.

Conforme figura nº 19 do relatório técnico (fl. 1168 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), o acusado aparece fazendo o gesto manual correspondente ao número “2”, gesto popularmente associado à facção criminosa CV (Comando Vermelho), além de estar diante de pichação contendo as iniciais da referida organização criminosa.

De igual modo, na figura nº 25 (fl. 1171 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), o acusado surge novamente realizando gesto manual característico da facção, ao lado de outros indivíduos que também executam sinais associados ao Comando Vermelho, circunstância que evidencia identificação simbólica e alinhamento ideológico com a organização criminosa.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

A análise da galeria de vídeos revelou 63 arquivos audiovisuais, dentre os quais diversos registros com conteúdo relacionado à atividade criminosa.

Em um dos vídeos analisados (figura nº 27 - fl. 1172 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), observa-se grande quantidade de substância branca semelhante à cocaína, evidenciando armazenamento de droga.

Outro vídeo revela entorpecentes já embalados para venda, demonstrando etapa avançada do processo de distribuição de drogas (figura 31 - fl. 1174 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).

Ademais, há gravações em que o acusado aparece manuseando arma de fogo, inclusive caminhando armado em vielas, como se observa na figura nº 35 (fl. 1176 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001), circunstância que reforça a periculosidade e inserção do acusado em ambiente criminoso organizado.

Particular relevância assumem os áudios extraídos do aparelho celular, todos originários do aplicativo WhatsApp.

Em uma das gravações (arquivo PTT-20201127-WA1513.opus), o próprio acusado se identifica da seguinte forma:

“... Uma boa noite de salvação para todos os meus irmãos e irmã, que Deus nos proteja e abençoe nossas caminhadas. Aqui na voz é o irmão DK, do CV Ceará, estamos juntos família, até a última gota de sangue” **(fl. 1178 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).**

Em outra gravação (arquivo PTT-20201129-WA0026.opus), o acusado afirma:

“Família uma boa madrugada para todos os irmãos... Estamos juntos na mesma sintonia, tudo doizão (“DOIS” – “CV”), não passa nada, é o trem, nós é que faz o crime acontecer, porque nós que é o crime de verdade, puro e verdadeiro, justo e o correto. Estamos juntos família CVRL, aqui na voz o Irmão DK, CVRL Ceará”. **(fl.**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

1179 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).

Tais declarações demonstram autoidentificação explícita do acusado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo relevante notar que o investigado é conhecido pelo apelido “DK”, conforme mencionado no próprio áudio.

Outro áudio interceptado revela diálogo envolvendo distribuição de drogas e valores financeiros, no qual o interlocutor menciona: distribuição de entorpecentes para “pivetes”, cobrança de valores remanescentes, referência a quantidade de droga (“5 caixas”, “maconha”, etc.), senão vejamos:

"Transcrição do áudio PTT-20201130-WA0485.opus "Tá aqui, eu vou devolver 5 caixas (5kg), só uma está prestando. Esses caras pensam que nós somos laranja. Estou aqui chegando no "Gaguim". Porque né MARCEL, como eu lhe falei ontem, eu não posso deixar os pivetes sem nada, eles me perturbam, tá aí oh, peguei o café (maconha), esse que estou cortando aqui é o parecido com o teu e os outros ele me empurrou no embalo. Ai eu já não quero, vou ficar só com uma. Ai eu vou distribuir lá pros pivetes, ai eu recolho o papel deles, ai já te dou, falta R\$600,00, porque eles já pagaram R\$400,00". (fl. **1180 dos autos nº 0012094-32.2023.8.06.0001).**

Esse tipo de comunicação evidencia coordenação e divisão de tarefas no contexto do tráfico de drogas.

Portanto, o conjunto probatório demonstra, de forma consistente, a prática das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Os elementos que sustentam tal conclusão incluem: fotografias de entorpecentes em quantidade relevante; vídeos mostrando drogas em estado bruto e fracionadas; imagens de balança de precisão; registros manuscritos de contabilidade do tráfico; áudios que mencionam distribuição de drogas.

Outrossim, o material digital revela etapas distintas da cadeia de tráfico,



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

incluindo armazenamento, fracionamento, contabilidade e distribuição, o que demonstra atividade criminosa estruturada e reiterada.

Tal circunstância assume especial relevância, pois, conforme já assentado na análise dos demais acusados, não restou suficientemente comprovada a existência de organização criminosa estruturada associada à denominada “Massa Carcerária”, apontada pela investigação como grupo ainda em fase embrionária de formação.

Além disso, os elementos coligidos demonstram vínculo associativo estável entre ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO e SANDY DA SILVA COSTA, com finalidade específica de praticar o tráfico de drogas. Tal circunstância decorre de: relacionamento afetivo entre ambos; utilização compartilhada de aparelhos telefônicos; apreensão do celular do acusado na posse de Sandy; atuação conjunta no comércio de entorpecentes.

Cumpré destacar que ambos tem condenação definitiva pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos autos da ação penal nº 0246392-37.2021.8.06.0001, referente a fato ocorrido em 07/07/2021, reforçando a conclusão de que a associação criminosa não era episódica, mas sim estável e permanente.

Aliás, importa destacar, porque oportuno, que a condenação pretérita por tráfico não configura *bis in idem* no presente caso. Isso, porque os elementos probatórios ora analisados decorrem de dados extraídos de aparelho celular apreendido posteriormente, os quais revelam atividade criminosa desenvolvida em momentos diversos, sem qualquer indicação de que se refiram ao episódio específico já julgado na referida ação penal. Assim, tratando-se de fatos autônomos e distintos, mostra-se juridicamente possível a responsabilização do acusado também no presente processo.

Por fim, os elementos extraídos do aparelho celular demonstram que o acusado integra organização criminosa estruturada, especificamente a facção Comando Vermelho. Os elementos que sustentam essa conclusão incluem: áudios nos quais o acusado se identifica como integrante do CV Ceará; participação em grupos de comunicação da facção; gestos simbólicos característicos da organização; fotografias



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

com outros membros vinculados ao grupo; imagens relacionadas à prática armada da atividade criminosa.

Diante disso, mostra-se possível o enquadramento da conduta também no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista a participação do acusado em organização criminosa armada e voltada à prática reiterada de crimes de tráfico de drogas.

Deveras, não há óbice jurídico à condenação do acusado pelos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como pelo delito de organização criminosa previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

Com efeito, os referidos tipos penais tutelam bens jurídicos distintos e descrevem condutas autônomas, inexistindo relação de absorção entre eles. O delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) refere-se à prática de condutas relacionadas à produção, guarda, preparação, oferta ou comercialização de entorpecentes, voltadas à circulação ilícita de drogas. Já o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o objetivo específico de praticar reiteradamente delitos previstos na Lei de Drogas.

No caso em exame, os elementos probatórios evidenciam, de um lado, a prática direta de atos de traficância pelo acusado, demonstrada pelas imagens, vídeos, áudios e anotações de contabilidade extraídos do aparelho celular, revelando armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes. De outro lado, restou igualmente demonstrada a existência de vínculo associativo estável com a corré SANDY DA SILVA COSTA, sua companheira à época dos fatos, com divisão de tarefas e atuação conjunta no comércio ilícito de drogas, circunstância que caracteriza o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Da mesma forma, a condenação pelo delito de organização criminosa não se confunde nem se sobrepõe aos crimes previstos na Lei de Drogas, porquanto a infração descrita no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 tutela bem jurídico diverso, qual seja, a



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

segurança pública e a própria estrutura do Estado diante da atuação de grupos criminosos organizados. Sob tal diapasão, colho, a título de ilustração, julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA . SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.** 2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art . 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo.A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.Incidência da Súmula 284/STF. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2673259 AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

Na espécie em liça, os elementos extraídos do aparelho celular revelam de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

forma inequívoca a vinculação do acusado à facção criminosa denominada Comando Vermelho, organização de atuação nacional voltada à prática reiterada de delitos, notadamente o tráfico de drogas, sendo o próprio investigado identificado nos áudios como “irmão DK do CV Ceará”, além de aparecer em imagens realizando gestos simbólicos associados à referida facção e participando de grupos de comunicação da organização.

Em seu interrogatório judicial, ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO negou a prática dos delitos que lhe são imputados. Afirmou que o aparelho celular objeto da perícia foi apreendido quando da prisão de SANDY DA SILVA COSTA, pessoa com quem teria mantido breve relacionamento amoroso, buscando afastar sua vinculação com o conteúdo digital encontrado no dispositivo. Sustentou ainda que a arma exibida em uma das fotografias seria apenas um simulacro, bem como que o gesto realizado em uma das imagens representaria apenas o símbolo de “paz e amor”, e não o gesto característico utilizado para identificar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Aduziu também que as fotografias seriam antigas e que não praticou os crimes que lhe são atribuídos, acrescentando que se encontrava preso há cerca de um ano quando da apreensão do aparelho.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Inicialmente, observa-se que o próprio acusado admitiu a relação com SANDY DA SILVA COSTA, em cujo poder foi apreendido o aparelho celular, circunstância que reforça a plausibilidade da presença de registros relacionados à sua pessoa no dispositivo.

Além disso, a tentativa de demonstrar distanciamento temporal entre os fatos investigados e a apreensão do aparelho revela-se inconsistente, uma vez que a prisão em flagrante ocorrida em 07/07/2021 antecede apenas alguns meses o início das interceptações telefônicas da Operação Sinergia, iniciadas em setembro de 2021, e não



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

impede a existência de registros anteriores relacionados à atividade criminosa.

Quanto à alegação de que a arma exibida nas fotografias seria simulacro, trata-se de afirmação desacompanhada de qualquer elemento probatório, constituindo mera alegação defensiva.

De igual modo, a tentativa de atribuir ao gesto manual realizado na fotografia significado diverso daquele normalmente associado à facção criminosa mostra-se pouco convincente quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente diante da presença de pichação com as iniciais da facção no local da fotografia, bem como das mensagens e áudios contendo comunicações típicas da estrutura interna do Comando Vermelho.

Não se descure que, em juízo, a testemunha elencada em rol defensivo do acusado em tela, Sandra Regina Barros Vasconcelos, ao ser indagada pelo advogado se sabia do envolvimento deste em delitos de tráfico ou organização criminosa, aduziu ter notícias, mas não haver presenciado tais fatos.

Tal afirmação, embora não constitua prova direta da prática criminosa - por se tratar de relato baseado em conhecimento indireto - possui relevância no contexto probatório dos autos, pois corrobora, ainda que de forma periférica, o cenário investigativo delineado pelos demais elementos de prova.

Com efeito, a jurisprudência admite que provas indiretas ou indiciárias, quando analisadas em conjunto com outros elementos probatórios consistentes, podem contribuir para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando convergem com evidências técnicas e documentais mais robustas.

No caso concreto, a declaração da testemunha insere-se em contexto probatório mais amplo, já composto por elementos objetivos extraídos da perícia realizada no aparelho celular apreendido, pelos registros audiovisuais relacionados ao acusado, pelas comunicações internas da facção criminosa identificadas no dispositivo e



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

pela própria dinâmica investigativa que levou à sua identificação.

Assim, ainda que o depoimento em questão não tenha valor autônomo suficiente para demonstrar, por si só, a prática dos crimes imputados, constitui elemento de corroboração que reforça a coerência do conjunto probatório, contribuindo para afastar a tese defensiva de completa desvinculação do acusado das atividades criminosas investigadas.

Assim, a negativa de autoria apresentada pelo acusado revela-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar os elementos objetivos produzidos ao longo da investigação.

3.9. JEZIEL NORONHA NASCIMENTO

No que se refere ao acusado JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos não se mostram suficientes para sustentar a reforma da sentença absolutória, tal como pretendido pelo Ministério Público.

Conforme se extrai dos autos, o acusado foi identificado no curso das investigações como usuário do terminal telefônico nº (85) 9.8886-6079, vinculado ao apelido “IGUIM”, tendo sido posteriormente qualificado como JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, inclusive em razão de confirmação de seus dados em ligação telefônica e da vinculação da chave PIX ao seu nome.

A investigação também aponta que o acusado exercia a função de síndico do Condomínio Residencial dos Escritores, local em que residia o corréu LINDOMAR DE CARVALHO LIMA (“Turco” ou “Garotinho”), circunstância relevante para a análise do contexto das comunicações interceptadas.

No curso da primeira fase das interceptações telefônicas, foi captado diálogo registrado no áudio 79518098.WAV, datado de 02/10/2021, travado entre LINDOMAR DE CARVALHO LIMA (“Turco”), na condição de alvo, e interlocutor identificado



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

inicialmente como HNI, posteriormente qualificado como JEZIEL NORONHA DO NASCIMENTO, nos seguintes termos:

“ALVO X HNI – ALVO pergunta se vai fazer o corre (deixar a entrega). HNI diz que sim. ALVO diz para ir pegar a moto, fala que a mulher tá lá no condomínio e que fosse buscar antes lá no B4. HNI confirma.” **(fl. 463 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

É certo, portanto, que há efetiva interlocução entre o acusado e corréu envolvido na investigação. Contudo, o conteúdo da comunicação não se mostra apto a demonstrar, com a segurança exigida em matéria penal, a prática do delito de tráfico de drogas. A expressão “corre”, embora possa, em determinados contextos, estar associada à atividade ilícita, é dotada de caráter genérico e ambíguo, não sendo possível, a partir dela isoladamente, concluir que se trata de entrega de substância entorpecente. Não há, no diálogo, qualquer referência a drogas, tampouco a quantidade, valores, forma de acondicionamento ou outros elementos típicos da mercancia ilícita. A menção a uma “mulher no condomínio” e ao local “B4” igualmente não agrega conteúdo incriminador específico, limitando-se a indicar circunstâncias logísticas indeterminadas.

Tal quadro deve ser analisado à luz da situação fática do acusado, que exercia a função de síndico do condomínio onde residia o corréu, o que torna plausível a existência de contatos frequentes entre ambos por razões alheias à prática criminosa. Nesse contexto, o simples fato de JEZIEL atender a pedido de LINDOMAR para realizar um “corre”, desacompanhado de qualquer outro elemento indicativo de tráfico, não permite afirmar, com o necessário grau de certeza, que se tratava de entrega de drogas.

Na segunda fase das interceptações, embora o acusado tenha sido apontado como um dos interlocutores de LINDOMAR, os diálogos efetivamente captados tampouco revelam conteúdo incriminador.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

No áudio 79845955.WAV, datado de 29/11/2021, registrou-se:

“ALVO X ATENDENTE – ATENDENTE pergunta se está falando com JEZIEL. ALVO confirma e pergunta se é esse ponto é o do salão de festas. ATENDENTE responde que é o ponto do Residencial dos Escritores, nº 200, Salão de Festas Carlos Drummond de Andrade. ALVO fala que é o síndico de lá.” **(fl. 771 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

O conteúdo da ligação limita-se a: confirmação de identidade do acusado; referência ao condomínio; exercício da função de síndico. Não há qualquer elemento indicativo de tráfico de drogas; negociação de entorpecentes; associação criminosa. Trata-se de diálogo estritamente administrativo, compatível com a função exercida pelo acusado.

No áudio 79850166.WAV, também datado de 29/11/2021, consta:

“IGUIM X LINDOMAR – IGUIM avisa que o TIAGO não trabalhará hoje à noite e que avisou agora a pouco. Acresce que está atrás do BOCA MOLE para substituir e quer tirar o TIAGO de vez porque sempre fura. LINDOMAR diz para procurar outro e diz para mudar.” **(fl. 772 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).**

Segundo o relatório policial, o diálogo indicaria substituição de integrantes e possível organização de equipe. Contudo, observa-se que não há qualquer menção a drogas; não há referência a valores; não há indicação de atividade ilícita; e os termos utilizados (“trabalhar”, “substituir”, “mudar”) são genéricos e ambíguos.

Além disso, a própria condição de síndico de condomínio permite inferir que o acusado poderia tratar de funcionários, prestadores de serviço, atividades internas do condomínio.

Assim, o conteúdo do diálogo não permite concluir, de forma segura, que se



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

trata de comunicação voltada à prática de tráfico de drogas, sendo plenamente possível interpretação lícita.

Outro aspecto relevante é que JEZIEL não foi identificado nas investigações de campo que subsidiaram o relatório de fls. 529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, o qual mapeou os indivíduos atuantes na comercialização de drogas na região.

Portanto, diferentemente de outros corrêus, não há apreensão de drogas em seu poder; não há registros de negociação; não há menção a valores; não há identificação de atuação direta no tráfico.

Em juízo, o réu negou a autoria criminosa e as testemunhas de defesa avalizaram seu bom comportamento social, não se colhendo, nos relatos dos delegados de polícia, subsídios idôneos a subsidiar a condenação.

Diante desse cenário, os elementos probatórios produzidos não ultrapassam o campo das conjecturas, sendo insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ou mesmo a integração em organização criminosa. A existência de contato com corrêu investigado, especialmente quando justificada por vínculo funcional legítimo, não pode, por si só, sustentar um decreto condenatório.

Em outras palavras, à míngua de prova robusta e segura acerca do envolvimento do acusado com a atividade criminosa apurada, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do *in dubio pro reo*, devendo ser desprovido o recurso ministerial no ponto.

Superada, assim, a análise atinente à autoria e materialidade das condutas imputadas, passa-se ao exame das insurgências relativas à dosimetria da pena, oportunidade em que serão apreciadas as teses recursais voltadas à fixação das penas-base, incidência de causas de aumento e diminuição, bem como à individualização das



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

sanções aplicadas a cada um dos réus.

4. Da dosimetria das penas

Antes de ingressar no exame específico da dosimetria da pena aplicada a cada um dos réus, cumpre consignar que, embora nem todos os apelantes tenham deduzido impugnação expressa e individualizada quanto à fixação das reprimendas, a matéria pode ser apreciada por esta instância revisora, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal.

Com efeito, verifica-se que parte das defesas suscitou, de forma direta, insurgências atinentes à dosimetria, notadamente quanto à exasperação das penas-base, à incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e à fixação da pena no mínimo legal. Em relação a outros apelantes, conquanto a irresignação tenha se concentrado na negativa de autoria e materialidade, a análise da pena subsiste como consectário lógico da manutenção do decreto condenatório.

Nesse contexto, a dosimetria da pena, por se tratar de matéria afeta ao princípio constitucional da individualização da pena e revestida de natureza jurídica de ordem pública, admite controle pelo Tribunal, inclusive de ofício, para fins de verificação de eventual ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

Tal atuação, contudo, deve observar os limites impostos pela vedação à *reformatio in pejus*, especialmente nos casos de recurso exclusivo da defesa, de modo que eventual reavaliação da pena somente poderá conduzir à sua manutenção ou redução, vedada qualquer majoração em prejuízo dos apelantes.

Em vértice outro, impende registrar que todos os réus condenados na sentença vergastada, tiveram a culpa reconhecida não somente com relação ao crime de tráfico, como também ao de associação para o tráfico, estando, outrossim, Antônio



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Pereira Maciel Neto também incurso nas iras do delito de organização criminosa.

Ora, para além de restar demonstrado que os réus **dedicavam-se à mercancia de drogas face ao teor dos diálogos interceptados**, por demais consabido que o delito de associação para o tráfico encerra caráter de estabilidade, robustecendo a prova de dedicação à atividade ilícita, moldura que não se coaduna com o tráfico privilegiado, sendo, pois, descabida, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sobre a matéria, destaco julgados do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO . I. Caso em exame¹. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao recurso especial, mantendo a condenação por associação para o tráfico e afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2 . A decisão agravada destacou a comprovação do vínculo associativo entre os acusados, evidenciado por confissões e provas testemunhais, além da apreensão de drogas e dinheiro em local conhecido como "boca de fumo". 3. A Corte de origem concluiu pela estabilidade e permanência do vínculo associativo, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.II . Questão em discussão⁴. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a condenação por associação para o tráfico e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação de ausência de estabilidade e permanência no vínculo associativo.⁵ A análise da possibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a condenação e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, em face dos óbices das Súmulas n . 7 e 83 do STJ.III. Razões de decidir⁶. A Corte de origem fundamentou a condenação pela associação para o tráfico com base em provas robustas, incluindo confissões e depoimentos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo .7. A aplicação da minorante do



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

tráfico privilegiado foi afastada devido à comprovação de dedicação dos acusados à atividade criminosa, conforme evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e o envolvimento com organização criminosa.8. A pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: **"1. A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. O reexame de provas para modificar conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ."**Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.295.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.316.768/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023.

(STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a *societas sceleris* e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extraí-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. 3 . **"É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico."** (AgRg nos EDcl no HC n . 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023 – **GRIFOS NOSSOS**).

À vista dessas premissas, passa-se ao exame da dosimetria das penas impostas aos recorrentes, com vistas a aferir sua conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

4.1. ANTÔNIO PEREIRA MACIEL NETO

Antes de ingressar no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Penal, cumpre assentar que, em sede recursal, o Tribunal não se encontra adstrito, de forma rígida, à exata motivação empregada pelo juízo sentenciante, desde que preserve o núcleo fático já valorado e não incorra em reformatio in pejus. Nesse sentido, a Súmula 55 do TJCE dispõe que o Tribunal pode reanalisar as provas e apresentar novas justificativas, desde que idôneas, para atenuar ou manter a pena ou o regime fixados, em recurso exclusivo da defesa, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação.

Na mesma linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema Repetitivo 1214, assentou que, embora seja obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus o simples reforço da fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença, tampouco a correção da classificação jurídica de fato já valorado negativamente. Em outras palavras, é lícito ao órgão ad quem depurar, complementar e juridicamente qualificar melhor a motivação da sentença, desde que não agregue fato novo desfavorável nem amplie, por fundamento inédito e autônomo, a carga sancionatória imposta ao réu.

À luz dessas premissas, e sem desbordar dos limites da imputação nem do substrato probatório já delineado nos autos, passo ao exame da pena do delito de organização criminosa.

4.1.1. Do delito de organização criminosa

No tocante à primeira fase da dosimetria, diversamente do que se poderia concluir em análise meramente abstrata, verifica-se que, no caso concreto, há elementos idôneos a justificar a exasperação da pena-base, desde que corretamente delimitados.

Com efeito, a **culpabilidade**, embora inicialmente fundamentada de forma genérica na sentença, pode ser validamente valorada de forma negativa à luz do



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

conjunto probatório coligido, que revela que o acusado não apenas integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho, mas aderiu de maneira ativa e consciente à sua ideologia e dinâmica operacional, evidenciada por: registros fotográficos em que ostenta armas de fogo; utilização de sinais identificadores da facção; e mensagens que consubstanciam verdadeira apologia e incentivo à atuação do grupo criminoso.

Tal contexto demonstra um grau de envolvimento que transcende a mera adesão ocasional, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, apta a justificar a negatificação da vetorial, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No que se refere às **circunstâncias do crime**, igualmente se mostra legítima sua valoração desfavorável, não com base em abstrações, mas em dado concreto amplamente reconhecido e comprovado nos autos: a atuação do acusado no âmbito de facção criminosa de notória capilaridade nacional, com forte estrutura organizacional e atuação reiterada em delitos graves.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite que a inserção do agente em organização criminosa de elevada complexidade e alcance pode justificar a exasperação da pena-base, desde que não se trate de mera repetição do tipo penal, mas de circunstância concreta que revele maior gravidade da conduta - hipótese que se verifica no caso em exame.

No que concerne às **consequências do crime**, a fundamentação revela-se, aqui, concretamente idônea e diferenciada, pois lastreada em elementos específicos dos autos, notadamente: a circulação de “salves” expedidos por integrantes da facção, contendo ameaças e decretos de morte contra dissidentes; o relatório policial que aponta deslocamento forçado de moradores em áreas de conflito entre grupos rivais, evidenciando impacto direto na ordem pública e na vida comunitária, inclusive com o abandono de casas por moradores (vide fl. 530 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001); o contexto relacional do acusado, vinculado a indivíduos diretamente envolvidos na dinâmica do tráfico local, como Sandy da Silva Costa, sua



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

companheira, e esta, por sua vez, associada a Ana Beatriz (fl. 904 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001), apontada como distribuidora de drogas na região da AIS-3 (fls. 529/538 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001).

Esse conjunto evidencia que a atuação do acusado não se deu de forma isolada, mas inserida em contexto que produziu efeitos concretos de desestabilização social e incremento da violência, ultrapassando, portanto, as consequências ordinárias do delito.

Diante disso, diversamente de hipóteses em que a fundamentação se limita a referências abstratas, mostra-se possível a manutenção da negatização das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências, desde que com o redimensionamento da fundamentação para os termos ora delineados.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante da **reincidência**, à fração de 1/6 (um sexto), haja vista a existência de condenações pretéritas aptas a caracterizá-la, sem notícia de *bis in idem* com a vetorial dos antecedentes, já que esta se apoiou também em título condenatório diverso, de trânsito posterior ao fato destes autos apenas para fins de reincidência, mas apto à valoração como maus antecedentes, nos termos adotados na sentença. Não há atenuantes a compensar.

Na terceira fase, também se mostra legítima a incidência da **causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013**, pois a prova revela vinculação do réu ao Comando Vermelho, organização fortemente armada, com registros fotográficos de armamento, circulação de comunicados internos e inserção em dinâmica criminosa em que o emprego de armas integra o modo de atuação do grupo. A fração de 1/2 adotada na origem, conquanto severa, guarda correspondência com a moldura fática reconhecida pelo juízo sentenciante e não se mostra, neste caso, destituída de base concreta.

Mantém-se, assim, para o delito de organização criminosa, a estrutura trifásica da dosimetria tal como lançada na sentença, com preservação do *quantum* de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

exasperação da pena-base e das frações incidentes nas fases subsequentes, por se revelarem compatíveis com a prova dos autos e com a gravidade concreta da conduta, resultando intacta a sanção em **11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão**.

Quanto à sanção de multa, constato ofensa ao primado da proporcionalidade, tal qual demonstrarei em capítulo próprio.

4.1.2. Do delito de tráfico de drogas

No tocante ao delito de tráfico de drogas, a dosimetria da pena também deve ser examinada à luz das balizas já fixadas, especialmente no que se refere à possibilidade de reforço da fundamentação pelo Tribunal, sem inovação fática, nos termos da Súmula 55 do TJCE e do Tema 1214 do STJ.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A valoração desfavorável dos **antecedentes** revela-se adequada, pelas razões já anteriormente delineadas, notadamente a existência de condenações pretéritas aptas a caracterizar maus antecedentes, sem sobreposição indevida com a agravante da reincidência, a qual foi corretamente reservada à segunda fase da dosimetria.

No que se refere às **circunstâncias do crime**, a fundamentação apresentada também se mostra idônea, especialmente quando analisada em conjunto com o acervo probatório dos autos. Com efeito, o juízo de origem destacou a natureza da droga (cocaína) - substância de elevado potencial lesivo e viciante - , bem como a quantidade e a dinâmica de comercialização evidenciada pelos diálogos interceptados e pelos dados extraídos do aparelho celular apreendido.

Tal valoração encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevo à natureza e à quantidade da droga na fixação da pena, autorizando, inclusive, sua preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais.

Nesse contexto, a exasperação da pena-base, promovida pelo juízo a quo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

mediante incremento equivalente a 1/6 do intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, mostra-se proporcional e compatível com a gravidade concreta da conduta, não havendo falar em redução.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da **reincidência**, com majoração da pena em 1/6, inexistindo circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Em especial, **não se mostra cabível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas**, haja vista a reincidência do acusado e sua **comprovada vinculação a atividade criminosa estruturada**, circunstâncias que evidenciam sua dedicação a atividades ilícitas.

Dessa forma, mantém-se a pena definitiva fixada na origem para o delito de tráfico de drogas em **09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, devendo a sanção de multa ser ajustada ao primado da proporcionalidade, conforme explanarei adiante.**

4.1.3. Do delito de associação para o tráfico de drogas

A dosimetria da pena relativa ao delito de associação para o tráfico deve ser examinada sob as mesmas premissas metodológicas já delineadas, notadamente quanto à possibilidade de reforço da fundamentação pelo Tribunal, sem inovação fática, em consonância com a Súmula 55 do TJCE e o Tema 1214 do STJ.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A valoração desfavorável dos **antecedentes** mostra-se adequada, pelas razões já expostas nos tópicos anteriores, inexistindo sobreposição indevida com a agravante da reincidência, a qual foi corretamente analisada em momento próprio.

No que se refere às **circunstâncias do crime**, a fundamentação também se



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

revela idônea, especialmente quando densificada à luz do conjunto probatório. Com efeito, o juízo de origem considerou a natureza da droga (cocaína), de elevado potencial viciante, bem como a quantidade e a dinâmica da atividade ilícita, evidenciada pelos diálogos interceptados e pelos dados extraídos do aparelho celular.

Cumprе destacar que, no delito de associação para o tráfico, a análise das circunstâncias deve considerar não apenas a natureza da droga, mas também o grau de organização, estabilidade e potencial ofensivo do vínculo associativo, aspectos que, no caso concreto, mostram-se acentuados.

Tal valoraçãо encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cuja incidência, embora tradicionalmente vinculada ao delito de tráfico, pode irradiar efeitos também na análise da gravidade concreta da associação criminosa voltada à mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto, a exasperação da pena-base, mediante incremento equivalente a 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínima e máxima, tal como procedido na origem, mostra-se proporcional e compatível com a gravidade concreta da conduta, não havendo falar em redução.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da **reincidência**, com majoração da pena em 1/6 (um sexto), inexistindo circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, mantém-se a pena definitiva fixada para o delito de associação para o tráfico em **06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa**, cada um no valor mínimo legal.

4.1.4. Da pena de multa

No que se refere à pena de multa fixada para os delitos de organização



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, impõe-se breve ajuste, a fim de assegurar sua adequada correspondência com os parâmetros da proporcionalidade e da individualização da pena.

Com efeito, embora os quantitativos fixados pelo juízo sentenciante se encontrem dentro dos limites legais, verifica-se que não houve fundamentação específica apta a justificar, de forma individualizada, o quantum adotado, limitando-se a sentença a referência genérica às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta no sentido de que a pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo possível ao julgador, em sede recursal, proceder ao seu redimensionamento, desde que observados os limites legais e a coerência interna da dosimetria.

No caso concreto, a metodologia adotada para o ajuste da pena de multa parte da correlação entre a posição da pena privativa de liberdade dentro do intervalo legal do tipo penal e o correspondente posicionamento da multa dentro de sua respectiva faixa cominada, de modo a preservar a proporcionalidade entre as sanções.

No que concerne ao **delito de tráfico de drogas**, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, patamar significativamente superior ao mínimo legal (5 anos), situando-se aproximadamente na metade superior do intervalo abstratamente cominado (5 a 15 anos). Assim, revela-se adequado posicionar a pena de multa também em faixa intermediária-superior dentro do intervalo de 500 a 1.500 dias-multa, razão pela qual se fixa em **700 (setecentos) dias-multa**, valor que, embora acima do mínimo legal, mantém proporcionalidade com a pena corporal, sem incorrer em excesso injustificado.

Já em relação ao **delito de organização criminosa**, a pena definitiva foi estabelecida em 11 anos e 1 mês de reclusão, dentro de um intervalo legal de 3 a 8 anos (majorado na terceira fase), o que evidencia significativo distanciamento do mínimo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

legal. Todavia, considerando que a pena de multa não possui parâmetros legais rígidos no tipo em questão, deve-se adotar critério de moderação, evitando descompasso com a sanção principal. Nesse contexto, a fixação em **250 (duzentos e cinquenta) dias-multa** mostra-se adequada, por representar fração proporcional à reprimenda corporal, sem desbordar para patamar excessivo.

Por sua vez, quanto ao delito de **associação para o tráfico**, a **pena de multa fixada em 793 dias-multa deve ser mantida**, porquanto situada em patamar próximo ao mínimo legal (700 dias-multa), não evidenciando desproporcionalidade relevante em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

Mantém-se, em todos os casos, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de elementos que indiquem capacidade econômica diversa.

Com tais ajustes, preserva-se a coerência interna da dosimetria, assegurando-se que a pena de multa reflita, de forma proporcional, a gravidade concreta das condutas e a intensidade da resposta penal aplicada, sem incorrer em exacerbação indevida.

4.1.5. Da unificação de penas e questões finais

Mantidas as reprimendas fixadas para os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, subsiste a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Embora se perceba, em exame aritmético, aparente inexactidão na soma das penas lançada na sentença, não se mostra possível proceder, nesta sede, à sua correção em prejuízo do acusado, porquanto se trata de recurso exclusivo da defesa, inexistindo insurgência ministerial específica sobre o ponto. Eventual retificação que implique elevação do quantum global da reprimenda importaria violação ao princípio da *non reformatio in pejus*, razão pela qual deve ser preservado o montante final tal como lançado na origem, isto é, **27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além de**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

1.743 (hum mil, setecentos e quarenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do elevado quantum da pena aplicada e da reincidência do acusado.

No tocante ao direito de recorrer em liberdade, igualmente deve ser preservada a decisão do juízo de origem. Com efeito, o acusado jamais esteve submetido a qualquer ordem prisional no curso da ação penal originária, inexistindo decreto de prisão preventiva ou temporária nestes autos, tampouco se antevê fato novo apto a justificar, neste momento, a imposição de medida cautelar pessoal, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, em observância aos princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade das prisões cautelares e da vedação à reforma em prejuízo, mantém-se o direito do réu de recorrer em liberdade, tal como reconhecido na sentença.

4.2. VÍTOR HUGO DO NASCIMENTO HONÓRIO

4.2.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante ao delito de tráfico de drogas, a dosimetria da pena não comporta reparos substanciais, devendo ser mantida, com reforço da fundamentação.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, com fundamento na natureza da droga (maconha e skank) e na dinâmica da comercialização evidenciada pelos diálogos interceptados.

Tal fundamentação revela-se idônea. Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, sendo legítima a valoração negativa quando evidenciada a circulação de drogas com maior potencial lesivo ou em contexto de intensa mercancia.

No caso concreto, os diálogos interceptados evidenciam atividade de



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

comercialização em elevada frequência, não se tratando de conduta isolada, o que autoriza a negatificação da vetorial.

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, equivalente a 1/6 do intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, mostra-se proporcional e compatível com a gravidade concreta da conduta.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução da pena em 1/6, inexistindo agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, sendo incabível a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da comprovada dedicação do acusado à atividade criminosa, conforme evidenciado no acervo probatório.

Dessa forma, **mantém-se a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão**, além da pena de multa, nos termos da sentença.

4.2.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

Também quanto ao delito de associação para o tráfico, a dosimetria mostra-se adequada.

Na primeira fase, foi negatificada a vetorial **circunstâncias do crime**, com base na natureza da droga e na dinâmica da atuação criminosa, evidenciada pelos diálogos interceptados.

A fundamentação é idônea, pelos mesmos fundamentos já expostos quanto ao tráfico, devendo-se acrescentar que, no contexto do art. 35, a análise das circunstâncias deve considerar o grau de organização e estabilidade do vínculo associativo, aspectos que, no caso concreto, mostram-se presentes.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, correspondente a fração aproximada de 1/6, revela-se proporcional.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da menoridade relativa, com redução de 1/6, inexistindo agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas modificadoras.

Assim, **mantém-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da multa fixada.**

4.2.3. Da unificação das penas, regime e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de **09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além da pena de multa, nos termos da sentença.**

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não há reparos a serem promovidos.

Com efeito, tratando-se de pena superior a 8 (oito) anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, mostrando-se adequada a solução adotada pelo juízo de origem.

Também não se revela necessária a realização de detração penal nesta sede, uma vez que já expedida a respectiva guia de recolhimento (fls. 2976/2979), com a consequente instauração do processo de execução nº 8004244-48.2024.8.06.0001, no âmbito do qual compete ao juízo da execução proceder à análise do tempo de pena cumprido e à eventual adequação do regime.

Registre-se, ademais, que, conforme informações constantes dos autos, o acusado já se encontra em regime semiaberto no âmbito da execução penal, tendo



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

inclusive alcançado o benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, circunstância que evidencia a adequada atuação do juízo executório na individualização da execução da pena.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a decisão de indeferimento proferida na sentença.

Embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuam entendimento no sentido de que, em regra, a prisão preventiva mostra-se incompatível com regimes mais brandos de cumprimento de pena, como o semiaberto, não menos correto é que a jurisprudência admite exceções, especialmente quando evidenciada, de forma concreta, a acentuada periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública. Nessa senda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO . MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME¹. Recurso em habeas corpus interposto por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, a primariedade do paciente e a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a condenação ao regime semiaberto, argumentando que a prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO² . Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

preventiva configura uma antecipação indevida da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes e celulares, indicando o tráfico como meio de vida do réu . A decisão também visou a garantir a ordem pública e a prevenir a reiteração delitiva. **4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto . A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença.** 5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar, especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração.IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024 – **GRIFOS NOSSOS**).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA . EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATOS SEMELHANTES. CABIMENTO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO . **1. A Suprema Corte firmou posição de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

condenação, além de não estar prevista em lei, implica cancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal .Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min . André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 2. Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero . Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 3 . Caso em que o acusado respondeu preso durante todo o processo criminal e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em razão da periculosidade social do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, apontando-se a considerável quantidade de drogas apreendidas e atribuídas ao agravante - aproximadamente 10kg de maconha -, além da notícia de que o réu já possui outra ação penal em curso, contando, inclusive, com condenação recente, em primeira instância, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, circunstâncias estas que, neste contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 4. Rememore-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107 .238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

12/03/2019). 5. Na espécie, portanto, verifica-se que foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão. 6. Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sendo cabível, tão somente, sua compatibilização com o regime fixado na condenação - o que foi devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição das guias provisórias após a prolação da sentença. 7. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 947401 SP 2024/0358178-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025 – **GRIFOS NOSSOS**).

Com efeito, a custódia cautelar encontra-se devidamente autorizada, não se verificando ilegalidade na sua manutenção, sobretudo diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de resguardar a ordem pública, dão o histórico criminal do réu, inclusive já reincidente.

Ressalva-se, contudo, que a manutenção da prisão cautelar não impede a fruição dos benefícios executórios já regularmente concedidos no âmbito da execução penal, notadamente a progressão de regime, devendo tais situações coexistir de forma harmônica, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

4.3. ANA BEATRIZ LIMA SOMBRA

4.3.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No que se refere à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado singular não valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

personalidade e a motivação do crime, circunstâncias que, de fato, não apresentam elementos concretos aptos a justificar exasperação, razão pela qual devem ser mantidas nos termos em que analisadas.

Por outro lado, foi negativada a vetorial relativa às circunstâncias do crime, em razão da natureza das drogas negociadas, bem como da quantidade de entorpecentes comercializados, inferidas a partir dos diálogos interceptados, com incidência do art. 42 da Lei de Drogas.

A valoração mostra-se adequada e suficientemente fundamentada, na medida em que o conjunto probatório evidencia a atuação intensa da acusada no comércio ilícito de entorpecentes, sob várias formas de conduta, inclusive distinguindo-se sua relevância e poder de mando no grupo em que se encontrava inserida.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada admite a utilização da natureza e da quantidade da droga como elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o que se verifica no caso concreto.

As demais circunstâncias judiciais (consequências do crime e comportamento da vítima) foram corretamente consideradas neutras.

Diante desse cenário, mostra-se proporcional a exasperação promovida na origem, com fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não se verificando desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, igualmente não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a reprimenda no patamar de **06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.**



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

4.3.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante ao delito de associação para o tráfico, observa-se que a análise das circunstâncias judiciais seguiu a mesma lógica adotada para o crime de tráfico, o que, no caso concreto, mostra-se coerente, uma vez que os elementos utilizados para a valoração decorrem do mesmo contexto fático-probatório.

Assim, mantêm-se neutras as vetoriais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

Por sua vez, a negatificação das circunstâncias do crime, novamente com base na natureza e na quantidade de entorpecentes, revela-se adequada, pelos mesmos fundamentos já expostos, evidenciando a inserção da acusada em atividade criminosa estruturada e voltada à traficância.

As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras.

Dessa forma, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo falar em redução.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, razão pela qual se mantém a reprimenda em **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.**

4.3.3. Da unificação das penas, regime e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de **10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa**, nos termos fixados na sentença.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não há reparos a serem promovidos, devendo ser mantido o fechado, conforme fixado na origem, por se mostrar compatível com o *quantum* da pena aplicada e com as circunstâncias judiciais reconhecidas.

Também não se revela necessária a realização de detração penal nesta sede, uma vez que já expedida a respectiva guia de recolhimento (fls. 2970/2973), a qual deu origem ao processo de execução nº 8004243-63.2024.8.06.0001, no âmbito do qual compete ao juízo da execução proceder à análise do tempo de pena cumprido e à eventual adequação do regime.

Registre-se, ademais, que a acusada já se encontra em regime aberto no âmbito da execução penal, circunstância que evidencia a atuação do juízo executório na adequada individualização da pena.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, impõe-se a reforma da sentença.

Com efeito, verifica-se a incompatibilidade lógica e jurídica entre a manutenção da prisão preventiva e o regime aberto de cumprimento de pena ao qual a ré já se encontra submetida no âmbito da execução penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se justifica a manutenção da custódia cautelar quando já reconhecida, no plano executório, a possibilidade de cumprimento da pena em regime mais brando, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da coerência do sistema penal.

Assim, ausentes elementos concretos novos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, **deve ser assegurado à acusada o direito de recorrer em liberdade**, sem prejuízo da continuidade do cumprimento da pena nos moldes já fixados no juízo da execução tão logo sobrevenha o trânsito em julgado, exceto em havendo fatos novos hábeis a justificar o recrudescimento do regime, tudo a ser



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

examinado pelo juízo da execução.

4.4. RUZIEL RODRIGUES BATISTA

4.4.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação do crime, o que se mostra adequado, diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar exasperação.

Por outro lado, foi negatizada a vetorial referente às circunstâncias do crime, em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes comercializados, inferidas a partir dos diálogos interceptados, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A valoração revela-se idônea e suficiente, porquanto evidenciada a atuação do acusado no comércio ilícito de drogas de forma não episódica, mas inserida em contexto de intensa traficância, inclusive ligado diretamente a "Turco", membro de elevada relevância da agremiação criminosa, sendo legítima a consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente como elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras.

Assim, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não se identificando desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena inalterada.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual se mantém a reprimenda em **06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor individual mínimo legal.**

4.4.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No que concerne ao delito de associação para o tráfico, observa-se que a dosimetria seguiu a mesma lógica aplicada ao crime de tráfico, o que se mostra coerente diante da identidade do contexto fático-probatório.

Mantêm-se neutras as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

A negatização das circunstâncias do crime, com base na natureza da droga (notadamente skank, de elevado poder psicoativo) e na quantidade negociada, também se revela adequada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

As demais vetoriais permanecem neutras.

Dessa forma, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo falar em redimensionamento.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena.

Na terceira fase, igualmente não incidem causas modificadoras, razão pela qual se mantém a reprimenda em **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.**

4.4.3. Da unificação das penas, regime de cumprimento e direito de recorrer em liberdade



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de **10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa, mantidos nos termos da sentença.**

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mostra-se correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

Inviável a realização de detração penal, uma vez que o acusado se encontra foragido, inexistindo período de custódia a ser abatido.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a negativa.

Com efeito, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da **condição de foragido** do réu, circunstância que evidencia risco concreto de evasão e reforça a necessidade da custódia cautelar.

Diante do exposto, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais, não se evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma.

Mantêm-se, portanto, as penas fixadas na origem, inclusive quanto às penas de multa, que se mostram proporcionais às sanções privativas de liberdade impostas.

4.5. FRANCISCO ERGSON DE OLIVEIRA SALDANHA

4.5.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No que concerne à primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação do crime, o que se revela adequado diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar exasperação.

Por outro lado, foi negatizada a vetorial referente às circunstâncias do crime, em razão da natureza da droga negociada (cocaína, de elevado potencial viciante), bem como da quantidade de entorpecentes comercializada, circunstâncias inferidas a partir dos diálogos interceptados, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A valoração mostra-se idônea e proporcional, porquanto evidencia maior gravidade concreta da conduta, sendo legítima a utilização da natureza e da quantidade da droga como elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras.

Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade na fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual se mantém a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

4.5.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante ao delito de associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais segue a mesma lógica adotada para o crime de tráfico, o que se mostra coerente diante da identidade do contexto fático-probatório.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Mantêm-se neutras as vetoriais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

A negatificação das circunstâncias do crime, igualmente fundamentada na natureza da droga (cocaína) e na quantidade comercializada, revela-se adequada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando maior reprovabilidade concreta da conduta.

As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras.

Assim, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo falar em redimensionamento.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, mantendo-se a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.

4.5.3. Da unificação das penas, regime de cumprimento e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa, mantidos nos termos da sentença.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

No tocante à detração penal, mostra-se desnecessária a sua análise nesta instância, porquanto já expedida a guia de recolhimento provisória (fls. 2955/2958),



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

que deu origem ao processo de execução nº 8004241-93.2024.8.06.0001, no bojo do qual o acusado se encontra em regime semiaberto, evidenciando a atuação do juízo da execução na adequada individualização da pena.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a negativa.

Com efeito, as circunstâncias do delito revelam acentuada periculosidade do agente, circunstância que justificou, inclusive, no âmbito da execução penal, a submissão do apenado a exame criminológico para fins de aferição da viabilidade de concessão definitiva da progressão ao regime semiaberto, no qual se encontra, até o momento, em caráter provisório.

Consoante já referido, apesar de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmarem orientação no sentido de que, em regra, a prisão preventiva não se compatibiliza com regimes mais brandos de cumprimento de pena, como o semiaberto, é igualmente pacífico que tal entendimento comporta exceções, notadamente quando demonstrada, de forma concreta, a acentuada periculosidade do agente, a justificar a preservação da ordem pública.

Tal peculiaridade se verifica no caso em apreço, dado que o grupo criminoso de "Turco", ao qual ligado o acusado, atuava fortemente na região da AIS-3, fato este demonstrado através de pichação cuja foto dormita à fl. 922 dos autos nº 0262090-83.2021.8.06.0001, razão pela qual subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se identificando ilegalidade na sua manutenção.

Ressalva-se, por fim, que a manutenção da custódia cautelar não impede a fruição dos benefícios executórios eventualmente já alcançados, devendo tais situações coexistir de forma harmônica no âmbito da execução penal.

4.6. FRANCISCO LUCAS PORTO EUCLIDES



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

4.6.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação do crime, o que se revela adequado diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar exasperação.

Por outro lado, foi negatizada a vetorial referente às **circunstâncias do crime**, em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes comercializados, circunstâncias inferidas a partir dos diálogos interceptados, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A valoração mostra-se idônea e proporcional, porquanto evidencia maior gravidade concreta da conduta, sendo legítima a utilização da natureza e da quantidade da droga como elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras.

Assim, não se verifica desproporcionalidade na fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual se mantém a reprimenda em **06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.**

4.6.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No que se refere ao delito de associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais segue a mesma lógica adotada para o crime de tráfico, o que se



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

mostra coerente diante da identidade do contexto fático-probatório.

Mantêm-se neutras as vetoriais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

A negatificação das **circunstâncias do crime**, fundamentada na natureza das substâncias entorpecentes (cocaína) e na quantidade comercializada, revela-se adequada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando maior reprovabilidade concreta da conduta.

As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras.

Dessa forma, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo falar em redimensionamento.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, mantendo-se a reprimenda em **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.**

4.6.3. Da unificação das penas, regime de cumprimento e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de **10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa, mantidos nos termos da sentença.**

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, correta a fixação do regime **fechado**, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

No tocante à detração penal, mostra-se desnecessária a sua análise nesta



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

instância, porquanto já expedida a guia de recolhimento provisória (fls. 2964/2967), que deu origem ao processo de execução nº 8004242-78.2024.8.06.0001, no âmbito do qual o acusado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, evidenciando a atuação do juízo da execução na adequada individualização da pena.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a negativa.

Embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmem orientação no sentido de que, em regra, a prisão preventiva não se compatibiliza com regimes mais brandos de cumprimento de pena, como o semiaberto, é igualmente pacífico que tal entendimento comporta exceções, notadamente quando demonstrada, de forma concreta, a acentuada periculosidade do agente.

No caso em exame, as circunstâncias do delito evidenciam a integração do acusado em grupo criminoso atuante em toda a região da AIS-3, com reflexos diretos no incremento dos índices de violência e na disseminação de temor na população local, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Assim, a situação dos autos se amolda à excepcionalidade admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, justificando a preservação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

Ressalva-se, por fim, que a manutenção da custódia cautelar não impede a fruição dos benefícios executórios eventualmente já alcançados, devendo tais situações coexistir de forma harmônica no âmbito da execução penal.

4.7. LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS

4.7.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

No que concerne à primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação do crime, o que se mostra adequado diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar exasperação.

Por outro lado, foi negatizada a vetorial referente às circunstâncias do crime, em razão da natureza das substâncias entorpecentes (maconha e skank), bem como da quantidade comercializada, circunstâncias extraídas dos diálogos interceptados, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A valoração revela-se idônea e proporcional, porquanto evidencia maior gravidade concreta da conduta, sendo legítima a utilização da natureza e da quantidade da droga como fatores de exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, foi promovida a redução da pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de **05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão**, o que se mostra correto e proporcional.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a reprimenda no referido patamar, além de **500 (quinhentos) dias-multa**, no mínimo legal.

4.7.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante ao delito de associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais seguiu a mesma lógica aplicada ao crime de tráfico, o que se revela coerente



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

diante da identidade do contexto fático-probatório.

Mantêm-se neutras as vetoriais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

A negatificação das circunstâncias do crime, novamente fundamentada na natureza das drogas e na quantidade comercializada, mostra-se adequada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras.

Assim, revela-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, igualmente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, foi corretamente aplicada a redução de 1/6 (um sexto), resultando na pena de **03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.**

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, mantém-se a reprimenda, além de **793 (setecentos e noventa e três) dias-multa**, no mínimo legal.

4.6.3. Da unificação das penas, regime de cumprimento e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa, mantidos nos termos da sentença.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, correta a fixação do regime **fechado**, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

No tocante à detração penal, mostra-se desnecessária a sua análise nesta



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

instância, porquanto já expedida a guia de recolhimento provisória (fls. 3044/3047), que deu origem ao processo de execução nº 8004247-03.2024.8.06.0001, no âmbito do qual houve a unificação da presente condenação com outra anteriormente imposta, circunstância que resultou na fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a negativa.

Com efeito, as circunstâncias do delito evidenciam a integração do acusado em grupo criminoso atuante em toda a região da AIS-3, com reflexos diretos no incremento dos índices de violência e na disseminação de temor na população local.

Some-se a isso o fato de que o relatório de situação carcerária aponta condenação diversa pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0212051-48.2022.8.06.0001), posteriormente unificada à presente, o que evidencia reiteração delitiva e reforça a periculosidade concreta do agente.

Nesse contexto, não apenas se mostra possível, como também necessária, a manutenção da custódia cautelar, estando plenamente justificados os fundamentos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.

Ressalte-se, por fim, que, diante da fixação do regime fechado também no âmbito da execução penal, sequer se coloca, no caso concreto, a discussão acerca da eventual incompatibilidade entre prisão preventiva e regimes mais brandos, reforçando a coerência sistêmica da medida.

4.8. PAULO HENRIQUE FAÇANHA LIMA

4.8.1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

No que se refere à primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

sentenciante deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação do crime, o que se revela adequado diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar exasperação.

Por outro lado, foi negatizada a vetorial referente às **circunstâncias do crime**, em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes comercializados, circunstâncias inferidas a partir dos diálogos interceptados, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A valoração mostra-se idônea e proporcional, porquanto evidencia maior gravidade concreta da conduta, sendo legítima a utilização da natureza e da quantidade da droga como elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas neutras.

Assim, não se verifica desproporcionalidade na fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual se mantém a reprimenda em **06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.**

4.8.2. Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

No tocante ao delito de associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais segue a mesma lógica adotada para o crime de tráfico, o que se mostra coerente diante da identidade do contexto fático-probatório.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Mantêm-se neutras as vetoriais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivação.

A negatificação das **circunstâncias do crime**, igualmente fundamentada na natureza e na quantidade das substâncias entorpecentes, revela-se adequada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando maior reprovabilidade concreta da conduta.

As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras.

Dessa forma, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo falar em redimensionamento.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, mantendo-se a reprimenda em **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.**

4.8.3. Da unificação das penas, regime de cumprimento e direito de recorrer em liberdade

Procede-se à unificação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando no total de **10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.393 (mil trezentos e noventa e três) dias-multa, mantidos nos termos da sentença.**

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada.

No tocante à detração penal, mostra-se desnecessária a sua análise nesta instância, porquanto já expedida a guia de recolhimento provisória (fls. 2985/2988),



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO

que deu origem ao processo de execução nº 8004245-33.2024.8.06.0001, no âmbito do qual o acusado se encontra em regime fechado, com registro de abatimento dos dias cumpridos e acompanhamento regular da execução, inclusive com concessão de benefícios executórios, circunstâncias que evidenciam a adequada atuação do juízo da execução.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, deve ser mantida a negativa.

Com efeito, as circunstâncias do delito evidenciam a integração do acusado em grupo criminoso atuante em toda a região da AIS-3, vinculado a indivíduo conhecido como “Veraldo”, apontado como um dos articuladores das associações voltadas ao tráfico de drogas na localidade, responsável pela elevação dos índices de violência e pela disseminação de temor na população.

Tal contexto demonstra, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Ressalva-se, por fim, que a manutenção da prisão cautelar não impede a fruição dos benefícios executórios eventualmente já alcançados, devendo tais situações coexistir de forma harmônica no âmbito da execução penal.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, conhecem-se dos recursos interpostos e, no mérito, negam-se-lhes provimento.

De ofício, contudo, reduz-se a pena de multa atinente aos delitos de tráfico de drogas e de organização criminosa em relação ao réu Antônio Pereira Maciel Neto, a fim de adequá-la aos critérios de proporcionalidade.



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO**

Ainda de ofício, defere-se à acusada Ana Beatriz Lima Sombra o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime de cumprimento de pena ao qual se encontra submetida no âmbito da execução penal.

No mais, mantém-se integralmente a sentença condenatória, pelos seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e em consonância com o conjunto probatório dos autos, sem prejuízo dos ajustes ora promovidos na fundamentação, nos termos da jurisprudência aplicável.

Mantêm-se, portanto, as condenações impostas, bem como a dosimetria das penas, inclusive quanto às penas de multa (ressalvada a adequação promovida em relação ao réu Antônio Maciel), por se revelarem proporcionais e adequadas às circunstâncias dos delitos.

É como voto.

Fortaleza, data constante no sistema.

DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO
Relator